

감염병으로 인한 경제 사정의 변동에 따른
상가임대차 차임증감청구 가이드라인 연구

2022.03.30.

법무부, 중소벤처기업부, 국토교통부

■ 제출문

본 보고서를 “감염병으로 인한 경제 사정의 변동에 따른 상가임대차 차임증감청구 가이드라인 연구 용역”의 최종보고서로 제출합니다.

2022.03.30.

사단법인 한국부동산분석학회

[연구진]

책임연구원 임제만 교수

연구원 서치원 변호사

연구원 김도훈 감정평가사

연구원 조정훈 감정평가사

연구원 조은경 감정평가사

<연구 요약>

I. 서론

1. 가이드라인의 목적 및 필요성

- 감염병 확산 방지 및 예방을 위해 시행한 방역 또는 예방 조치로 인하여 소상공인의 매출액이 감소하였고, 임대료 부담이 증가하였음.
- 이에 '20. 9.경 상가임대차보호법'이 개정되어, 현재 임차인인 소상공인은 '감염병 등에 의한 경제사정의 변동'을 이유로 임대인에게 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있음.
- 그러나 '감염병 등에 의한 경제사정의 변동'이라는 요건이 명확하지 않고, 어느 정도로 차임 등을 조정할 수 있는지도 불분명하여 소상공인이 차임 등의 증감청구권을 제대로 활용하기 어려웠음.
- 이에 상가건물 임대차분쟁조정위원회(이하 '조정위원회')의 차임감액 사건에서 활용될 구체적이고 활용 가능한 기준을 마련하여 차임증감청구권의 실효성을 확보할 필요가 있음.

2. 임대차분쟁조정위원회를 통한 차임증감청구권 활용 현황

- 조정위원회는 상가건물 임대차와 관련된 각종 분쟁에 대하여 소송에 이르기 전 단계에서 신속하게 심의·조정하고 있음.
- 그러나 경제사정 변동 및 차임증감 조정 기준이 명확하지 않아 조정위원회에 신청·성립된 차임증감청구 건수가 매우 저조한 상황임.
- 차임증감 조정의 활성화를 위하여 상가건물 임대차보호법 개정을 통한 구체적인 기준을 마련할 필요가 있으나, 법률 개정 시일이 소요되므로 조정위원회에서 내부기준으로 사용할 가이드라인을 마련함.

II. 국내외 사례와 시사점

1. 해외의 임대인에 대한 임대료 감면 권고방식

1) 호주

- 정부는 임대인과 임차인이 자율적으로 차임 감액에 관하여 협의하도록 권고하였음.
- 협의 개시 요건은 ① 임차인이 연매출액 기준 5천만 호주달러(약 425억 원) 미만의 중소기업이고, ② 2020년 평균 매출액이 2019년 평균 매출액보다 30% 이상 감소하였어야 함
- 위 요건에 해당하는 경우 임차인은 매출액 감소 비율에 따라 임대료 감면을 요청할 수 있는데 임대료 감면액의 1/2 이상은 면제하도록 권고하였음.
- 만약 월 100만 원의 임대료 매장의 매출이 60% 감소한 경우 임대료의 60%에 해당하는 60만 원을 감면할 수 있고, 그 절반인 30만 원을 면제, 나머지는 상환유예를 요구할 수 있음.

2) 독일

- 당사자 단체 사이의 자율 협약으로 아래와 같은 내용의 가이드라인에 합의하였음.
- 협의 개시 요건은 ① 소매업자로 ② 코로나19로 인해 영업을 하지 못한 사업자입니다. 별도의 매출감소 요건은 없음
- 위 요건에 해당하는 임차인은 영업을 하지 못한 기간 동안 발생한 임대료의 50%를 면제하도록 요구할 수 있음.

3) 싱가포르

- 정부로부터 직접 임대료, 조세 상환 등의 경제적 이익을 받은 만큼,

○ 임대인은 반드시 임대료를 면제하도록 하였음.

- 협의 개시 요건은 ① 임차인이 연매출액 기준 1억 싱가포르달러(약 890억 원) 미만의 중소기업이고, ② 2020년 4월과 5월의 매출액이 2019년 4월과 5월의 매출액보다 35% 이상 감소하였어야 함.
- 위 요건에 해당하는 경우 임차인은 최대 4개월의 임대료를 감면받게 됨.

〈각국의 임대료 감면 기준〉

구분	연매출기준 적용 대상	매출액 감소 적용기준	감액 비율/액수
호주	5천만 호주달러 미만 (약 425억 원)	2019년 평균 매출액보다 2020년 평균 매출액이 30% 이상 감소	임대인 임차인간 자율 협의 (매출액 감소 비율에 따라 임대료 감액한 금액의 50% 이상 면제 권고)
독일	소매업자	코로나19로 영업 못한 기간	영업 못한 기간 임대료의 50% 감액
싱가포르	1억 싱가포르달러 미만(약 890억 원)	2019. 4. ~ 5. 매출액보다 2020. 4. ~ 5. 매출액이 35% 이상 감소	최대 4개월분 임대료 전액

2. 우리나라의 임대료 감면 관련 조치 사항

1) 상가건물임대차보호법 개정

- 코로나 등에 의한 경제사정의 변동에 따른 임차인의 차임감액청구권 (2020. 9. 29. 상가임대차보호법 개정)과 계약해지권을 도입(2022. 1. 4. 상가임대차보호법 개정).
- 계약 갱신 요구 특례 및 차임감액 청구권(2020. 9. 29. 개정)
 - 임차인이 이 법 시행일부터 6개월까지의 기간 동안 연체한 차임액은 제10조제1항제1호, 제10조의4제1항 각 호 외의 부분 단서 및 제10조의8의 적용에 있어서는 차임연체액으로 보지 않도록 하되, 연체한 차임액에 대한 임대인의 그 밖의 권리는 영향을 받지 않도록 함(제10조의9 신설).
 - 차임 등의 증감청구권 사유에 ‘제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동’을 명시함(제11조제1항). 제1급감염병에 의한 경제사정의 변동으로 차임 등이 감액된 후 임대인이 증액을 청구하는 경우에는 증액된 차임 등이 감액 전 차임 등의 금액에 달할 때까지는 대통령령으로 정하는 기준에 따

른 비율(5%)을 초과하지 못하도록 한 증액상한을 적용하지 않도록 함(제11조제3항 신설).

○ 계약 해지권(2022. 1. 4. 개정)

- 임차인이 3개월 이상 감염병 예방을 위한 집합 제한 또는 금지 조치를 받음으로써 발생한 경제사정의 중대한 변동으로 폐업한 경우에는 사정변경을 이유로 임대차계약을 해지할 수 있도록 명문의 규정을 마련(2022. 1. 4. 개정).
- 서울시 공정임대료 운영사업, 전주시 매출연동형 임대료 시범 운영사업, 공공기관 소유 상가 임대료 감면 등 코로나-19 대응 사업과 착한 임대인 사업과 같은 민간의 자발적인 임대료 인하에 대한 지원책도 마련함

Ⅲ. 매출액 변화에 따른 조정임대료의 의미

1. 임대료 관련 개념 정리 및 평가방법의 이해

- 임차권(賃借權)이란 임대차계약에 의하여 임차인이 목적물을 사용·수익할 수 있는 권리이며, 임차권의 성질은 임대인의 사용수익하게 할 채무에 대응하는 임차인의 사용수익청구권이라는 채권에 부수하는 일종의 권리이므로 임대인 이외의 제3자에 대하여 이것을 주장하여 대항하지 못하고, 임차권은 채권으로서 일반적으로 용익물권에 비하여 임차인의 지위가 약하므로 특히 부동산에 대해서는 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법 등의 특별법에 의하여 임차인 권리 보호가 강화되고 있는 추세임.
- 차임(賃賃)이란 임차권의 대가로서 지급되는 금전 및 기타 물건을 말하며, 차임과 같은 의미로 사용수익권의 대상이 토지인 경우에는 지대(地代), 지료(地料), 주택 등 임대차 관계에서는 차임, 월세, 월임대료 등으로 부르기도 함.
- 시장가치의 의미
 - 감정평가 대상이 되는 물건이 시장에서 거래될 때 형성될 수 있다고 인정

하는 추상적인 가격개념. 시장가치는 거래 당사자가 자유의사, 이기적 동기, 시장상황 숙지, 충분한 시간, 특수한 사정이 없다는 조건이 만족 될 때 성립 할 수 있는 가치임(부동산용어사전)

- 감정평가에 관한 규칙에는 “감정평가 대상이 되는 토지 등의 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립 될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액(價額)” 을 말한다고 규정(감정평가에관한 규칙 제2조 제1호)

〈임대료 감정평가방법〉

구분	내용
「감정평가에 관한 규칙」 상 임대료 평가방법	임대료를 감정평가할 때에 임대사레비교법을 적용해야 한다(감정평가에 관한 규칙 제22조) 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 “주된 방법”이라 한다)을 적용하여 감정평가해야 하며, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있으며, 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액(이하 “시산가액(試算價額)”이라 한다)을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 하고, 주된 방법에 따라 산출된 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있음.
임대사레 비교법	대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사레와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법 ※ 비준임료 = 임대사레 임대료 × 사정보정 × 시점수정 × 가치형성요인 비교
적산법	대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료(사용료를 포함)를 산정하는 감정평가방법 ※ 적산임료 = 기초가액 × 기대이율 + 필요제경비
수익분석법	일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법 ※ 수익임료 = 순수익 + 필요제경비 (순수익 = 기업전체의 순수익(총수익-총비용) - 부동산 이외의 경영, 노동, 자본에의 귀속수익)

○ 조정 임대료의 산정시 기준임료 및 평가방법

- 특수한 경제변동상황을 전제로 하는 비시장가치를 기준으로 한 특정임료의 산정 : 코로나 상황의 지속으로 임대료의 하락이 정착되어 있는 상황

이라면 하락된 임대료는 새로운 시장가치로서의 성격을 갖는다고 할 수 있음. 하지만 본 가이드라인에서는 코로나로 인하여 일시적 매출이 감소된 특수한 상황을 가정한 임료이기에 특수한 경제상황을 전제로 하는 비시장가치 기준, 특정임료라 할수 있음.

- 수익분석법을 중심으로 하는 평가방법의 적용 : 기존의 임대료 평가방법은 시장가치를 중심으로 임대사레비교법을 중심으로 판단하는 방식임. 하지만 조정임대료 산정시에는 비시장가치를 전제로 하는 특정임료의 산정이기에 임대사레비교법의 적용이 곤란함. 따라서 수익의 감소에 따른 효과를 판단하기 위하여 수익분석법을 중심으로 과업 목적에 맞게 수정하여 평가함.
- 임차인 입장에서 코로나 등 감염병으로 인한 일시적인 매출액 감소분을 반영하되, 해당 영업장을 운영하기 위한 최소한의 유지비용, 매출액 감소로 인한 손실액의 규모 등 해당 영업장 유지에 필요한 수익성 측면을 고려하고, 해당 영업장의 창업을 위해 투입된 투자 비용의 규모, 즉 임차인의 투자 원가 측면을 참조하여, 매몰 비용의 회수에 필요한 기간의 유예 등을 고려하고, 코로나 감염병 이후에 신규 체결된 계약 사항 및 임대료 등의 시장성 측면을 고려하여 수익성, 원가성, 시장성의 3가지 측면을 종합적으로 검토하여 평가할 수 있음.
- 임대인 입장에서 코로나 등 감염병으로 인한 일시적 매출액 감소로 인한 임대료 조정액 산정시 해당 상업용 부동산의 유지 관리를 위하여 투입되는 최소한의 비용, 대출에 대한 이자상당액, 유지관리비, 재산세 등의 최소 유지비용을 주장하고 이에 대하여 임차인의 매출액 감소분에 따른 손실액 규모와 병행하여 검토할 수 있음.

2. 조정 임대료의 분담 비율의 분석 및 결정 기준

1) 임대인에 미치는 영향의 분석

- 임대인의 금융비용 증가 분석 : 감소된 임대수입으로 금융부담이 가중될 수 있으므로 상업용 부동산의 대출 비중 및 금리변화에 따른 부담의 변화 분석 필요

- 임대인의 수익률 변화 분석 : 임대인의 투자수익률은 소득수익률과 자본 수익률로 구성됨. 이중 임대료의 감소는 직접적인 소득수익률의 감소와 함께 향후 자본수익률의 감소 또는 상업용 부동산가격의 하락으로 이어질 수 있음. 이에 임대인의 수익률 변화 분석이 필요
- 향후 부동산 가치 변화의 분석 : 담보평가에 있어서 해당 건물의 수익 자료는 매우 중요한 참고자료이기에 수익의 감소는 담보가치의 하락으로 이어지고 이는 종국적으로 부동산 가치의 하락으로 이어질 수 있으므로 이에 대한 보완책 필요

2) 임차인에 미치는 영향의 분석

- 임대료감액 청구 가이드라인에서는 매출액의 변화에 따라 기업의 존속 여부가 결정되고, 30%의 매출액 감소는 소상공인 경영 환경을 급격하게 악화시킨다고 판단되어 매출액 30%감소를 임대료 변동 요인 발생 기준으로 정하였으며, 중소기업중앙회의 조사에 따르면 감염병 상황에서 소상공인의 절반 이상이 ‘매출액이 30% 이상 감소’ 한 경험이 있다고 응답한 바 있음.
- 매출액이 30% 이상 감소한 경우를 대상으로 하되, 매출액 감소로 인하여 해당 영업장이 지속이 가능한지 여부, 임차인의 투자금 등을 고려할 때 임차인이 입게되는 손실의 규모 등을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있음.

3) 정부의 제도적 보완 및 최종 분담 비율의 판단

- 정부의 제도적 보완
 - 감소된 임대수익의 보전 가능여부 분석 : 감소된 임대수익의 보전차원에 서의 금리변경 및 감세 등의 제도적 보완책 필요
- 최종 분담 비율의 판단
 - 매출감소에 따른 임대료 감면에 대한 임차인, 임대인, 정부 및 금융기관 의 부담비율의 판단

- 임대료 나눔제 적용시 코로나 등 감염병으로 인한 매출액 감소분의 판단 기준, 조정 임대료의 산정 방법 등을 적용하여 임대인과 정부의 부담금액을 배분하는데 활용할 수 있을 것임.

IV. 분쟁 조정 절차

1. 분쟁 조정 신청 시의 기초적 조사사항

- 분쟁조정 신청 시에는 서울시 분쟁조정위원회 신청양식을 참조하여 신청인의 인적사항 및 분쟁 요지 등을 간략하게 기재하도록 하여 신청을 받은 후에, 추후 조정절차를 통하여 임대차분쟁조정위원 또는 감정평가사 등 전문위원이 아래 내용을 중심으로 하여 신청인 및 상대방과의 인터뷰 등을 통하여 조사하여 정리하여야 함.
- 신청인에게 많은 사항을 기재하도록 하면 조정신청의 문턱이 높아지며, 오기, 오류 가능성이 있으며, 인터뷰 등을 통하여 전문위원이 영업상황을 종합적으로 청취하고 분쟁 내용을 파악하는 것이 효율적이며, 분쟁 당사자가 아닌 3자의 시각에서 분쟁 내용과 사실관계를 객관화시키는 절차가 반드시 필요함.

적용 기간의 제시	2) 임차인의 손익분기점에 따른 영업장 유지 손실액, 3) 임대인의 부동산 보유비용에 따른 수인한도, 4) 인근 시장상황 검토를 통한 인근 임대료 등을 검토한 후 비교형량하여 조정 임대료를 제시함
-----------	--

2. 매출액 관련 사항

1) 매출액의 추정 방법

- 원칙적으로 매출액은 해당 영업장의 전 영업기간 동안의 영업자가 제시하는 손익계산서 또는 관할 세무서에서 발급하는 부가가치세과세표준증명서상 과세기간별 총 매출액 기준으로 하며, 최소 3년 이상의 매출액의 평균액을 기준으로 함.
- 전 영업기간의 매출액을 보면 해당 영업장의 매출액의 변동 내역을 파악할 수 있으며, 매출이 점차 증가하는 추세에 있는지, 감소하는 추세에 있는지 등을 점검하고 영업자와의 면담 과정에서 증감의 원인에 대하여 질문하고, 그에 대한 의견을 기재함.
- 업종에 따라서는 계절적으로 매출 변동요인이 있는 경우가 있으므로, 해당 영업장의 매출내역을 통하여 매년 같은 패턴이 반복되고 있는지 파악해볼 수 있음. 일례로 카페/음료 판매점의 경우에는 겨울보다는 여름의 매출이 높고, 장마기간이 긴 여름보다는 무더위가 길게 지속된 여름 매출이 높은 편이나, 계절적 특성 또한 상권의 특수성에 따라서 차이가 날수 있으므로 영업자인터뷰, 손익계산서 내용, 유동인구 분석, 상권 특성의 검토, 탐문, 조사 등을 통하여 종합적으로 판단하여야 함.
- 전 영업기간의 매출액 중 어느 특정기간의 매출액이 크게 높거나 낮은 경우에는 영업자 인터뷰 등을 통하여 원인을 분석하고, 진술이 타당한 경우에는 평균 매출액 산정시 특정 시점의 매출액을 가감할 수 있음.

2) 매출액의 확인이 어려운 경우 보조적 추정 방법

- 원칙적으로 매출액은 영업기간 최소 3년이상을 기준으로 하나 실제 영업기간이 3년 미만인 경우, 영업기간 동안의 매출액 중 평균 수준에서 벗어

나는 경우가 있는 때에는 그 원인을 분석하고, 특정 시점의 매출액을 가감할수 있음.

- 한국은행에 따르면 금액기준으로 2018년 가계지출 중 상품 및 서비스 구입에 대한 현금결제 비중은 19.8%를 기록하는 등 일본(48.2%), 유로존(53.8%)과 비교하여 현저히 낮은 수준이며, 커피/음료점, 음식점 등의 경우 영업자들의 현장 진술에 따르면 카드매출비율이 80~90% 수준이라고 하나, 업종이나 상권의 특성에 따라서 소액거래가 중심이거나, 업종이 영세하거나, 현금거래 시 높은 인센티브를 부여하는 경우 등에는 현금 거래비율이 높은 경우가 있으며, 이러한 경우 어떤 방법으로 매출액을 추정할 것인지 조정절차에서 검토가 필요함.
- 매출액 확인을 위하여 요청할 수 있는 자료로는 수기 장부, 포스기에 입력된 매출 내역, 영업자 통장에 입금된 내역, 영업자와 직원(아르바이트생)의 관리 장부 또는 동업자간 정산내역 등이 있을수 있으며, 손익계산서 등의 객관적 매출 자료 또는 매출액으로 추정되는 통장 입금내역이 아닌 경우에는 제시하는 금액이 인근 상권의 동종 업종의 매출액에 비하여 타당한 것인지 검증이 필요하며, 감정평가사는 매출액을 확인할 수 있는 별도의 검증자료가 있는지 확인한 후에, 현장 조사시에 인근 동종 영업자에 대한 탐문, 유사업종의 권리금, 상가 매물 등을 통한 가장 탐문, 해당 업체의 투자금액, 유동인구 등을 기준으로 하는 매출 추정 등을 통하여 다각적으로 검증할수 있음.
- 현금매출의 비중이 높은 동네목욕탕(사우나)의 경우 월간 수도요금고지서를 이용, 물(상수도)사용량 등을 통하여 매출을 추정한 사례가 있으며, 코인노래방의 경우 주로 아르바이트생이 관리하여 정리한 포스 매출 내역, 영업자 통장 입금액을 통하여 매출을 추정한 사례가 있으며, 개당 1,000원에 판매하는 호떡집의 경우, 10분 동안 제조할 수 있는 호떡의 최대 수량, 호떡 재료의 매입영수증 등을 통하여 매출액 확인하는 방법 등이 있으므로, 업종의 특성을 고려하여 영업자와의 인터뷰를 통하여 최대한 매출액을 추정할 수 있는 자료를 확보하여야 함.
- 손익계산서 등 매출액과 실제 매출액이 상이한 경우에는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 같은 업종 비슷한 규모 영업의 일반적

인 영업이익률 또는 국세청장이 고시한 표준소득률 등을 적용하여 통하여 적정성을 검증해볼 수 있음.

- 제시된 자료 중 매입(매출원가)금액이 비교적 명확한 경우에는 업종별 부가가치율 등을 통하여 추정할 수 있으나, 대부분 매입(매출원가)가 명확한 경우에는 매출액 또한 명확한 경우가 대부분이며, 매출액이 적은 간이과세자의 경우 매출액 적정성을 검토하는 보조적 수단으로 활용 가능하며, 서울특별시 우리마을가게 상권분석 서비스를 통하여 서울시내 주요 상권의 업종별 매출액을 데이터를 통하여 평균적인 변동 추세, 수준을 파악하는데 참고적으로 활용할 수 있음.

3. 매출원가 및 판매비 및 일반관리비 등 비용 관련 사항

1) 매출원가의 추정 방법

- 매출원가는 물품 등의 판매업종(ex.의류, 악세서리, 문구류)인지 여부, 식음료/음식점인지 여부(카페, 음식점), 최초의 인테리어 등 투자금액이 큰 영업장(ex.노래방, 숙박업)인지 여부, 영업자 개인의 기술 등이 중시되는 영업장(ex.미용실, 네일)인지 여부, 유동인구가 많은 중심 상권에 소재하는 영업장인지, 개인의 기술이나 영업능력이 중시되는 동네 상권 영업장인지 여부 등에 따라 매출 원가 및 비용구조가 상이함.
- 일반적인 중소규모 영업장의 경우 매출원가 외 판매비 및 일반관리비 중 대부분은 인건비 및 임대료가 차지하고 있음.
- 프랜차이즈 업종의 경우 프랜차이즈 본사로부터 판매물품이나 원재료 등을 공급받는 경우가 많으므로, 매출원가 등의 파악이 용이한 편이나, 프랜차이즈 업종에 따라 특수한 수익배분 구조가 있는 여부를 별도로 살펴야 함.
- 매출원가 외에 판매비 및 일반관리비의 경우 인건비와 임대료가 차지하는 비중이 가장 큰 편이며, 일부 상권이 양호한 시설업종(노래방 등)의 경우에는 매출원가와 인건비 비중이 적은 편이므로 제반 비용 중 임대료의 비중이 가장 큼.

2) 매출원가 및 판매비 및 일반관리비의 추정을 위한 보조적 방법

- 손익계산서가 있는 복식부기기장 의무자의 경우에도 비교적 비중이 높은 인건비 항목의 경우 손익계산서에 누락되어있는 경우가 많으므로, 조정신청인 진술 등을 청취하며, 매장의 규모에 다른 통상적인 필요 인원수, 매출액 규모 등에 함께 검토하여 판단하여야 함.
- 복식부기기장 의무자와 달리 간이과세자의 경우에는 손익계산서 등을 통하여 판매비 및 일반관리비 등의 확인이 어려우므로 매장의 규모, 사업의 내용, 매출액 대비 비용의 적정성 비교 등을 통하여 영업 상황 인터뷰 내용에 기초하여 비용 항목별 영수증(관리비, 매입영수증, 전기요금 납부 확인서), 직원급여이체 내역, 기타 운영 자금 지급 이체내역 등을 제출하도록 하여 해당 사업장의 규모와 비교하여 적정성을 확인함.
- 간이과세자를 위하여 국세청에서 업종별 평균적인 경비비율의 개념인 단순경비율 또는 기준경비율을 제시하고 있으므로 이를 보조적 수단으로 검토할 수 있음.

4. 손익분기점 매출액의 검토

- 업종과 매장의 규모, 매출액 규모, 매출액 대비 원가비율, 이익률에 따라 매장 유지에 투입되는 고정비용이 상이하며, 매출액 감소에 따라 연동하여 변동되는 비용(매출원가, 인건비(인건비는 매출액에 따라 계단식으로 증가-변동비와 고정비의 성격을 모두 가짐)), 매출액과 관계없이 고정적으로 지출되는 비용(임대료, 관리비, 보험료 등), 재고에 대한 위험부담과 이로 인한 손실분, 영업자 본인이 직접 운영하는지, 고용 인력만을 이용하여 운영하는지 여부 등을 모두 검토하여 분석하여야 함.
- 손익분기점 분석을 통하여 임대료가 영업장의 매출액에서 차지하는 비율, 임대료가 해당 영업장의 수익구조에 미치는 영향을 분석하고, 손익분기점 매출액의 분석에 기반하여, 임대료의 조정을 통하여 총 손실액 중 임차인과 임대인이 손실액을 어떻게 분배할 것인지에 대한 기준과 조정안을 도출하는 근거로 삼을 수 있음.

5. 해당 영업장이 소재하는 상권 분석 및 인근 신규임대료 검토

- 상권은 배후지의 특성에 따라서 아파트 배후지에 기반하는 아파트상권, 지하철역 역세권 상권, 학교 주변 상권, 주택가 진입로 상권, 오피스 상권 등으로 나눌 수 있으며, 주요 구매고객의 구매 패턴, 구매 고객의 소득 수준, 유동 인구의 흐름, 상권 변동의 흐름과 함께 주변 상가의 권리금과 임대료 변동 내역, 공실률의 증감 등을 통하여 상권의 현황을 검토함.
- 조정 대상 점포의 매출감소가 코로나 등으로 인한 경제사정 변동으로 인한 상권의 전반적 침체에 기인한 것인지, 대상 점포 영업자의 개별적 사정에 따른 것인지 여부 등을 검토할 수 있는 기준이 되며, 코로나 등의 재난 상황 이후 해당 상권 내의 공실률 증감, 코로나 등으로 인한 상권 변동 상황 이후에 신규로 체결된 임대료를 검토하고, 권리금의 증감 내역 등을 통하여 상권의 특성과 변동내역을 파악하고, 임대료 조정 기준으로 삼을 수 있음. 통상 상권이 좋을수록 권리금이 높아지고, 권리금이 높아지면서 임대료가 함께 상승하는 추세를 보이며, 상권이 침체될수록 권리금이 우선적으로 감소 또는 소멸하고, 후행적으로 임대료가 감소하는 추세를 보임.

6. 조정임대료의 적용 기간의 제시

- 차임감액은 경제사정의 변동요인이 해소되는 시점을 원칙으로 하되, 정상적인 영업 상황으로 회복하는 기간을 고려하여 결정하여야 하나, 경제사정의 변동 요인의 해소 및 정상적인 영업상황 회복 모두 불확정 개념이므로 분쟁 조정을 통한 임대료 조정액 제시 당시에 적용 기간을 확정하는 것이 추후 불필요한 분쟁을 예방할 수 있음.
- 차임감액은 경제사정의 변동의 원인과 지속 예상 기간 등을 고려하여 조정절차에서 해당 상권의 현황에 따라 6개월, 1년 등으로 특정한 후에, 해당 기간이 경과한 후에도 회복되지 않는 경우 다시 조정절차를 거치도록 하는 방안을 제시함.

IV. 결론 및 정책적 시사점

1. 연구의 요약과 결론

- 코로나19의 확산 및 장기화로 소비 위축, 유동인구 감소 등의 영향으로 많은 소상공인, 자영업자가 매출 감소, 채무와 조세, 인건비 등 고정적 지출로 존폐의 위기에 처해 있음
- 매출 손실 등에 대한 보상과는 별도로 상가 등 임대차보호법을 개정하여 코로나19 방역과 예방조치에 의한 경제사정의 변동에 따른 차임감액을 청구할 수 있는 근거를 마련한 바 있음
- 본 연구는 임대인과 임차인이 사적자치의 원칙에 따라 자율적으로 차임을 감액하는 경우 외에, 분쟁조정기구의 조정을 통해 차임감액을 신청한 경우 차임감액의 기준을 설정하기 위한 가이드라인을 제시하기 위한 목적에서 국내외 사례, 코로나19 전후 경제사정의 변동 지표, 합리적인 차임감액의 기준을 제시했음
- 차임감액을 결정하기 위한 의사결정 프로세스는 다음과 같음
 - (감액기준액) 감액 기준금액 = 현 임대료 × 사업자의 매출액 감소율
 - (매출액감소율) 현재 계약임대료에 코로나 이전 평균 매출액 대비 코로나 이후 감액청구 시점 직전 평균 매출액의 감소율을 적용
 - (임대인의 수인한계) 임대 점포에 대한 표준적 대출 조건에 따른 이자 상환액 + 기타 임대료에 따른 고정경비(재산세, 화재보험료 등)
 - (임차인의 수인한계) 임차인의 손익분기점 매출액보다 감소한 매출액이 적은 경우, 코로나 19로 인한 영업손실액을 0으로 하는 월세 초과분은 납부 면제 또는 유예를 권고
 - (신규 임대차계약 가능성과 신규임대료 수준 반영) 동일 상권 내 비교 가능한 점포의 신규 임대차계약이 가능한 경우, 신규임대료 기준 조정임대료 수준으로 결정할 수도 있음
 - 차임감액기간은 차임감액청구 시 요청한 시점부터 경제사정의 변동요인이 해소되는 시점까지를 원칙으로 하되, 정상적인 영업상황으로 회복하는 기간을 추가로 고려해 결정할 수 있음

2. 정책적 시사점

- 임차인이 경제사정의 변동 등으로 기존 계약임대료가 상당하지 않다고 여길 경우, 임대인에게 차임감액을 쉽게 청구하고, 임대인도 이를 수용하여 상생할 수 있는 사회적 분위기 조성이 필요함
 - 특히 경제사정의 변동으로 임대차계약의 두 당사자 중 일방이 경제적 손실이 큰 경우 고통 분담과 상생의 공감과 연대의식이 강하게 요구됨
 - 임대료 증감과 관련한 분쟁조정 실효성을 높일 수 있도록 임대인과 임차인의 일방이 분쟁조정을 신청할 경우, 다른 일방의 의사와 무관하게 조정 절차에 돌입할 수 있어야 함
 - 임대인이 임차인의 차임감액청구를 수용하여 차임을 감액한 경우 정부(조세감면 등), 금융기관(대출이자 감면 내지는 유예) 등 다른 이해관계자의 지원도 필요
- 매출 등 자영업자와 소상공인의 매출, 영업비용 등에 대한 정보 축적이 필요함
 - 상가 등 공간을 사용하는 사업자는 매출, 영업비용(특히 임대료, 인건비 등 고정적 비용) 등에 대한 정보를 자발적으로 입력할 수 있는 시스템을 개발하여 운영할 필요가 있음
 - 또한, 주택의 전월세신고제와 유사한 상가 등 전월세신고제를 도입하여 상가 등의 임대료 정보 시스템 구축도 필요(상가 등은 임차인 교체 시 권리금을 수수하는 관행이 있고, 법적으로도 보호하고 있으므로 이에 대한 거래 정보도 신고하게 해야 함)

<제목 차례>

I. 서론	1
1. 연구목적 및 필요성	1
2. 연구내용 및 방법	2
II. 국내외 사례와 시사점	3
1. 해외의 코로나-19 대응 임차료 관련 해외사례 개요	3
2. 퇴거금지(해지금지) 입법례	5
1) 미국	5
2) 영국	5
3) 독일	5
3. 각국의 임대료 관련 정부지원 내용	6
1) 영국	6
2) 미국	7
3) 일본	8
4) 프랑스	9
5) 캐나다	9
6) 독일	10
7) 싱가포르	10
8) 기타	12
4. 임대인에 대한 임대료 감면권고 방식의 도입	12
1) 호주	12
2) 독일	15

5. 우리나라	17
1) 개정취지	17
2) 주요내용	18
3) 계약해지권 도입	19
6. 해외 사례의 시사점	19
III. 사정변경 식별과 차임증감 기준	20
1. 사정변경 여부의 판단 기준	20
1) 관련 법리	20
2) 사정변경 여부의 판단기준	24
3) 임대료 분쟁 조정 사례	30
4) 임대료 분쟁 관련 법원 판례	56
5) 사정변경 판단 기준	68
2. 차임증감액 판단 기준	69
1) 일반론	69
2) 법무부안	72
3) 감액청구가능액 산정방안	73
4) 임대료 조정 순서	77
5) 변경차임 적용 기간	105
3. 매출액 변화와 조정 임대료	105
1) 임대료 관련 개념정리 및 평가방법의 이해	105
2) 매출액 변화에 따른 임대료 산정(비율임대차 방식)	109
3) 코로나-19 이후 상가임대료에 미치는 영향	112
4) 감소 임대료의 분담 비율 분석 및 결정	114
IV. 결론 및 정책적 시사점	116

1. 연구의 요약과 결론	116
2. 정책적 시사점	117
참고문헌	118
<부록 1> 코로나19 이전 2018년 자영업 경영실적	120
<부록 2> 코로나19 이후 소기업·소상공인 경영실태	124
<부록 3> 서울지역 대표상권의 매출액과 임대료 시세	130
<부록 4> 경제사정의 변동 식별 지표	139
<부록 5> 임대료 분쟁 관련 법원 판례	146

<표 차례>

<표 1> 독일의 코로나19 극복지원	11
<표 2> 싱가포르의 임대료 면제 내용	12
<표 3> 임대료 조정액 산정 절차	76
<표 4> 자영업자의 상가 소유/임차 여부와 임차 유형	110

<그림 차례>

<그림 1> 소상공인 체감 경기지수(BSI)	28
<그림 2> 가계소비지출 증감률(전 분기 대비, 단위 : %)	28

I. 서론

1. 연구목적 및 필요성

○ 필요성

- 코로나 19 확산 방지 및 예방을 위해 시행한 소상공인의 영업제한은 영업 손실로 이어져 소상공인들의 임대료 부담 가중. 소상공인들에게 집중된 감염병 예방의 피해와 손실을 경감하기 위해 2020년 9월 상가임대차보호법을 개정하여 차임 등 증감청구권 사유에 ‘감염병에 의한 경제사정의 변동’ 추가
- 상가임대차보호법 제11조 제1항은 ‘차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 ① 조세, ② 공과금, ③ 그 밖의 부담의 증감이나 ④ 감염병 등에 의한 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우 행사 가능’으로 개정되었지만 경제사정 변동 및 차임증감 조정 기준이 명확하지 않고, 이를 구체화시킨 하위 입법도 존재하지 않아 증감청구권의 실효성이 떨어지고 활용도도 매우 저조한 상황임
- 차임증감청구권의 실효성을 높여 감염병 상황으로 어려움에 처한 소상공인들에게 실질적인 도움을 주기 위해서는 감염병으로 인한 ‘경제사정 변동 식별기준 및 차임증가 조정 기준’이 구체화될 필요 있음

○ 연구목적

- 본 연구는 차임증감청구권의 실효성을 높이기 위해 개정된 상가임대차보호법 제11조 제1항 내 ‘감염병으로 인한 경제사정 변동’의 구체적인 식별 기준과 경제사정 변동 인정 시 적용할 차임증감 조정기준을 제시하고자 함
- 이를 위해 사정변경에 대한 판례의 입장, 각국의 조정임대료 사례를 조사, 분석함

○ 가이드라인의 취지

- 기본적으로 가이드라인은 법적 구속력을 갖지 않음

- 당사자 사이 자율적인 분쟁해결의 기준으로 삼을 수 있으나 이를 수용하지 않는다고 위법한 것은 아님
- 그러나 가이드라인을 통한 당사자의 협의가 불성립하는 경우 이를 종국적으로 해결할 수 있는 제도와 연계할 필요가 있음
- 이에 대해서는 차임증감청구권의 행사를 비송사건 절차법 개정을 통해 비송사건 절차에서 다루는 방안이 제시된 바 있음
- 또한, 현행 분쟁조정위원회가 보다 체계적이고 설득력있는 분쟁조정안을 제시함으로써 이것이 법원의 판단을 보다 효율적으로 도울 수 있도록 하는 방안도 검토되어야 함

2. 연구내용 및 방법

○ 연구내용

- 해외입법례와 소상공인 체감 경기지수 등 국내 경제지표를 참고하여 감염병으로 인한 경제사정 변동 판단기준 연구
- 해외사례 및 감정평가 규칙을 참고하여 경제사정 변동 인정 시 적용할 차임증감 조정 기준 제시
- 코로나-19 예방을 위한 임차인 지원 해외 사례 검토
- 각 업종별, 지역별, 용도별, 매출감소비율별 등 정밀한 임대료평가를 위한 매출액-임대료 모델 설정

○ 연구방법

- 문헌연구 및 해외사례 분석을 통해 차임증감의 원리와 기준에 대해 분석하고, 국내 적용 가능성을 검토
- 국내 상가 등 임대차계약 관행과 실태 조사를 통해 매출감소 등이 임대료 부담, 수익성에 미치는 영향 분석

II. 국내외 사례와 시사점

1. 해외의 코로나-19 대응 임차료 관련 해외 사례 개요

- 코로나-19 팬데믹에 대한 각국의 재정전략은 임금노동자에 대한 고용유지 지원/ 중소기업과 개인사업자(SME)에 대한 금융지원, 세제혜택, 임대료 지원/ 그밖에 가계에 대한 현금성 지원 등으로 나누어볼 수 있음. 본 연구에서는 이 중 임대료 지원에 초점을 맞추어 살펴봄.
- 미국, 영국, 독일, 프랑스, 중국, 일본, 싱가포르의 주요국별 코로나 19 대응 재정 및 통화금융 정책 특징은 다음과 같음.¹⁾
- 미국은 여러 차례에 걸쳐 시행되고 있는 경기부양책에 이어 대규모 추가 재정 및 통화금융 정책을 추진.
- 독일은 직접 자금지원, 대출, 보증, 세금 감면의 형태로 기업의 유동성 공급에 초점을 맞추는 동시에 단축 조업 지원으로 고용 안정성을 유지.
- 프랑스는 소상공인 및 중소기업 대상 직접 자금지원, 감세 및 세금납부 유예 등 생계 및 고용 유지에 정책의 초점.
- 미국과 유럽 등의 세계 각국은 코로나 19의 경제적 충격에 대한 대응으로 막대한 규모의 재정투입을 통해 경제적 피해계층을 지원하고 총수요를 유지하기 위한 정책적 조처하였는데, 미국의 방식과 유럽의 방식은 유사해 보이지만 가장 큰 차이점은 현금성 지원의 규모와 방식 및 대상선정의 차이.
- 미국은 막대한 부채를 감당할 수 있는 세계적 신용을 가진 유일무이한 국가로 ‘헬리콥터 머니(Helicopter Money)’를 정책적으로 사용하여 효과적 인 대응을 하고 있다고 볼 수 있지만, 유로 지역의 국가들은 금융위기의 재정위기의 기억, 중앙집권화된 재정정책을 할 수 있는 존재의 부재, 재정정책에 대한 신중한 접근으로 인해 무차별적 현금지원이 아닌 선별적인 현금지원 방식을 사용하여 가장 피해를 받는 계층에 대한 맞춤형 지원정책과 경기회복 이후 나타날 수 있는 경제적·사회적 구조변화에 대응할

재원 마련을 위한 재정 공간을 확보하기 위한 정책을 사용하였음.

- 유로 지역의 국가들이 무차별적인 현금지원이 아닌 손실에 따른 보상의 개념과 저소득층 및 사회 취약계층을 대상으로 한정하여 현금지원을 한 이유는 미국과 같은 대규모의 직접지급정책이 미래에 불려올 수 있는 재정 건전성의 악화 및 새로운 변화에 대응할 재정 공간의 축소를 우려하기 때문임.
- 일본은 고용 유지와 생계지원, 대외의존도가 높은 산업의 공급망 재구축 등에 초점을 맞추는 한편, 중앙은행의 양적 완화 확대 및 기업지원 특별 오퍼레이션 등 기업을 지원하기 위한 대책을 추진.
- 싱가포르는 전체 경기부양책 지출 규모 중 약 67%를 현금 지급 및 자영업자 지원 등 가계소득 및 기업의 고용 유지를 위한 직접적인 자금지원.
- 중국은 생계지원을 위한 현금 지급이 아닌 유동성 공급을 통한 기업의 자금난 해결 및 사회보험 부담을 낮추는 지원정책 등을 통해 코로나 19에 의한 고용 충격을 최소화하는 정책을 주로 추진.
- 주요국의 재정정책으로 미국, 이탈리아, 영국, 독일, 호주 등은 긴급 예산을 마련하여 집행하였음. 미국과 홍콩은 각각 급여세와 개인소득세 감면을 시행하였음. 프랑스, 중국, 일본 등은 피해 기업 및 실업·휴직자 등을 중심으로 세제 감면 및 보조금 혜택 확대를 추진하였음. 특히 일본의 경우 상당한 규모의 임대료 직접 지원 정책을 시행하기도 하였음.
- 주요국의 금융정책으로 미국, 영국, 호주는 기준금리를 인하하였음. 중국, 홍콩, 일본, 싱가포르는 피해기업을 중심으로 금융지원 규모 확대, 이자율 감면, 상환 연장 등의 조치를 취하였음.
- 주요국의 직접 소득지원으로 홍콩, 대만, 싱가포르, 호주, 중국 지방정부 등은 직접 소득지원 조치를 확정하거나 적극 검토하였는데 구체적인 내용은 굉장히 다양하여 일반적인 범주로 정리하기는 쉽지 않음.
- 임대료 지원 정책(현금 직접지원, 세금감면 등 다양한 방식)은 각국 재정전략의 다양한 패키지 중 하나로 특히 SME에 대한 지원정책의 여러 내용 중 하나로 시행되었음. 따라서 각국의 임대료 지원 액수, 방식, 횟수, 조건 등을 평면적으로 단순 비교하기는 어려우며 경제사정 변동에 따른 지원정책 패키지 전체 연관 속에서 파악해야 함.

1) 윤은기, “코로나19 대응 재정정책 및 통화정책에 대한 해외사례 연구”(2021. 12.), 국회예산정책처

- 이상의 내용을 편의상 임대료 지원 조치에 국한하여 유형화할 경우 코로나-19 상황에서 임대료에 관한 각국의 조치는 크게 ① 퇴거금지(해지제한), ② 직접지원, ③ 감면협의(가이드라인) 등으로 나누어 볼 수 있음.

2. 퇴거금지(해지금지) 입법례

1) 미국

- 2020. 3. ‘코로나바이러스 지원, 구제 및 경제적 보장법(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act · CARES 법)’ 제정. 2020. 7.까지 4개월 동안 주택과 상가에서 임대료 연체를 이유로 강제퇴거 절차를 개시할 수 없게 함. 이후 코로나 확산에 따라 동법은 12.까지 연장 적용
- 세입자들이 거리로 쫓겨나 임시 거처 등 밀집된 곳에서 지내게 되면 코로나19가 더 확산될 수 있다는 미국 질병관리본부의 권고에 따른 것으로 알려짐

2) 영국

- 2020. 3. ‘2020년 코로나바이러스 법(Coronavirus Act 2020)’ 제정. 주택과 상가에서 임차인이 임대료를 밀렸을 때 임대인이 계약종료를 미리 통보해야 하는 기간을 2주~2개월에서 3개월로 연장(최근 6개월로 연장). 또한 명도소송(possession proceedings) 절차를 2020. 3. 27.~2020. 9. 20.까지 전면 중단

3) 독일

- 2020. 3. ‘민사, 파산 및 형사소송법상 코로나19 감염병의 영향 완화를 위한 법률’ 제정. 독일 주택과 상가의 임대인은 임차인이 2020. 4. 1.~2020. 6. 30.까지 코로나19로 인해 임대료를 체납한 경우 임대차계약 해지 불가. 임대인은 최장 2년까지 임대료 미납에 대한 해지권 행사 불

가. 다만, 2022. 6. 30.부터 임차인이 임대료를 내지 못하면 계약 해지권 부활

3. 각국의 임대료 관련 정부지원 내용²⁾

1) [영국] 자영업자소득보조금 지급, 종업원 임금 지원, 세금납부 기간 연장, 금융 지원

- 영국 정부는 코로나19로 인해 피해를 입은 자영업자에게 자영업자소득보조금 지원, 종업원 임금 지원, 세금납부기간 연장, 금융 지원 등의 지원대책을 시행
- 2020~2021년 동안 자영업자를 위한 코로나19 지원대책으로 자영업자소득보조(Self-Employment Income Support Scheme)를 세 차례 시행하였음(U.K. Government 2021a)
 - 자영업자 중 코로나19로 인하여 현재 영업 중이지만 수요가 감소했거나 영업을 할 수 없었기 때문에 이익이 현저하게 감소한 경우에 소득보조금을 신청할 수 있음
 - 소득보조금은 연 이익이 5만 파운드 이하인 자영업자에게만 지급이 가능하고, 3개월 평균 영업이익의 80%를 지급하는데, 7,500파운드를 초과할 수는 없음
- 자영업자가 코로나19로 인해 임금을 줄 수 없어 종업원을 일시 휴직시켰을 경우의 지원대책으로 일자리 대책(Job Retention Scheme)을 시행하고 있음(U.K. Government 2021b)
 - 풀타임 · 파트타임 등 모든 유형의 종업원에 대해서 임금 지원을 신청할 수 있고, 휴직기간에 해당하는 시간당 임금의 80%를 요구할 수 있으나, 1인당 월 2,500파운드를 초과할 수는 없음
- 2020.6.19. 코로나-19 대유행기간 동안 상업용 부동산 계약관계에 관한 자율적 지침을 제시
 - 임차인의 임대료 재협상 요구가 있는 경우 임대인은 임차인의 영업중지

2) 아래 ①~④는 국토정책 브리프, 2021. 3.(No.805)의 내용을 옮긴 것임.

기간, 집합제한으로 인한 영업제한의 정도와 기간, 해당 기간 동안 은행, 피용자, 거래처 등 다른 이해관계자들과의 관계, 정부의 지원, 임차인의 기존 계약조건에 따른 매출실적 등을 고려하도록 요구

2) [미국] 급여보호 프로그램, 대출상환 지원, 실업수당 확대, 임대료 지원

- 미국 정부와 의회는 2020년 3월·4월·12월 등 여러 번의 경기부양책을 발표했는데 급여보호 프로그램, 대출상환 지원, 실업수당 확대, 임대료 지원 등의 소상공인·자영업자 지원대책을 포함하고 있음
- Korea Research Institute for Human Settlements 2021. 3. 2 I No. 80504
- 미국 의회는 2020년 3월 CARES Act(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, 코로나19 원조·구제·경제 안보법)와 4월 ‘Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act’ (급여 보호 프로그램 및 건강 관리 강화법), 12월 ‘Consolidated Appropriations Act’ (통합세출법)를 통과시켜 경기부양책을 시행하고 있으며 급여보호 프로그램, 대출상환 지원, 실업수당 확대 등의 내용 포함 (김준현 2020)
- 미국 중소기업청(U.S. Small Business Administration)은 대표적인 코로나19 지원대책인 급여보호 프로그램(Paycheck Protection Program)을 운영, 이 프로그램은 중소기업·자영업자 등이 직원 임금 및 임대료 지불 등을 위해 필요한 자금을 대출해주는 것이 목적이며, 차후 대출금 전액 상환면제가 가능하기 때문에 지원금 성격임(U.S. SBA 2021a)
- 500명 이하의 직원을 가진 중소기업·자영업자 등이 1차 지원에 이어 2차 지원까지 신청할 수 있으며, 1차 지원의 경우 10명 이하 직원의 고용주, 저소득 지역의 소액대출을 위해 최소 15만 달러를 책정(U.S. SBA 2021b)
- 1차 지원 시 자영업자 등이 신청할 수 있는 최대 대출금액은 전년도 직원 임금, 자영업자 본인의 순이익, 보험료 등 직원에게 들어가는 부대비용 등을 12로 나누고 2.5를 곱한 금액이며, 약 2.5개월분의 비용에 해당

하는 금액으로 직원당 임금, 자영업자 본인의 순이익은 10만 달러까지만 인정됨(U.S. SBA 2021c)

- 대출금에 대한 전액 상환면제는 대출 이후 8~14주 기간 동안 대출금을 직원 임금, 임대료 지불 등 승인된 목적으로 사용했고, 60% 이상의 금액이 임금지불을 위해 사용해야 신청이 가능(U.S. SBA 2021b)

3) [일본] 매출 감소 사업장 지원금 지급, 임대료 지원, 사업재개 투자비 지원, 대출 지원, 세금 납부 유예

- 일본 정부는 2020년 4월에 코로나19에 따른 긴급경제대책을 발표, 재난지원금 지급 등의 개인사업자·자영업자 지원대책도 포함하여 2020년 12월에 자영업 지원, 가계 소비 촉진 등을 포괄한 경제부양책을 추가 발표
- 일본 정부는 2020년 4월에 신형 코로나19 긴급경제대책을 발표하고 의회는 이를 반영한 추경예산을 통과
- 코로나19 영향을 받아 매출 50% 이상 감소로 사업지속이 어려운 사업장에 대해 중소기업에 최대 200만 엔, 개인사업주에 최대 100만 엔까지 지급하는 소상공인·자영업자 지원대책 포함(국회입법조사처 2020a; 국회입법조사처 2020b)
- 1차와 2차 지원 시, 임대료 지불이 어려운 사업장에 대해서는 중소기업 최대 600만 엔, 개인사업자 최대 300만 엔 지급, 고용유지가 어려운 사업장에 대해 고용을 유지할 경우 1일 1인당 1만 5천 엔 상한의 100% 보조금 지급(일본 신형코로나바이러스 감염증 대책 2021)
- 사업재개 투자비로 소규모 사업장 최대 150만 엔 지급, 매출 감소로 자금 변통이 어려운 사업장에 대해 3년 무이자로 최장 5년 대출
- 매출 감소로 세금 및 사회보험료 납부가 곤란한 사업자에게 1년간 무담보 연체료 없이 납부 유예, 매출 감소로 고정자산세를 지불할 수 없는 사업장에 매상 감소 비율에 따라 납부액의 50~100% 감면 시행
- 3차 지원 시, 영업시간 단축 대상 음식점 등이 긴급사태 선언지역인 경우 1일 최대 6만 엔, 월 최대 180만 엔, 그 외 지역은 1일 4만 엔, 월 최대 120만 엔을 지급(일본 신형코로나바이러스 감염증 대책 2021)

- 자치단체장의 영업시간 단축, 수용제한, 인원제한 조치에 협조한 대기업 음식점과 영화관에 대해 해고가 없을 경우 1일 1인당 1만 5천 엔을 상한으로 100% 지원
- 고용유지지원금은 기존 조치에 1개월 연장, 이외에도 음식점 시간단축 영업으로 피해를 보는 식자재 납품업자와 이벤트 관련 사업자를 지원하고 중소기업의 무이자 대출 및 대출 상한액을 인상함

4) [프랑스] 실업급여 지원, 중소기업 재정 지원

- 프랑스는 2020년 3월부터 코로나19 지원기금을 집행하고 있으며 실업급여 지원, 중소기업 재정 지원 등 포함
- 프랑스 정부는 GDP의 20%에 해당하는 4,500억 유로 규모의 기금을 집행하여 실업급여 지원, 대출에 대한 국가 보증, 세금 납부 유예, 중소기업 재정 지원 등을 실행(국회입법조사처 2020c; 국회입법조사처 2020d)

5) [캐나다] (2020. 4. 24. 발표기준)

- (지원) 임대인이 임차인의 월 임대료를 최소 75% 인하할 경우, 정부가 월 임대료의 50%[50% 중 연방정부가 3/4, 주정부가 1/4 부담 (주별로 차이有)]를 상환면제 가능 대출(forgivable loan 임대인이 임대료의 최소 75% 할인을 제공하고 협약기간 중 동 조건으로 임대차를 유지하면 상환의무가 면제(보조금화)되나, 불이행시에는 원금+이자 상환 부담]로 임대인에게 제공 (월 임대료 75% 인하시 임차인은 25%만 부담, 임대인은 25% 손실 감수 필요). 이 임대료는 임대인에게 무이자 대출 형태로 지불되지만, 만약 임대인이 임대료의 25%를 포기하면 2020년 12월 31일부로 갚을 필요가 없는 지원금이 되는 것임.
- (대상) 월 5만 캐불 미만의 렌트비를 지출하고 있고, 코로나19로 영업을 중단하거나 매출이 70% 이상 감소한 소상공인(small business), 비영리단체 및 자선단체. 임차인들의 경우 2020년 3월 1일 이전에 사업을 개시 했으며 임대료가 월 5만 달러 미만이며 연 매출이 2,000만 달러 미만이며 코

로나-19 사태 이후 적어도 70% 정도 매출 감소가 있는 경우(2019년 4, 5, 6월 매출과 2020년 4, 5, 6월 매출을 비교 시)에 적용.

- (기간) 2020.4-6월 (3개월) 예정이었으나 9월까지 시행하였다고 함.

6) [독일]

- 2020. 3.말 독일 내에 사업장이 위치하거나 주된 사무소가 독일 내에 위치하여 독일의 세무 관청에 등록된 사업자로서, 10인 이하의 피고용인을 고용하고 있는 자영업자, 프리랜서를 비롯하여 소규모 기업에 긴급 지원금 지급. 5명 이하의 직원을 고용하고 있는 사업주에 대해서는 3개월 동안 최대 9,000유로, 10명 이하의 직원을 고용하고 있는 사업주에 대해서는 3개월 동안 최대 15,000유로까지 지급. 긴급 지원금을 신청함에 있어 피고용인 수를 산정하는 기준일자는 2020년 3월 23일. 긴급 지원금은 사업(영업) 운영상의 경제적인 어려움에 대한 보조금으로서, 예를 들어 임대료, 대출 등 금융 비용, 사업용 장비, 차량 등에 사용되어야 할 비용 등에 대해 지급될 수 있음(이승현, 2020).
- 2021년 10월 현재 제3차 PLUS 제도가 실시되고 있는데, 지원기간 중 월 매출이 2019년 동월 대비 30% 이상 감소한 기업에 대하여 임차비 등의 고정비용 중 일부를 지원하고 있음.³⁾

7) [싱가폴]

- 정가 상업시설에 대해 아래 ①과 ②를 합한 금액인 약 2개월간의 임대료를 직접 지원함(사무시설은 1개월간의 임대료 상당액). 그 후 2개월간의 임대료는 임대인이 면제해주도록 입법화 추진하여 2020. 6. 3. 법무부 발표. 이로써 상업시설은 총 4개월, 사무시설은 총 2개월의 임대료를 감면 받음.

3) 국회입법조사처, 「주요국의 재난지원금 지급사례와 분석」, 2021. 10. 26.(제214호), 7

〈표 1〉 독일의 코로나19 극복지원

구분	1차	2차	3차(PLUS 기준)
지원 기간	'20년 6월 ~ 8월	'20년 9월 ~ 12월	'20년 11월~'21년 12월
지원 대상	'20년 4~5월 평균 매출액이 전년 동기 대비 최소 60% 이상 감소	'20년 4~8월 평균 매출액이 전년 동기 대비 30% 이상 감소했거나 같은 기간 연속 2개월동안의 매출이 전년 동기 대비 50% 이상 감소	지원기간 중 월매출이 2019년 동월 대비 30% 이상 감소
지원 규모	매출 감소 비율1) 지원 비율2)	매출 감소 비율 지원 비율	매출 감소 비율 지원 비율
	40~50% 40%	30~50% 40%	30~50% 40%
	50~70% 50%	50~70% 60%	50~70% 60%
	70% 이상 80%	70% 이상 90%	70% 이상 100%
월상한액	50,000유로 (근로자 10인 이하의 경우, 5,000유로)	50,000유로	100,000유로
지급 총액	약 14억유로	약 27억유로	약 196억유로 (21년 9월말 기준)

주1: 지원 기간 동안의 월매출액이 2019년 동월 대비 감소한 비율

주2: 건물, 장비 등에 대한 임차비용, 전기·수도·청소·위생 등의 비용, 보험료 등 고정비용에 대한 비율

자료: 독일 정부 홈페이지를 참조하여 저자 재구성(최종 조회일: 2021.10.15.)

(<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/info-unternehmen-selbststaendige-1735010>,
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/10/03-coronaschlaglicht.html>)

- 2020. 5. 29. Rental Relief 발표 내용

- 대상: 중소기업인으로 2019년 세금신고 기준 연매출 1억 싱가포르달러 미만 & 2020. 3. 25. 이전 렌트 개시
- 지원금액: 상업시설(shop)은 한달 임대료 0.8배, 사무시설(office)은 한달 임대료 0.64배
- 지원방법: 2020. 7.부터 임대인에게 정부가 지급
- 싱가포르와 위와 같은 정부 임대료 직접 현금지원 외에 임대인의 재산세(property tax)를 돌려주고 이를 반드시 임대료에 반영하도록 하고 있음(Tax Rebate).
- 정부의 지원에 더해 추가로 임대인의 임대료 면제를 적용받기 위한 요건은 아래와 같음
- 중소기업인으로 2019년 세금신고 기준 연매출 1억 싱가포르달러 미만 & 2020. 3. 25. 이전 렌트 개시(위 ①) + 2019. 4.~50 수익과 비교하여 2020. 4.~5. 수익이 35%이상 하락하였을 것.

8) [기타]

- 오스트리아, 덴마크 등도 영업활동 시 고정적으로 발생하는 비용(임대료 포함)을 보조
- 오스트리아는 매출손실 비율에 상응하는 고정비보조금을 지급(예를 들어 매출 50% 감소한 경우 월 고정비의 50%를 보조)
- 덴마크는 정부의 일반적인 방역조치는 차임감액청구 사유가 되지 않는다고 해석하나, 고정비 보조 예산을 마련

4. 임대인에 대한 임대료 감면권고 방식의 도입

1) [호주]

- 취지
 - 호주의 경우 지금까지 살펴본 지원방식과는 다른 방법으로 임대료 지원에 나서고 있음. 주정부 차원에서 코로나19로 인한 임대인과 임차인의 경제사정 변동을 균형있게 지원하기 위해 신의성실의 원칙에 기초한 임대차계약 원칙(good faith leasing principles)을 발표하고, 개별 임대차 계약의 당사자는 이를 반영하여 계약 변경의 협상을 개시해야 하며 합의 도출에 실패하는 경우 구속력 있는 조정안을 통해 확정적으로 계약내용의 변경을 유도하는 내용임. 지방정부도 협의에 응한 임대인에게 세제

혜택 등을 부여하는 것으로 알려짐.

- 대상

- 2020. 4. 24.부터 6개월간 적용하며, 임차인이 일자리유지보조금(Jobkeeper Payment)의 자격요건(전년 동기대비 30%의 매출감소)에 해당하는 사업체 중 연매출 5천만 호주달러 미만인 중소기업.

- 내용

- 임대인은 코로나19 팬데믹 유행 기간 동안 ‘① 임대료 미지급으로 인한 임대 계약 해지(폐쇄/퇴거) ② 임대료 인상 (임대료가 세입자의 매출에 의해 결정되는 경우는 제외) ③ 코로나19 팬데믹 유행 기간 동안 휴업을 하거나 영업시간을 줄인 것에 대하여 임대인이 계약을 근거로 불이익을 주거나 운영 강제 ④ 임대료 미지급과 관련 은행지급보증(Bank Guarantee), 현금 보증금 (Cash Deposit), 개인 보증 또는 다른 유형의 담보에 대한 권리 행사’가 금지됨.
- 임차인 역시 계약 기간 만료 전 임대 계약을 파기할 수 없고, 임대 계약 의무를 충실히 이행해야 함.
- 임대료 감면 권고의 구체적 내용은, ① 매출액 감소 비율에 따라 임대료를 감액해야 함 ② 감액된 임대료의 최소 50%는 면제해야 함(협의 과정에서 임차인이 이를 포기할 수 있음) ③ 감액된 임대료의 면제 부분을 제외한 나머지는 지급이 유예되며 유예기간은 임대차 잔여기간 또는 24개월 중 장기에 해당하는 기간은 유예됨.

<호주 가이드라인 주요 내용 발췌>

임대차 계약의 원칙

3. 임대인은 코로나19 대유행 기간 및 이후 합리적인 회복 기간 중 임차인의 상업활동 감소 비율에 따라 임차인이 지급해야 할 임대료를 통상적인 임대료 금액의 100%까지 면제 및 유예(아래 “정의”에 설명되어 있음) 형식으로 비례적으로 감면해야 한다.
4. 임대료 면제는 코로나19 대유행 기간 동안 상기 원칙 3에 따라 임대료 가운데

규칙 행정위원회는 최소 2주마다 회의를 개최해야 하며, 이메일, 전화 또는 화상회의를 통해 연락하고 회의를 개최할 수 있다.
공식적인 회의록은 작성되지 않지만, 규칙 행정위원회는 각 회의의 주요 조치 항목과 결과를 문서로 작성한다.
규칙 행정위원회는 모든 위원의 합의에 따라 본 조항에 따른 의무를 이행하는 과정에서 특정 사안에 도움을 줄 고문을 초빙할 수 있다.

시작/종료

이 규칙은 2020년 4월 3일(호주 전국 내각회의에서 코로나19 대유행의 영향을 받는 상업용 부동산 임대차 계약에 적용할 본 규칙에 대한 원칙에 합의한 날짜) 이후 각 주/준주에서 정한 날짜부터 발효되며, 호주 연방정부 고용유지 프로그램이 시행되는 기간 동안 효력이 유지된다.

- 특징 : 독일 전국소매업자협회(HDE)와 그들의 임대인으로 구성된 독일 부동산연맹(ZIA)은 2020년 6월 코로나19로 인해 가게가 문을 닫을 수밖에 없는 기간에는 임대료 50%를 감면하는 내용의 상거래 행동강령 가이드라인에 합의함. 이는 정부 차원의 가이드라인 방식이 아니라 당사자 단체간의 협약체결 방식

2) [독일]

- 독일 전국소매업자협회(HDE)와 그들의 임대인으로 구성된 독일 부동산연맹(ZIA)은 2020년 6월 코로나19로 인해 가게가 문을 닫을 수밖에 없는 기간에는 임대료 50%를 감면하는 내용의 상거래 행동강령 가이드라인에 합의함. 이는 정부 차원의 가이드라인 방식이 아니라 당사자 단체간의 협약체결 방식.
- 위 합의는 계약의 기초가 된 상황이 현저히 변경되어 당사자에 계약의 준수를 기대할 수 없을 경우 계약이 수정될 수 있다는 독일 민법 제313조의 사정변경의 원칙을 기반으로 함. 합의내용은 임대인과 세입자는 정부의 폐업(셧다운) 조치가 있는 경우 폐업 기간 동안 임대료를 50% 감면하고, 그 이후 3개월간 임대료를 낮추도록 하고 있음. 임대 계약의 다른 구체적인 사항은 개별 임대 계약 당사자가 정하도록 함. 법적 강제력은 없으나 2020년 말까지 임대 계약 당사자에게 영향이 있는 것으로 정하고 있고, 만약 독일 입법부가 관련 입법을 하지 않는다면 추가로 6개월이 연장되도록 정하고 있음.

입니다.

- 이러한 행동 규칙은 법적 구속력이 없지만, 자발적으로 약속한 임대인과 임차인에게는 각자에 대한 책무를 나타냅니다.
- **임대료 감면은 정부 규제 폐지와 3개월의 경과 기간이 지나면 더 이상 적용되지 않습니다.** 효과는 상호 합의에 의해 결정되지만, 정부는 가장 빠른 시일에 부동산 소유자에게 유리한 지급금을 지원하도록 합니다.
- 이 행동강령은 사법적 결정을 대체하지 않으며, 처음에는 2020년 말까지 합의된 것으로 간주됩니다. 2020년 말까지 입법부가 코로나 위기의 영향과 관련된 다양한 주제에 대한 충분한 법적 근거를 마련하지 않은 경우, 추가로 6개월 연장됩니다.

5. 우리나라

- 코로나 등에 의한 경제사정의 변동에 따른 임차인의 차임감액청구권과 계약해지권을 도입(2020. 9. 29. 상가임대차보호법 개정)

1) 개정취지

- 코로나 19의 여파로 국내 소비지출이 위축되고 상가임차인의 매출과 소득이 급감하고 있는 가운데, 임대료가 상가임차인의 영업활동에 큰 부담이 되고 있는 실정임.
- 그런데 현행법에 따르면 차임연체액이 3기의 차임액에 달하는 경우 등은 계약의 해지, 계약갱신의 거절 또는 권리금 회수기회 제외 사유에 해당하여 많은 임차인이 소득 감소에 따른 차임연체로 영업기반을 상실할 위기에 처해지고 있음.
- 또한 현행 차임 등의 증감청구권 요건이 제한적으로 해석되고, 임대료의 증액상한에 의해 임대인이 수용 가능한 감액규모가 한정될 수 있어 경제적 위기 상황에도 불구하고 증감청구권이 활용되기 쉽지 않은 상황임.
- 이에 이 법 시행 후 6개월의 기간 동안 연체한 차임액은 계약의 해지, 계약갱신 거절 등의 사유가 되는 차임연체액에 해당하지 않는 것으로 보도

록 함으로써 경제적 위기 상황 동안 임대인의 계약 해지 등을 제한하는 임시적 특례를 두는 한편, 차임 등의 증감청구권 사유에 ‘제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동’을 명시하고, 제1급감염병에 의한 경제사정의 변동으로 차임 등이 감액된 후 임대인이 증액을 청구하는 경우에는 증액된 차임 등이 감액 전 차임 등의 금액에 달할 때까지는 증액상한이 적용되지 않도록 함으로써 상가임차인에게 가장 큰 고충이 되고 있는 임대료 부담을 완화하려는 것임.

2) 주요내용

- 임차인이 이 법 시행일부터 6개월까지의 기간 동안 연체한 차임액은 제10조제1항제1호, 제10조의4제1항 각 호 외의 부분 단서 및 제10조의8의 적용에 있어서는 차임연체액으로 보지 않도록 하되, 연체한 차임액에 대한 임대인의 그 밖의 권리는 영향을 받지 않도록 함(제10조의9 신설4).
- 차임 등의 증감청구권 사유에 ‘제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동’을 명시함(제11조제1항). 제1급감염병에 의한 경제사정의 변동으로 차임 등이 감액된 후 임대인이 증액을 청구하는 경우에는 증액된 차임 등이 감액 전 차임 등의 금액에 달할 때까지는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율(5%)을 초과하지 못하도록 한 증액상한을 적용하지 않도록 함(제11조제3항 신설5).

3) 계약해지권 도입

○ 개정취지

- 4) 제10조의9(계약 갱신요구 등에 관한 임시 특례) 임차인이 이 법(법률 제17490호 상가건물 임대차보호법 일부개정법률)을 말한다) 시행일부터 6개월까지의 기간 동안 연체한 차임액은 제10조제1항제1호, 제10조의4제1항 단서 및 제10조의8의 적용에 있어서는 차임연체액으로 보지 아니한다. 이 경우 연체한 차임액에 대한 임대인의 그 밖의 권리는 영향을 받지 아니한다
- 5) ③ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 제1급감염병에 의한 경제사정의 변동으로 차임 등이 감액된 후 임대인이 제1항에 따라 증액을 청구하는 경우에는 증액된 차임 등이 감액 전 차임 등의 금액에 달할 때까지는 같은 항 단서를 적용하지 아니한다.

- 코로나-19의 여파로 국내 소비지출이 위축되고 상가임차인의 매출과 소득이 급감하는 등 영업유지가 사실상 불가능하여 폐업하거나 폐업을 고려하는 상가임차인이 증가하고 있으나, 폐업하더라도 임대차계약의 구속력으로 인해 기존 임대료 지급의무에서 벗어나기 힘들어 임차인에게 과도한 부담이 되고 있는 상황임.
- 이에 임차인이 3개월 이상 감염병 예방을 위한 집합 제한 또는 금지 조치를 받음으로써 발생한 경제사정의 중대한 변동으로 폐업한 경우에는 사정변경을 이유로 임대차계약을 해지할 수 있도록 명문의 규정을 마련하려는 것임(2022. 1. 4. 개정)

○ 주요내용

- 제11조의2(폐업으로 인한 임차인의 해지권)
 - ① 임차인은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제49조제1항제2호에 따른 집합 제한 또는 금지 조치(같은 항 제2호의2에 따라 운영시간을 제한한 조치를 포함한다)를 총 3개월 이상 받음으로써 발생한 경제사정의 중대한 변동으로 폐업한 경우에는 임대차계약을 해지할 수 있다.
 - ② 제1항에 따른 해지는 임대인이 계약해지의 통고를 받은 날부터 3개월이 지나면 효력이 발생한다.

6. 해외 사례의 시사점

○ 임차인 영업장소의 보호

- 코로나 19로 임대료 체납 시 임대인의 일방적인 임대차계약 해지, 이차인 강제퇴거 금지

○ 소상공인에 대한 직접지원

- 보조금, 종업원 임금, 조세 납부 유예 등 직접 지원이 주류

○ 임대료 자율 조정 시

- 매출 감소분을 반영하여 조정(호주)
- 일시 휴업 시 임대료의 50% 감면, 이후 3개월은 임대료 인하(독일)

III. 사정변경 식별과 차임증감 기준

1. 사정변경 여부의 판단 기준

1) 관련 법리

(1) 신의성실의 원칙

- 김서기(2014)는 민법 제628조 및 그로부터 파생되어 나온 상가건물 임대차보호법 제11조에 규정되어 있는 차임 등의 증감청구권의 이론적 근거는 신의성실의 원칙의 파생원칙인 사정변경의 원칙이 아니라 그냥 신의성실의 원칙이라고 주장.⁶⁾
- 즉 임대차 계약의 양 당사자 즉 임대인과 임차인은 서로 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 해치는 내용으로 권리를 행사하거나 의무를 부담해서는 안 된다는 신의성실의 원칙이 차임 등의 증감청구권의 이론적 근거가 된다는 것임.⁷⁾ 따라서 경기침체 등으로 적정수입이 보장되지 않는 상황에서 상가건물 임차인은 보다 용이하게 높은 임대료에 대한 감액청구권을 행사할 수 있을 것임.
- 반대로 임대인도 차임 등의 증액청구권을 보다 용이하게 행사할 수 있음.(287)
- 김경세(2021)는 사정변경의 원칙에 대한 직접적인 규정이 없는 상황에서 해석론적으로 사정변경의 원칙을 인정할 것인지 여부에 관하여 학설이 대립하고 있으나, 다수설은 이를 인정하고 있다고 함.⁸⁾

6) 대법원 1996. 5. 10. 선고 95다12217 판결에 따르면 신의성실의 원칙은 “법률관계의 당사자는 상대방의 이익을 배려하여 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리를 행사하거나 의무를 이행하여서는 아니된다는 추상적 규범”으로 정의내려질 수 있음.

7) 정종암, “주택임차인 보호에 관한 연구”, 단국대학교 행정법무대학원 석사학위논문, 2008, 68면 참조.

8) 그러나 사정변경의 원칙을 인정하는 다수설에 대한 비판으로서 독일의 행위기초론적 입장에서 사정변경의 원칙의 요건을 완화해야 한다는 주장도 있음(백태승, 1992, 65-66면; 권영준, 2010, 219면).

- 다수설과 통설은 사정변경의 원칙의 이론적 근거를 신의성실의 원칙에서 파생된 원칙⁹⁾이라고 보고 있음. 따라서 상임법 차임 등의 증감청구권의 이론적 근거로는 신의성실의 원칙의 파생원칙인 사정변경의 원칙이라고 볼 수 있음.¹⁰⁾ 즉 차임 등의 증감청구권의 토대를 마련한 민법 제628조는 사정변경의 원칙을 정면으로 인정하고 받아들인 규정.
- 상임법에서 “차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있다”고 규정하고 있음.
- 이 규정은 조세와 공과금이라는 표현을 하고 있으나, 이것은 몇 개의 예시에 불과하고 중요한 것은 차임을 결정하는데 영향을 미치는 모든 경제사정의 변동이 사유가 될 것임.
- 여기에는 임차건물의 재산세·종합부동산세 등 조세의 변동, 임차건물의 유지·관리비용 등 공과금의 변동, 경기침체 여부, 인근 상가건물의 차임 및 보증금 시세, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제1급감염병, 「가축전염병예방법」 제1종가축전염병, 임차건물의 가격 변동, 임금지수의 변화, 임차인 영업매출의 증감 정도, 소비자물가상승률 등이 있으며 이를 종합적으로 고려해서 결정해야 할 것임.
- 위와 같은 경제사정의 변동은 계약기간 내에 발생하여야 하고 계약 후 일정한 기간이 지났을 때 인정될 수 있다고 볼 수 있음. 그러나 어느 정도의 기간이 지나서 발생해야 되느냐에 대하여는 구체적으로 정하여

9) 사정변경의 적용범위와 관련하여 “한국의 판례는 비록 사정변경원칙의 적용에 매우 인색하기는 하지만 그 법리를 전쟁과 같은 특수상황에 한정하여 적용하려고 하지 않고 범위의 제한없이 적용하려고 한다.”며 “사건은 전시 등에만 인정하면 혼란만 가중될 것이기에 전시나 위기뿐만 아니라 일반적으로 인정되어야 한다는 견해를 취하고 있다”고 함(송덕수, 2018, 571-573면); 위험의 관점에서 본 사정변경의 원칙은 “사정변경의 요건론은 어떤 위험이 사정변경원칙의 적용을 정당화할 정도의 위험인가를 다루고, 효과론은 그 위험을 어떤 방식으로 당사자 간에 배분할 것인가를 다룬다”는 견해도 있음(권영준, 2010, 226면).

10) 차임 증감청구권의 이론적 근거와 관련하여 “이처럼 상가건물 임대차보호법 제11조에 규정되어 있는 차임 등의 증감청구권의 이론적 근거가 사정변경의 원칙이라고 보기에는 무리가 있다”고 주장함(김서기, 2014, 285면).

말하기 어려움. 이는 계약기간이 최소 1년부터 5년까지 다양하게 존재하고, 경제사정의 변동을 야기시키는 사유가 언제 발생할지 예단하기 어렵기 때문. 따라서 일정한 기간의 경과에 대해서는 경제사정의 변동에 영향을 미치는 구체적인 사정을 고려하여 결정해야 할 것임.

(2) 위험부담

① 위험부담의 임대인 귀속 논리

- 천병주·김제완(2021)은 민법 제537조의 채무자위험부담주의를 적용하여 소상공인 임차인의 임대료 부담을 줄이고자 함.
- 집합금지명령 등으로 영업이 정지·제한된 기간은 임대인의 급부의무가 이행불능 상태임을 전제하여 임차인의 반대급부 위험부담이 소멸·감소함으로써 임대료를 청구할 수 없다고 함. 양측 모두에게 책임 없는 사유로 영업이 정지된 상황이 임대인의 급부불능이 되고, 그 위험부담(임대료)이 임대인 측에 귀속된다고 보는 것임.
- 한편 민법 제623조는 “임대인은 목적물을 임차인에게 인도하고 계약 존속 중 그 사용·수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무를 부담한다.”라고 규정. 이 규정에 따르면 집합금지명령 등으로 임차인의 영업이 정지된 상황을 ‘임대인이 계약목적물인 상가건물을 임차인에게 인도하고 계약 존속 중 그 사용·수익에 필요한 상태를 유지하지 못한 상태’로 보아 임대인이 의무를 이행하지 못한 것(급부불능)으로 본다면 임대인은 그 기간의 차임을 청구할 수 없음(민법 제537조). 그리고 임차인이 이 기간에 해당하는 차임을 이미 지급했다면, 반환청구를 할 수 있음(민법 제618조).

② 위험부담의 임대인 불귀속 논리

- 박미화·박종찬(2021)은 민법상 임대인의 급부불능으로 인한 위험부담이론을 통해 집합금지명령 기간의 임대료 청구를 할 수 없는가에 대해 고찰.
- 집합금지명령 등으로 임차인의 영업이 정지된 상황은 임대인의 급부불

능으로 볼 수 없으므로 동 기간 임대인에게 임차료의 위험부담이 귀속 되지 않는다고 봄. 따라서 임대인은 집합금지명령 기간의 임대료를 청구하지 못할 이유가 없음.¹¹⁾

- 위험부담의 적용에 있어서 매매계약과 임대차계약은 다른 부분이 많음. 그리고 집합금지명령은 우연에 의한 사고가 아니고 행위에 대한 책임주체는 국가라고 보아야 함. 임대인의 급부불능으로 볼 수 있다는 주장이 근거하는 ‘방해제거의무’를 임대인의 사용·수익에 필요한 상태를 유지할 의무에 포함한다고 하더라도 여기의 ‘방해제거의무’는 ‘상가건물’ 자체의 직접적 사용과 관련한 사용·수익할 상태 유지라고 보아야 함.
- 따라서 상가건물의 직접적 사용과 관련이 없다고 볼 수 있는 정부의 행정조치로 인한 간접적 영향으로 인한 문제까지도 임대인의 급부의무에 포함하여 급부불능을 도출할 수는 없음.
- 나아가 로마법 등의 지배영역이론관점에서 볼 때도 집합금지명령으로 영업이 정지된 기간에도 임차목적물을 여전히 임차인이 직접 지배하면서 ‘사용 중’이라는 점에서 임대인의 급부불능은 인정할 수 없음.

(3) 불가항력(force majeure)

- 조인영(2020)은 불가항력은 무과실 중에서도 외부성이 인정되는 예외적인 사유로서 무과실책임에 대해서도 면책사유로 작용할 수 있고, 비록 그 인정가능성이 극히 제한적이라고 하더라도 COVID-19와 같이 예외적인 사정에서는 이를 적용할 수 있는 여지가 적지 않으므로, 그 요건을 보다 구체적으로 살펴볼 필요 제기. 비교법적으로, 프랑스는 개정 민법에서 불가항력의 정의규정을 두면서 외부성, 예견불가능성, 항거불능성을 그 성립 요소로 명시하였고, 독일은 정의규정을 두고 있지는 않지만 판례와 학설에서 위 세 가지를 판단 기준으로 삼고 있음. 영미법에서는 불가항력적인 사정 발생시 계약좌절의 법리가 적용되는데, 이행불능, 계약 목적 성취불능, 위법성 등이 그 판단 요소로 고려됨. 국제물품매매계약에 관한 UN협

11) 프랑스는 전통적으로 사정변경을 인정하지 않으며, 최근 임의규정으로 이를 도입했기 때문에 법원이 소극적인 태도를 보인다고 함(황재훈, 2021).

약서(The United Nations Convention on Contract for the International Sale of Good : CISG)는 불가항력이라는 표현을 직접적으로 사용하지 않지만, 외부성, 예견불가능성, 회피불가능성이 인정되는 장애사유가 있을 경우 책임이 면제되도록 하고 있음.

- COVID-19에 적용하면, 정부의 각종 규제조치가 불가항력에 해당하는지는 계약 체결 시점에서 그러한 규제조치를 예견할 수 있었는지 여부에 따라 판단이 달라질 것이며, 채무자나 그 피용자의 COVID-19 감염은 채무의 성질(부채체적 작위의무인지 여부)과 회피가능성 여부에 따라 달라질 것임. 그러나 COVID-19 사태로 인한 생산 차질이나 자재 조달의 어려움 등 경제적 사정변경은 특별한 사정이 없는 한 불가항력에 해당한다고 보기 어려움. 불가항력이 인정되더라도 이행이 가능하면 불가항력이 존속하는 동안 이행이 정지될 뿐이지만, 이행 자체가 불가능하거나 이행지연으로 계약의 목적달성이 불가능하다면 사정변경을 이유로 계약을 해제할 수 있고, 채무 및 그에 대응하는 상대방의 급부는 소멸하며, 이행지체나 불능에 대한 손해배상책임 또한 면제됨.
- 반면 호팅팅(2020)은 중국정부가 사스 방역으로 기존 계약이행에서 일방의 권익이 심각한 영향을 받는 계약분쟁사건은 구체적인 상황에 근거하여 공평원칙을 적용할 수 있다고 한 규정을 상기하며, 코로나19 사태 역시 예견할 수 없고 피할 수도 극복할 수도 없는 객관적인 상황으로 민법 상 불가항력에 속하므로 자연인 등이 민사상의 권리와 소송권에 영향을 받았다고 여길 시 청구 또는 항변을 할 수 있고, 법원은 법에 의거 심사한다고 규정하고 있다는 점을 들고 있음.
- 다만 우리 민법은 타국이나 일부 협약과 달리 사정변경시 재교섭권, 대금 감액권, 통지의무 등에 대해서는 침묵하고 있는데, 이에 대해서도 향후 도입 여부를 검토할 필요 있음.

2) 사정변경 여부의 판단기준

(1) 일반론

- 사정변경의 원칙은 계약준수 원칙의 예외사항으로서 일정한 경우에 제한

적으로 인정됨.

- 그 요건으로는 ① 법률행위 당시 기초가 되었던 사정이 현저하게 변경이 되어야 하고, ② 당사자가 예견하지 못하였거나 예견할 수 없었던 것이어야 하고, ③ 사정변경에 대하여 당사자의 귀책사유가 없어야 하고, ④ 당초의 계약관계를 그대로 유지하거나 강제한다면 상당한 부당한 결과가 발생하여야 함.
- 사정변경의 원칙이 적용되는 경우에는 법률행위의 내용을 신의칙에 맞게 변경할 것을 상대방에게 구할 수 있고, 당사자 간 합의가 되지 않아 변경이 어려울 경우에는 계약을 해제·해지할 수 있는 원칙임.¹²⁾ 우리 민법에서는 사정변경의 원칙을 직접적으로 규정하지 않지만 간접적으로 개별조항을 통해서 규정(민법 제286조, 제557조, 제627조, 제628조, 제661조, 제689조 등)하고 있음.
- 한편 판례도 사정변경의 원칙을 인정하고 있음. 다만 초기에는 대법원에서 사정변경의 원칙을 인정하지 않았으나 최근에는 이를 명확하게 인정¹³⁾하고 있음.
- 사정변경의 원칙을 인정하고 있는 주요 판결내용을 살펴보면 “계약 성립의 기초가 된 사정이 현저히 변경되고 당사자가 계약의 성립 당시 이를 예견할 수 없었으며, 그로 인하여 계약을 그대로 유지하는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하거나 계약을 체결한 목적을 달성할 수 없는 경우에는 계약준수 원칙의 예외로서 사정변경을 이유로 계약을 해제하거나 해지할 수 있다.”고 하면서 “경제상황 등의 변동으로 당사자에게 손해가 생기더라도 합리적인 사람의 입장에서 사정변경을 예견할 수 있었다면 사정변경을 이유로 계약을 해제할 수 없음.
- 특히 계속적 계약에서는 계약의 체결 시와 이행 시 사이에 간극이 크기 때문에 당사자들이 예상할 수 없었던 사정변경이 발생할 가능성이 높지만, 이러한 경우에도 계약을 해지하려면 경제적 상황의 변화로 당사자

12) 김형배, 김균환, 김병숙, 「민법학강의」, 신조사, 2015, 40면; 송덕수, 위의 논문, 571-572면; 김서기, 위의 논문, 284-285면, 송덕수, 「민법총칙」, 박영사, 2015, 105면; 이영준, 「민법총칙」, 박영사, 2007, 82-84면

13) 대법원 2020. 12. 10. 선고 2020다254846 판결.

에게 불이익이 발생했다는 것만으로는 부족하고 위에서 본 요건을 충족하여야 한다.”고 판시¹⁴⁾하고 있음. 따라서 판례는 사정변경의 원칙을 인정하나, 사정변경의 요건을 비교적 엄격하게 해석하여 요건을 갖춘 경우에만 예외적으로 인정하고 있음.

- 김경세(2021)는 경제사정의 변동을 일으키는 요인들과 변동요인들이 어느 정도 증감해야 차임 등의 증감청구권을 행사할 수 있는지를 상임법 시행령에 그 내용을 구체적으로 명시할 필요가 있다고 함.
- 경제사정의 변동요인으로서는 임차건물의 재산세·종합부동산세 등 조세, 임차건물의 유지·관리비용 등 공과금, 그 밖의 부담의 증감, 경기침체 여부, 인근 상가건물의 차임 및 보증금 시세, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제1급감염병, 「가축전염병예방법」 제1종가축전염병, 임차건물의 가격 변동, 임금지수의 변화, 임차인 영업매출의 증감 정도, 소비자물가상승률 등이 있으며 이를 종합적으로 고려해서 결정해야 할 것임.
- 또한 차임 등의 증감청구권을 행사할 수 있는 변동요인 중 일반적으로 자주 사용하는 요인과 그 요인의 사정의 변경 정도에 대해 기준을 마련해 놓으면 분쟁 사 협의할 때 소송으로 가지 않고 당사자 간에 스스로 합의해서 결정하는데 도움이 될 것임.
- 이러한 기준으로는 소비자 물가상승률 5% 이상 증가, 조세·공과금 및 그 밖의 부담의 30% 이상 증가, 경기불황으로 인한 매출액 30% 이상 감소, 제1급감염병 및 1종가축전염병으로 인한 매출액 30% 이상 감소, 인근 상가 유사업종 건물의 차임 및 보증금 시세 30% 이상 증감 등을 종합적으로 고려¹⁵⁾할 수 있음.

14) 대법원 2017. 6. 8. 선고 2016다249557 판결.

15) 임대인 입장에서 차임증액 청구 시 주장하는 이유는 대부분 물가상승률 인상, 조세 및 공과금 인상, 인근 상가 유사업종 등의 임대료가 인상되었다는 것이고 임차인 입장에서 차임 감액 시 주장하는 이유는 대부분 제1급 감염병 및 경기침체로 매출의 현저한 감소, 인근 유사업종 임대료 등에 비해 지나치게 높게 책정되었다는 것임. 결과적으로 당사자들이 차임증감 시 주장하는 주요한 사유는 물가상승률, 조세 및 공과금, 제1급 전염병, 경기침체, 매출의 현저한 감소, 인근 상가 유사업종의 차임 시세이다. 소비자물가상승률은 보통 3% 정도인데 경제사정 변동의 정당성 요건을 갖추려면 일반적인 상승률 가지고는 비교적 엄격한 요건을 충족하기 어렵기 때문에 적어도 5% 정도의 인상률이 있는 경

(2) 경제사정 변동 식별 지표

○ 소상공인 체감 경기지수(BSI)

- 소상공인진흥공단에서 발행하는 향후 경기동향에 대한 예측지표로 기업의 심리적인 요소를 포함한 지수로 100이하로 하락할 경우 전년도 대비 경기 악화를 의미
- 일반적 시점 (65~90) ⇨ 감염병 상황 (29~70)

○ 통계청에서 발행하는 가계소비지출 증감률

- 자영업자의 매출에 영향을 주는 가계소비지출의 증감율을 통해 차입감액 청구권의 주요 주체인 소상공인들의 경제사정의 변동을 간접적으로 추단 가능

우, 조세 및 공과금의 인상의 경우에도 부동산 가격이 양등하여 조세 등을 납부하는 것이 부담스러울 정도로 30% 이상 인상된 경우, 대상 점포 인근 상가 유사업종의 차입 등의 평균 시세와 같은 상권 전체 평균 시세가 30% 증감이 있는 경우, 경기침체는 일반적인 경기침체가 아닌 대공황, IMF, 세계금융위기 정도 등을 비롯해서 이에 준하는 상당한 경기침체로 매출액이 30% 이상 감소한 경우, 제1급감염병의 영향으로 매출액이 30% 이상 감소한 경우임. 물론 이러한 기준은 현재 없으나 실무적 선행연구로서 완전하지 않지만 이를 바탕으로 향후 이 증감청구권에 대한 연구가 활발해지기를 기대하면서 제안한 것임. 이것은 대법원의 IMF 경제위기 당시 임대료 감액청구에 대해 부정하는 판결을 고려하여 그 보다는 현저성, 엄격성을 완화해서 비교적 상당성 있는 기준을 제시한 것이나, 앞으로 차입증간에 대한 법원의 축적된 판례에 따라 완성도 높은 기준이 마련되리라고 봄. 그렇다면 이러한 변동요인에 대한 증감청구를 할 수 있는 변동의 정도에 대한 기준이 마련된다면 분쟁시 소송으로 가지 않고 당사자가 협의하여 증감청구 인정 여부와 증감액의 정도를 스스로 결정할 수 있을 것임. 지금까지 이러한 변동요인에 대한 증감청구를 할 수 있는 기준이 없기 때문에 의견 대립 시 다툼이 발생하고 지나친 경우에는 소송으로까지 진행되어 법원의 결정에 의존했던 것임. 물론 복잡한 변동요인이 있어 당사자가 판단하기 어려운 경우에는 분쟁조정위원회의 조정 또는 부득이 법원의 판단을 구할 수 있겠지만 그렇지 않을 경우에는 이 법 조항의 입법 취지에 맞게 요건을 갖춘 경우에는 당사자들이 의하여 원활하게 증감청구를 행사할 수 있어야 할 것임.

○ 감염병의 전파를 막기 위한 관련 법률*에 의한 방역·예방 조치 존부

- 제47조(감염병 유행에 대한 방역 조치) 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병이 유행하면 감염병 전파를 막기 위하여 다음

각 호에 해당하는 모든 조치를 하거나 그에 필요한 일부 조치를 하여야 한다

- 제49조(감염병의 예방조치) ① 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 모든 조치를 하거나 그에 필요한 일부 조치를 하여야 하며, 보건복지부장관은 감염병을 예방하기 위하여 제2호, 제2호의2부터 제2호의4까지, 제12호 및 제12호의2에 해당하는 조치를 할 수 있다.

○ 경제사정 변동 식별 기준(법무부 안): 아래 모든 조건을 만족한 경우 감염병으로 인한 경제사정의 변동이 있는 것으로 추정

- 소상공인 체감 경기지수(BSI)가 차임감액청구권 행사 당시 임대차 계약시점 대비 20이상 감소
- 가계소비지출 증감률이 차임감액청구권 행사 당시 임대차 계약시점 대비 하락으로 전환
- 감염병의 전파를 막기 위한 관련 법률에 의한 방역·예방 조치의 정도가 임대차 계약시점 대비 상승
- 소상공인 매출이 계약 시점 대비 10%이상 하락(해외 입법례의 경우 매출액의 30% 하락을 기준으로 하나, 현 기준안에서는 ① 해외에서 고려하지 않는 BSI등 다양한 식별요소를 함께 고려하고, ② 매출액 하락의 정도를 감액청구권의 금액 기준에서 다시 반영하고 있는바, 경제사정의 변동이 있는지 식별하는 단계에서는 수혜자를 최대한 넓게 인정해 주는 방향이 적정)

○ 법무부안에 대한 평가

- 법무부 안은 4가지 경제변동 식별 요소를 모두 충족한 경우로 엄격하게 제시하는 한편, 당사자의 매출액 감소는 10%로 매우 폭넓게 두고 있음
- 코로나 등에 따른 경제사정의 변동은 좁게, 대상은 넓게 인정하는 것은 사실상 경제사정 변동 식별기준 중 소비자심리와 소비지출은 거시경제변수이므로 당사자가 확인하기 쉽지 않다는 점에서 차임감액청구권 행사가 활성화되기 어렵게 만들 위험이 큼
- 더욱이 개별 당사자의 사정은 전국의 평균적인 사정과 크게 다를 수 있어 양극화, 계절성 등의 요인에 의해 청구 요건을 충족하지 못할 수 있어 공

정하지 못한 기준이 될 수 있음

- 따라서 코로나로 인한 정부의 방역조치가 있을 것, 매출액 감소가 10% 이상 있을 것이라는 단순한 기준이 더 바람직할 것으로 판단함

3) 임대료 분쟁조정사례

① 분쟁 조정 신청시 기초적 조사 사항

가. 당사자에 관한 사항

나. 부동산 및 계약에 관한 사항

보유 비용	대출 이자	
	기타비용	

다. 영업에 관한 사항

구분	항 목
업체명	사업자등록증상 업체 명칭
업종	식음료, 도소매판매, 서비스, 숙박, 스포츠여가, 교육, 시설관리임대, 부동산, 과학기술, 기타
프랜차이즈 여부	프랜차이즈 업종인지 여부
최초 개업일	
최초 투자비용	권리금 양수시 권리금액, 인테리어 투자비용
월매출액(평균)	영업기간 동안 월 평균매출액, 계절별 매출액 변동이 큰 경우에는 사유 기재
관리비 등 기타	
인건비(평균)	
자가노동력 제공 여부	가족경영 여부, 본인 포함 가족 노동력 투입 여부

라. 분쟁조정 신청 사유

구분	항 목
신청 취지	주요 신청 사유(서울시 상가임대차상당 사례집 기준) ① 임대료 감액 또는 증액 ② 계약 해지 ③ 권리금 ④ 수리비, 관리비 ⑤ 원상회복 의무 관련 ⑥ 증개보수 ⑦ 코로나19관련 ⑧ 상가임대차보호법 관련 ⑨ 기타()
신청 사유	신청 사유 자세히 기재함

마. 기타 첨부서류

- ㉠ 임대차계약서, 권리금 양도양수계약서
- ㉡ 손익계산서, 부가가치세 과세표준증명원
- ㉢ 급여내역
- ㉣ 관리비, 전기요금 등 납부영수증
- ㉤ 인테리어 투입비용 세금계산서

- ㉥ 유형재산 감가상각비 명세서
- ㉦ 포스 매출내역, 사업자통장 입금 내역 등

② 코로나로 인한 매출 감소에 따른 감액청구권 행사¹⁶⁾(업종 : 커피/음료전문점, 도심 오피스 상권)

가. 분쟁조정 신청 사유

서울 도심 오피스 상권의 1층에서 차임(월세) 440만 원에 커피 전문점을 운영하고 있습니다. 코로나 이전, 2018년경 임대차계약을 체결하였습니다. 오피스 건물에서 대기업의 콜센터 직원들이 주로 근무하는데, 코로나 방역 조치 및 재택근무 확산 등으로 유동 인구가 급감했습니다. 평소 평균 월매출이 약 3천만 원인데, 코로나19 이후 2천만 원을 넘기기가 어렵고, 매출액이 약 30% 이상 감소하였습니다.

임차인은 임대료 감액을 요청할 수 있을까요? 얼마나 감액을 요청하고 협의할 수 있을까요?

나. 해당 부동산 소재 지역의 상권 분석

○ 위치 및 주위환경

본건 임대료 조사의 대상은 ‘서울특별시청’ 북동측 인근에 소재하는 **빌딩 1층 후면부에 소재하는 점포(커피 및 음료 판매점, 상호: ***)이며, 전체 지하6층 지상23층 건물 중 지하1층부터 지상3층까지는 근린생활시설, 판매시설 등으로 이용중이며, 지상4층부터 지상23층까지는 업무시설(사무소)로 이용중인 건물이며, 주변은 대형 오피스빌딩 이를 배후지로 하는 중소규모 근린생활시설이 밀집하고 있는 업무·상업지대임.

○ 상권의 범위

- 해당 상권의 면적은 90,576㎡, 직장인구밀도는 1,022명, 3개월간 상존 인

16) 상가임대차분쟁조정 사례를 기초로 재구성했음.

구

- 밀도는 약 45,020명 수준임.
- 주요시설과接客시설은 모두 24개로 전년 대비 상승하였음.

○ 해당 상권의 개요

- 서울시청 상권 커피-음료의 평균영업기간(최근 10년 기준)은 2.7년으로 서울시 평균 2.6년보다 높고 전년 동기 2.8년보다 낮음.
- 커피-음료 3년 생존율은 20%로 서울시 3년생존율 42%보다 낮고 전년 동기 41.8%보다 낮음.
- 해당 지역에 커피-음료 창업시 향후 경쟁관계에 큰 변화가 없다면 2.7년 정도의 영업기간을 기대할 수 있을 것으로 예상됨.
- 선택 상권 커피-음료는 전년 대비 증가하는 경향을 보이고 있으며, 개업률 2.4%, 폐업률 7.3%이며, 폐업률의 증가세가 더 큼.
- 커피-음료의 3개월간 매출은 74,459,213원 수준이며, 서울시 평균에 비해 높은 편이며 전년 동기 80,631,243원보다 낮은 수준임.

○ 해당 상권의 주요현상(자료: 소상공인시장진흥공단 상권분석 정보)

- 최근 1년간 유동인구
이 상권 내의 유동인구는 2020년 2월부터 급격히 감소하였으며, 4월부터 완만한 회복세를 보이고 있으며, 해당 시기에 유동인구의 감소로 상권 내 업소의 매출이 전반적으로 감소한 것으로 조사됨.

다. 적정 임대료 수준의 검토

○ 공표된 임대료 수준

- 서울시 우리마을가게 상권분석서비스

지 역	층	3.3㎡당 연평균 환산월임료	
		2019년 동기	2020년 3월 기준
서울시청상권 행정동기준	1층	191,617	229,724
전년대비 변동			19.89%▲

○ 인근지역 **구의 동일층 1층 점포의 임대료수준

*1 환산월임료 = (보증금×전환률) / 12 + 월임료, 서울**상권 전환률 : 7.0%

*2 전환률은 한국부동산원 R-ONE부동산통계정보 매장용부동산 전환률 기준(이하 동일함.)

*3 임대료는 서울시 임대료 조사 용역결과 주요 상권별로 제시된 임대료 수준으로서 임대료 정보로서 점포의 명칭, 호수가 표기될 경우 특정인의 개인정보가 노출될 우려가 있어 표기하지 않음.

* 출처 : 주요 상권 임대료 조사 내용 중 유사 부동산 참조

라. 본건 임대차 계약 현황

○ 본건 임대차계약 사항

소재지	층	업종	전유 면적 (3.3㎡)	월임료 (원/월)	환산월임료 (원/전유3.3㎡당)	비고
본건 건물 소재 타호수	1	카페	약24평	6,000,000	250,000	1층 전면부 소재, 최초 1400만원 입점, 재계약시 600으로 하향 조정, 현재 신규임차인임
"	2	주점	약40평	7,000,000	175,000	2층 소재
"	1	주점	약30평	8,500,000	280,000	1층 전면 소재
"	1	카페	약25평	5,000,000	200,600	1층 전면 소재

○ 본건 인근 점포의 최근 임대차계약 사항

마. 본건 부동산의 이용상황, 소유관계 등 관련 내역 검토

○ 본건 건물은 최초 준공 당시 오피스 부분(4~23층)은 사모펀드 소유, 상가 부분(지하1층~3층)은 일반 분양, 고분양가로 인하여 최초의 임대료도 높은 수준이었으나 임대료를 감당할 만큼 상권형성이 되지 않았고, 공실 기간이 길어졌으며, 2013년경 상가 중 많은 호수가 경매 진행되기에 이르렀음. (본건의 경우 2013.4.3. 경매개시결정, 경매당시 최초 최저입찰가 2,600,000,000원(2016.4.16.기준), 낙찰가격 1,000,000,000원(2017.2.13.))

○ 본건 건물은 2016년까지 ****(주) 본사에서 전체 사용, 2015, 2016년에는 본 오피스 건물에 4,500명 정도 입주, 당시에는 월매출액이 6~8천 정도 었으나 ****(주)본사 이전한 후에 상당 기간 공실 상태, 공유오피스, **카드 콜센터가 입주한 이후 ****부동산유통회사에서 2019.12.6.일자로 **증권에 매각됨(매각일자 출처 : 등기부등본, 매각금액).

< 본건 건물 중 지상 4~**층 오피스빌딩 부분 거래내역: 출처 등기부등본 >

바. 본건 영업상황의 개별적 상황 검토

○ 본건 점포는 건물의 최초 입주 당시 헬스클럽으로 이용 중이었다가 이후 상당 기간 공실 상태에 있었으며, 2017년에 본건 건물의 낙찰자가 현재의 임차인과 계약을 체결하여 현재의 커피, 음료 매장으로 이용 중이라 함.

○ 본건 카페에서 발생하는 매출은 99% 카드매출이며, 현금매출은 10만 원 미만으로 매우 매매한 수준이고, 고객 구성은 기존고객 50%, 유동인구 유입으로 인한 고객 50% 정도 수준임.

○ 본건 카페의 매출액은 2019년 3월 26,741,000원, 동년 4월 26,927,750원에서 2020년 3월 13,800,050원, 4월 13,433,900원으로 약 50% 가량 감소하였으며, 코로나로 인한 경기 영향을 직접적으로 받게 된 2020년 2월 이후 급격히 감소하였음.

○ 본건 카페의 매출액 중 약 30% 정도는 커피원두 등의 매출원가이며, 본건 건물 관리비 1,150,000(원/월), 자가인건비를 제외한 인건비는 월 4~5백만 원가량, 전기요금, 광고비 등 기타 경비 등이 소요되므로 본건 카페에서 발생하는 영업주 본인의 최저생계비 300만 원을 포함하여 매출액이 최소한 월 2,000만 원 정도가 손익분기점이며, 최소한 월매출액 2,500만 원 이상이 되어야 운영자의 자가인건비를 회수할수 있는 정도가 되고, 월매출액 3,000만 원인 경우를 기준으로 임대료는 매출액의 15% 전후 정도 수준인 450만 원 가량이 적정한 것이라고 조정신청인이 제시함.

○ 본건 건물의 타 호수(전면부) 입점 상인 진술에 의거하면 4년 전에 입주 하였으며, 입주 당시에는 1층 부분 양측 점포가 모두 공실이었고, 2년마다

5%씩 임대료를 인상하였다가 2019년도 재계약시 4년 전 입주 당시의 임대료로 임대료를 조정해주었음. 오피스, 도심 상권은 토요일, 일요일 주말에는 유동인구가 거의 없어서 매출액이 미미하므로 20일 기준 장사이며, 매출액 대비 임대료 수준은 10~15%정도가 적절한 수준이라 진술함.

사. 본건 임대료 수준의 적정성 검토

- 본건 건물 지하 1층 ~ 3층에 소재하고 있는 상가건물은 최초 높은 수준의 분양가로 일반 분양되고, 높은 임대료를 감당할 수 있는 상가가 없어지자 공실기간이 길어지면서 점차 임대료 수준이 하락하고 있는 과정 중에 있는 상권으로 보임.
- 전문위원 보유 데이터(각종 쟁송관련 자료, 임대인 등 관계자 탐문 자료 등) 기준 서초구 **동 소재 1층 커피전문점 전유면적 100평, 월간 매출 1억 정도 매장의 경우 월 임대료는 매출액의 12%인 1,200만 원 가량이며, 동작구 **동 커피전문점 전유면적 10평, 월간 매출 1,500만 원 정도 매장의 경우 월 임대료는 220만원으로 매출액의 14.6%정도이며, 강남구 **동 커피전문점 전유면적 7평, 월간 매출 600만 원인 정도 매장의 경우 월 임대료는 130만 원으로 매출액의 20% 정도이며, 대체로 임대면적의 규모가 클수록, 매출액이 클수록 임대료가 차지하는 비율이 낮아지는 경향이 있으나, 건물의 신축연도, 관리상태, 위치, 영업 특성 등 개별적인 상황에 따라 다양한 패턴을 보이므로 개별 점포의 상황에 따라 다각적으로 접근해야 함.
- **** 제시 상가임대료 조사데이터 정보에 기반하여 분석한 결과 서울특별시 중구, 종로구 소재 상가 중 커피 및 음료 전문점 업종 대상으로 총 매출액 대비 임대료 비율을 분석해보면 평균 16.26%, 중위값 13.39%이며, 대체로 10~20% 구간에 편입되어 있는 것을 볼수 있음.
- 본건 건물의 타 상가 탐문 결과 비교적 최근에 계약이 이루어진 신규임

대차는 종전보다 점차 낮은 수준으로 계약되고 있는 것으로 보이며, 기존 임차인과의 재계약시에 종전보다 감액하여 계약이 이루어지고 있으며(본건 물 타호수 2019년도에 전년대비 10% 감액하여 재계약한 것으로 탐문), 가장 최근에 계약이 이루어진 것으로 추정되는 본건 전면 점포의 경우 전유면적 기준 3.3㎡(평당) 27만원선(본건건물의 전용률은 40.8%이므로, 임대면적 기준 3.3㎡(평당 11만원))에서 월 임대료 계약이 체결된 것으로 탐문되므로, 실물 경기 악화, 상권 침체 등으로 인하여 점차 임대료는 낮아지고 있는 추세에 있음.

- 본건 분쟁조정대상 점포의 경우에는 최초 임대차계약 당시인 2018년에 월 400만 원에서 출발하여 2년마다 10%씩 증액하는 내용의 임대차계약을 체결함으로 인하여 상대적으로 1년 또는 2년의 단기 계약을 체결한 점포와 대비하여 상권 변동으로 인한 임대료 하락 조정을 받지 못한 결과가 되었음.
- 전면부에 위치하여 본건 점포보다 위치가 양호한 타 호수의 점포들이 2020년도 최근에 전유면적 기준 3.3㎡(평당) 25만 원선(본건건물의 전용율은 40.8%이므로, 임대면적 기준 3.3㎡(평당 10만 원))에서 월임대료 계약이 체결된 것으로 탐문되므로, 1층 로비부분이기는 하지만 후면부에 위치한 본건 점포의 현재 임대료 4,400,000원(전유면적 기준 3.3㎡(평당) 22만 원선(본건건물의 전용율은 40.8%이므로, 임대면적 기준 3.3㎡(평당 9만 원))은 실물 경기 악화, 상권 침체 등으로 인한 임대료 하락 추세에 비추어 즉시 반영되고 있지는 못하는 것으로 보임.
- 본건의 경우 코로나 등으로 인하여 재택근무 증가 등으로 인하여 유동인구가 전년 대비 급격히 감소하고, 매출액이 전년 월평균 2,600만 원 가량에서 1,300만 원대로 하락한 수준은 비정상적인 상황으로 보이고, 유동인구 감소에 따른 매출액 하락세의 지속성 여부가 공정 임대료 판단에 중요한 변수가 될 것으로 보이며, 이러한 추세가 지속된다면 해당 상권의 매출액

하락에 따라 임대료 또한 함께 하락세를 가속화시킬 것으로 판단되며, 코로나 이전에도 해당 상권의 유동인구 이에 따른 매출액 변동분이 임대료에 순차적으로 반영되고 있는 상태에 있었던 것으로 보임.

아. 차임 감액안에 대한 조정 권고 사항

○ 감액청구 요건의 검토

- 임대차계약일인 2018년경 이후에 2020년 1월 이후 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 의한 방역 조치가 시행되었음.
- 코로나19 발생으로 인한 방역 조치가 시행된 후 매출액이 30% 이상 감소하였음

(신청인 제시 2019년 1월 매출 2,700만 원, 2월 매출 2,500만 원, 3월 매출 2,600만 원, 2020년 1월 매출 1,800만 원, 2월 매출 1,300만 원, 3월 매출 1,500만 원으로 3월 매출액 기준 40% 감소함)

- 따라서 감염병 등에 의한 경제사정의 변동이 있었다고 보아 차임 감액을 청구할 수 있음.

○ 임차인 요청안

- 종전 차임 440만 원에서 매출액 감소분 40%의 비율인 180만 원[440(만 원)×40%=180(만원)]을 감액한 260만 원으로 감액 청구를 요청함.

(해당 영업장은 매출액의 매출원가 30%, 최소 인건비 500만 원, 관리비 등 기타 비용 200만 원, 영업주 본인 최저 생계비 300만 원, 현 임대료 440만 원 기준으로 손익분기점 매출액은 2천만 원임, 현재의 매출액 1,300만 원은 임대료 440만 원 전액이 영업손실임)

○ 임대인 주장 차임 한도액

- 임대인은 해당 상가를 10억 원에 매입하였고, 대출이자와 재산세 등 고정

비용을 포함한 투자금액에 대한 최소 기회비용은 월평균 300만 원임.

- 또한 코로나 이후에 동일 건물 내, 전면부 위치에 월 차임 500만 원으로 신규 계약한 임차인이 있으며, 신규 임대차 계약시 본건 상가의 체결 가능한 임대료는 최소 350만 원 이상임.

- 임대인은 차임이 최소 350만 원은 보장되어야 한다는 취지로 주장함.

○ 최종 조정 권고안

③ 코로나로 인한 매출 감소에 따른 감액청구권 행사¹⁷⁾(업종 : 의류/소품판매점, 도심 외국인관광객 중심 상권)

가. 분쟁조정 신청 사유

서울 도심 외국인 관광객을 대상으로 하는 의류, 화장품 판매점 중심의 명동 상권의 1층, 임대면적은 약 20평이며, 차임(월세) 2,200만 원에 의류, 악세서리 소품 판매점을 운영하고 있습니다. 코로나 직전, 2019년 6월 임대차계약을 체결하였습니다. 코로나19 방역 조치 이후 외국인 관광객 입국이 중단되면서 코로나 이전 최고 매출액 월 8천만 원 대비 매출액이 급감하였습니다. 코로나 발생 이전인 2019년 12월은 매출액은 6천만 원이나, 코로나 발생한 2020년 1월 3천만 원으로 1/3로 감소하였고, 3월 이후에는 3백만 원 이하로 급감하는 등 90% 이상 감소하였습니다.

임차인은 임대료 감액을 요청할 수 있을까요? 얼마나 감액을 요청하고 협의할 수 있을까요?

17) 임대차관계 관련 판례에서 추출한 사실관계를 기초로 재구성하였음.

나. 해당 부동산 소재 지역의 상권 분석

○ 위치 및 주위환경

본건 임대료 조정 대상은 지하철4호선 명동역 북측 인근에 소재하는 ***** 빌딩 1층 일부에 소재하는 점포(여성악세서리, 소품 판매점, 상호: *****)이며, 본건이 속하는 해당 상권은 중국 등지의 외국인 관광객이 주요 수요층인 명동 상권으로 임대료 및 그에 기반한 부동산 가격이 대한민국에서 가장 높은 것으로 알려진 지역임.

○ 해당 상권의 개요

- 여성 의류, 악세서리, 패션잡화 및 프랜차이즈 업종은 충동구매류 상품이며, 품목당 3-4천원 전후의 저가 상품이므로, 매출액에 유입되는 유동인구의 숫자가 절대적으로 큰 영향을 미치는 업종임.

- 명동은 주요 유동인구가 도보로 이동하면서 의류, 소품류, 먹거리 등의 쇼핑이 이루어지는 스트리트 상권이므로 외국인 관광객 유입 여건이나, 날씨의 영향이 크며, 여름 매출과 겨울 매출에 차이가 큰 편이며, 2배이상의 차이가 발생할 수 있으므로 어느 정도의 매출 변동액은 사업 고유의 위험 요인이라고 할 수 있음.

○ 해당 상권의 주요현상(자료: 소상공인시장진흥공단 상권분석 정보)

- 최근 1년간 유동인구: 이 상권내의 유동인구는 2020년 12월 이후 코로나로 인한 방역지침 등에 따라 소폭 등락을 보이고 있음.

< 월별 평균 유동인구 >

지역	'20.12	'21.01	'21.02	'21.03	'21.04	'21.05	'21.06	'21.07	'21.08	'21.09	'21.10	'21.11	'21.12
분석영역	103,189	100,771	114,306	122,304	130,861	126,278	132,097	112,203	115,306	124,720	136,440	153,962	137,287
증감률	-	▼2.3%	▲13.4%	▲7.0%	▲7.0%	▼3.5%	▲4.6%	▼15.1%	▲2.8%	▲8.2%	▲9.4%	▲12.8%	▼10.8%

다. 적정 임대료 수준의 검토

○ 공표된 임대료 수준

- 서울시 우리마을가게 상권분석서비스

○ 인근지역 **구의 동일층 1층 점포의 임료수준

※1 환산월임료 = (보증금×전환률) / 12 + 월임료, 서울**상권 전환률 : 7.0%

※2 전환률은 한국감정원 R-ONE부동산통계정보 매장용부동산 전환률 기준(이하 동일함.)

※3 임료는 서울시 임대료 조사 용역결과 주요 상권별로 제시된 임대료 수준으로서 임대료 정보로서

점포의 명칭, 호수가 표기될 경우 특정인의 개인정보가 노출될 우려가 있어 표기하지 않았음.

*출처 : 주요 상권 임대료 조사 내용 중 유사 부동산 참조

라. 본건 임대차 계약 현황

○ 본건 임대차계약 사항

임대계약기간	보증금		월 임대료		임대차 전유면적 (3.3㎡)
	총액	3.3㎡당	총액	3.3㎡당	
2019. 06. 01. ~ 2022. 05. 31.	2억3천만원	11,500,000	22,000,000	1,100,000	20평

○ 본건 인근 점포의 최근 임대차계약 사항 및 상권 현황¹⁸⁾

- 코로나19 여파로 지난 3분기 서울 주요 상권의 공실률이 통계 집계 이후 최고치를 기록, 특히 해외 여행객 발길이 끊긴 명동 상가는 절반 가까이 공실.
- 명동 공실률은 2020년 3분기 9.8%에서 2020년 4분기 22.3%, 2021년 1분기 38.4%로 오르다가 2021년 2분기(37.3%) 잠시 주춤했지만 다시 오름세임.
- 상가 임대료 역시 대폭 감소, 명동 중대형 상가 임대료는 ㎡당 19만9700원으로, 지난해 3분기에 비해 30.1% 감소했다. 남대문(-6.6%), 시청(-3.7%), 광화문(-0.2%) 등도 임대료가 감소함.

마. 본건 부동산의 이용상황, 소유관계 등 관련 내역 검토

○ 본건 건물은 1956. 10. 1.일자 사용승인되었으며, 2003년 6월23일자로 일반건축물에서 집합건축물로 전환되어 건축물대장이 신규작성되었고, 1개호별 대체로 전유면적 2㎡~3㎡(최저0.9㎡, 최대 6.6㎡)가량의 소규모 점포 약 850여 개로 구분소유권이 설정되었음.

○ 전체 지하1층 지상6층 건물 중 지하1층은 일반음식점, 지상1층부터 지상2층까지는 근린생활시설, 판매시설, 지상3층부터 5층까지 일반음식점 등으로 이용중임.

○ 본건 건물은 1층 부분은 총 122개 호의 구분소유건물로 구성되어 있으며,

¹⁸⁾ “한국 건너 빈점포”3분기 명동 상가 공실률 47%(2021.12.07. 한국경제신문, 이해인)

호별 구분없이 각 구분소유자로부터 위임을 받은 임대인 ‘**상가운영관리 단조합’에서 이 사건 전체의 임대차계약을 체결 한 후, 시설유지, 임료 및 수익금의 수금, 배분 등의 업무를 하고 있음.

< 본건 건물 호별 거래내역: 출처 국토교통부 실거래정보>

바. 본건 영업상황의 개별적 상황 검토

○ 영업기간 동안의 월별 매출액

○ 코로나 발생 이전 본건 약세서리 판매점의 매출액 중 임대료는 약 24%정도로써 임대료 비중이 높은 편이고, 이는 다품종 저가 소품류 물품을 취급하는 업종의 특성상 누락되는 현금 매출의 비중이 높기 때문일 수도 있고, 임차인의 영업 능력보다는 상권 특성상 상권의 우수함으로 인하여 영업활

등으로 인한 초과이익이 대부분 임대료에 반영되어 있는 것이 원인이 되기도 함.

- 유사업종의 매출액 대비 원가 비율을 기준으로 추정해보면 매출원가비율 50%~60%, 인건비는 월 4~5백만 원가량, 전기요금, 광고비 등 기타 경비 등이 소요되므로 본건 점포에서 손익분기점 매출액은 최소한 월 5~6천만 원 정도이므로 따라서 현재의 임대료 2,200만 원은 최소한의 매출액 5~6천만 원이 유지되는 경우에 매장의 유지 가능한 임대료 수준임.

사. 본건 임대료 수준의 적정성 검토

- 본건 건물은 명동상권의 주요 지역인 명동길, 명동8길 후면지 상권이며, 코로나 이후 명동의 유동 인구가 급감하면서 공실이 급격하게 증가하는 지역이므로, 높은 임대료로 인하여 퇴거 상가는 증가하는 반면 상권이 회복되기 이전까지는 신규 임대차계약이 이루어지기 어려울 것으로 보임.
- 현재의 상권 침체 상황에서 코로나 등으로 인한 유동인구 감소 원인이 해소되지 않는 이상 현재의 임대료로 새로운 임차인을 찾기 어려우며, 공실 해소에 소요되는 기간이 얼마나 될지 알기 어려운 상황임.
- 매출액이 최고 월 8천만 원에서 월 3백만 원으로 급감한 상황에서 현재의 임대료 전액이 감면된다고 하더라도 매장유지를 위한 최소한의 인건비 등의 고정비조차 부담하기 어려운 상황임.

아. 차임 감액안에 대한 조정 권고 사항

- 감액청구 요건의 검토

- 임대차계약일인 2018년경 이후에 2020년 1월 이후 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 의한 방역 조치가 시행되었음.

- 코로나19 발생으로 인한 방역 조치가 시행된 후 매출액이 90% 이상 감소하였음

(신청인 제시 2019년 12월 매출 6,000만 원, 2020년 1월 매출 3,000만 원, 2월 매출 2,200만 원, 2020년 3월 매출 270만 원으로 90% 이상 감소함)

- 따라서 감염병 등에 의한 경제사정의 변동이 있었다고 보아 차임 감액을 청구할 수 있음.

- 임차인 요청안

- 종전 차임 2,200만 원에서 매출액 감소분 90%의 비율인 2,000만 원[2,200(만원)×90%=2,000(만원)]을 감액한 200만 원으로 감액 청구를 요청함.

(해당 영업장은 매출액의 매출원가 50%, 최소 인건비, 관리비 등 기타비용 500만 원, 현 임대료 2,200만 원 기준으로 손익분기점 매출액은 5,500만 원임, 현재의 매출액 300만 원이 유지되는 경우 임대료 2,200만 원, 매장유지를 위한 최소 인건비 500만 원 포함 매월 2,400만 원 영업손실임)

- 임대인 주장 차임 한도액

- 임대인은 임대인은 지하1층, 지상5층 규모의 빌딩(1층 122개 등 총 850개의 구분소유권)에 대하여 상가운영관리단 조합으로부터 전체 건물의 임대차계약을 체결하고, 시설유지, 임대료 및 수익금의 수금과 배분의 업무를 위임 받은 관리인이므로 재산세, 대출이자 등의 부담은 없음.

- 2020년 1,2월의 매출액은 2019년 7,8월의 매출액 대비하여 대폭 감소하였으나 매출액 감소분에는 계절적 요인이 일부 포함되어 있는 것으로 보이며, 2020년 2월 이후부터의 매출 감소액은 코로나로 인한 외국인 관광객 유입 감소, 유동인구 감소 등의 원인이 일부 있는 것으로 보이나 2020년 5월부터 임차인이 휴업 중인 것으로 보아, 임차인의 경영 해태에 원인이 있을 수 있음.

- 임대인은 코로나로 인한 90% 이상 매출액 감소된 부분은 인정하나, 계약의 구속력 등에 따라 매출액 감소분의 50%에 해당하는 임대료인 1천만 원 정도 감면하여 1,200만 원의 임대료를 유지할 의향이 있다고 주장함.

○ 최종 조정 권고안

종전차임	매출액 감소분 (90%감소)에 따른 조정 후 차임	임대인주장 차임 한도액	최종 조정안
2,200만 원	200만 원	1,200만 원	300만 원

- 매출액 90% 이상 감소로 인하여 임대료를 90% 이상 감액하는 경우에도 현재의 매출을 기준으로 임차인은 매장 유지를 위한 최소한의 고정비용을 모두 충당하지는 못하는 점, 임대인의 경우에도 현재 상황에서 종전 임대료의 90%를 감액한 임대료로 새로운 임차인을 찾기 어렵다는 점 등을 고려함.
- 임차인은 입점 당시 인테리어 비용 등으로 약 5천만 원(매장면적 20평 기준)을 투입하였으므로 폐업시 매몰 비용으로서 회수가 불가능하며, 5백만 원에 이르는 철거비용을 추가로 투입(통상의 경우에는 새로운 임차인을 통하여 인테리어비용 등의 회수가 가능함)해야 하는 상황이므로, 현재 상황에서 손실이 발생되더라도 조정 후의 임대료 300만 원으로 코로나19로 인한 매출 감소 상황이 해소되기를 기다리며, 매몰비용의 회수 기간을 연기할 수 있음(5천만원/300만원 ≒ 약18개월).
- 다만 코로나 방역 조치상황의 변동 내역을 고려하고 매출액의 변동 내역 등에 대하여 임차인은 임대인이 매출자료, 영업상황에 대하여 요청하는 경우에는 반드시 제시하여야 하며, 사정 변동을 원인으로 하여 임대인이 요청하는 경우에는 그에 따라 다시 임대료 조정을 협의하기를 권고함.

④ 코로나로 인한 매출 감소에 따른 감액청구권 행사¹⁹⁾(업종 : 노래방, 서울 강남역 역세권 인근 유흥 상권)
가. 분쟁조정 신청 사유

- 서울 강남역 인근 후면지 유흥상권 내 지층, 임대면적은 약 65평이며, 차임(월세) 600만 원에 노래방을 운영하고 있습니다. 코로나 이전, 2017년 6월 임대차계약을 체결하였습니다. 코로나19 방역 조치 이후 유동인구가 급격히 감소하면서 최고 매출액 월 2천만 원 대비 300만 원 수준까지 매출액이 급감하였습니다. 노래방 투자비용이 크고, 면적이 넓어서 매장의 월 고정비용의 60%이상이 임대료입니다. 매월 부담해야하는 임대료 이상 손실이 누적되고 있습니다.
- 임차인은 임대료 감액을 요청할 수 있을까요? 얼마나 감액을 요청하고 협의할 수 있을까요?

나. 해당 부동산 소재 지역의 상권 분석

○ 위치 및 주위환경

- 본건 임대료 조정 대상 부동산은 서울특별시 강남구 역삼동 소재 지하철 9호선 신논현역 남측 인근 및 지하철 2호선 ‘강남역’ 북측에 인접하여 소재하고 있음. 강남역은 20~30대 젊은이들이 모여드는 대표적인 상권으로서 경기도를 오가는 많은 노선의 광역버스가 출발하고, 수도권 대학으로 통학하는 학생들의 스쿨버스 출발점이기도 하며, 젊은이들이 모여드는 각종 입시학원, 어학원 등이 밀집하여 있으며, 유동인구를 기반으로 하여 대로변에는 안테나 샵이 소재하고, 각종 유흥, 오락업소 등이 밀집하여 있는 서울 시내 핵심 상권중 하나임.

○ 해당 상권의 개요(자료: 소상공인시장진흥공단 상권분석 정보)

- 강남구 역삼동 상권내 업종 비율은 음식점업 60%, 소매업 18%, 서비스업 14%로 구성되어 있고, 상권규모 및 소비수준에 있어 가장 입지가 우수한 1

19) 임대차 분쟁 관련 판례에서 추출한 사실관계를 기초로 재구성하였음.

등급 상권임.

- 해당 상권의 유동인구는 2,292명, 주거인구는 119명, 직장인구는 83명으로 해당 지역은 유동인구가 중심이 되는 상권이며, 월별 일평균 유동인구는 63,550.4명이며, 남성의 비율이 55.3%, 20대가 23.4%로 가장 높고, 시간대별로는 17시-21시간대에 24.6%로 가장 높고, 00-06시간대에 5.6%로 가장 적으며, 주요 고객 구성에 따른 상권 유형은 30대 남성이 중심 상권임.
- 해당 상권내 노래방 업종의 6개월간 평균 월매출액은 10,810,000원 수준이며, 서울시 평균 12,360,000원에 비해 낮고 전반기 대비 25% 감소하였음.

○ 해당 상권의 주요현상(자료: 소상공인시장진흥공단 상권분석 정보)

- 해당 상권의 업소수 추이

이 상권내의 노래방 업소수는 코로나 발생 이전 2019월 12월 11개 대비 2021년 12월 7개로 약 60% 감소하였으며, 서울시 전체 기준 4,360개에서 2,424개로 약 45%감소, 전국 기준 30,566에서 17,831개로 약 42%감소한 것과 비교하여 더 큰 폭의 감소를 보이고 있는데, 높은 임대료가 업소 수 감소의 원인일 수 있음.

* 출처: 노래방 업소수 추이, 소상공인시장진흥공단 상권분석 정보

다. 적정 임대료 수준의 검토

○ 공표된 임대료 수준

- 서울시 우리마을가게 상권분석서비스

○ 지역별 평균 임대료 비교(소규모 매장용 상가)

- 한국 부동산원, (단위 : 천원/㎡, 면적(㎡) : 전용+공용기준)

라. 본건 임대차 계약 현황

○ 본건 임대차계약 사항

임대계약기간	보증금		월 임대료		임대차 전유면적 (3.3㎡)
	총액	3.3㎡당	총액	3.3㎡당	
2017. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.	1억원	1,500,000	6,000,000	92,000	65평

○ 본건 권리금 및 투자비용 현황

구분	금액(원)	비고
권리금	없음	입점 당시 현황 공실
인테리어 및 시설투자비용	220,000,000	인테리어, 노래방 기기 일체

마. 본건 부동산의 이용상황, 소유관계 등 관련 내역 검토

- 본건 건물은 지하1층, 지상3층 근린생활시설로서 대지면적 251.1㎡, 연면적 635.32㎡ 규모이며, 가족간 공유 관계로 소유하고 있고, 1987년도에 사용승인된 노후 건물로서 1987년 이후 소유권 변동 없음.

○ 본건 인근 지역 건물의 매매사례 검토

거래시점	거래가액(원)	토지면적(㎡)	건물면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	건축년도
2021년 09월	12,060,000,000	219.6	544.37	18,540,000	1990
2012년 04월	9,780,000,000	370.6	1,289.72	26,210,000	2004
2019년 07월	16,430,000,000	278.0	242.08	26,450,000	1978
2019년 10월	7,200,000,000	202.1	433.38	17,680,000	1997
2020년 08월	7,450,000,000	295.6	511.83	8,299,000	2016
2018년 04월	4,550,000,000	286.4	79.57	12,300,000	2019
2017년 09월	5,800,000,000	177.8	395.32	14,320,000	1997

출처 : 실거래가 정보 서비스 밸류맵

- 본건 상권이 소재하는 강남역 인근지역내의 100억 전후의 꼬마빌딩 매매 사례는 다수 포착되며, 강남지역 등 입지가 양호한 지역의 경우 임대수익에 기반한 투자보다는 안정성에 기반한 자본이득(시세차익)을 목표로 하는 경우가 많으므로, 투자수익률은 타 지역 대비 낮은 수준을 보이는 특징이 있음.

바. 본건 영업상황의 개별적 상황 검토

- 본건 점포는 지하 1층, 지상 3층 건물의 지하 부분으로서 입주당시 공실이었으며, 종전에 호프집으로 운영하다가 퇴거하였다고 하며, 공실상태에서 임대차계약이 체결되어 권리금이 없었고, 권리금이 없는 점을 반영하여 임대료가 수준이 높게 형성되어 있었음.
- 본건 노래방은 코인노래방이므로 90% 이상 현금매출이며, 매출액은 조정신청인이 제시하고 있는 월별 포스단말기 관리내역, 사업자명의 통장의 현금 입금내역 등으로 확인하였음.
- 본건 노래방의 매출액은 2019년 11월 17,358,600원, 12월 19,867,700원에서

연도	월	매출액	비 고
2019년	1월	21,204,500	
	2월	19,095,100	
	3월	17,012,700	
	4월	14,366,500	
	5월	15,393,300	
	6월	15,539,200	
	7월	19,365,100	
	8월	18,431,200	
	9월	16,321,800	
	10월	17,768,100	
	11월	17,358,600	
	12월	19,867,700	
2020년	1월	11,548,200	코로나 발생
	2월	5,658,800	
	3월	3,203,400	

2020년 1월 11,548,200원, 2월 5,658,800원으로 약 70%가량 감소하였으며, 코로나로 인한 경기 영향을 직접적으로 받게 된 2020년 2월 이후 급격히 감소하였음.

- 본건 노래방은 매출원가가 거의 없고, 개업당시의 자본투자금액이 높고, 임대료가 높은 반면 매장을 유지하는데 소요되는 최소유지비용은 본건 건물 관리비, 기타비용 등 100만 원, 인건비(주말 아르바이트 포함)는 월 300만 원 가량, 전기요금, 광고비 등 기타 경비 등이 소요되므로 하여 현재의 임대료 600만 원 기준 최소 매출액 월 1,000만 원이 손익분기점임.

사. 본건 임대료 수준의 적정성 검토

- 본건 노래방의 현재 임대료 600만 원은 평균 월매출액 1,800만 원 대비 30% 수준으로 매출액 대비 임대료 비중이 높은 업종임.
- 본건 건물은 지층인 점, 건물이 노후한 점, 현임차인 입주 당시 공실이었으므로 권리금 없이 입주함으로 인하여 임대료가 다소 높은 편이었다는 점(종전 임차인 월 임대료 500만 원)을 고려하고, 노래방 업종의 특성상 특별한 영업상 노하우가 필요하기보다는 입지, 유동인구, 상권, 시설투자비용 등이 중심이 되는 업종이며, 최초 개업 당시 시설투자비용 외에 매출원가

가 없고, 임대료 외에 인건비, 관리비 등의 매장 유지비용의 비율은 낮은 편이고, 상대적으로 전체 고정비에서 임대료가 차지하는 비중이 높아서, 코로나 등으로 인한 상권 침체의 영향이 모두 임차인에게 귀속되는 결과가 됨.

아. 차임 감액안에 대한 조정 권고 사항

○ 감액청구 요건의 검토

- 임대차계약일인 2018년경 이후에 2020년 1월 이후 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 의한 방역 조치가 시행되었음.
- 코로나19 발생으로 인한 방역 조치가 시행된 후 매출액이 30% 이상 감소하였음

(신청인 제시 2019년 11월 17,358,600원, 12월 19,867,700원에서 2020년 1월 11,548,200원, 2월 5,658,800원으로 약 70%가량 감소함)

- 따라서 감염병 등에 의한 경제사정의 변동이 있었다고 보아 차임 감액을 청구할 수 있음.

○ 임차인 요청안

- 종전 차임 600만 원에서 매출액 감소분 70%의 비율인 420만 원[600(만 원)×70%=420(만원)]을 감액한 180만 원으로 감액 청구를 요청함.

(해당 영업장은 매출원가 없음, 최소 인건비 300만 원, 관리비 등 기타 비용 100만 원, 현 임대료 600만 원 기준으로 손익분기점 매출액은 1천만 원임, 현재의 매출액 300만 원은 임대료 600만 원 전액이 영업손실임)

○ 임대인 주장 차임 한도액

- 임대인은 대출이자와 재산세 등 고정비용을 포함한 투자금액에 대한 최소 기회비용은 월평균 600만 원임.

- 또한 코로나 이후에도 주변 건물에서 신규 계약한 임차인이 있는지는 미상이며, 노래방은 폐업 사례가 많지만, 다른 용도로 전환하여 임대차가 가능하므로 신규 계약시 본건 상가의 체결 가능한 임대료는 최소 500만 원 이상임.
- 임대인은 차임이 최소 500만 원은 보장되어야 한다는 취지로 주장함.

○ 최종 조정 권고안

종전차임	매출액 감소분(70%감소)에 따른 조정 후 차임	임대인주장 차임 한도액	최종 조정안
600만원	180만원	500만원	300만원

- 매출액 70%이상 감소된 현재의 매출은 임대료를 제외한 매장 유지를 위한 최소한의 고정비용수준이며, 임대료는 전액 임차인 손실임.
- 임대인의 경우 해당 매장이 지층인 점, 노후한 건물 등으로 인하여 코로나 이전 현 임차인의 입주전에도 상당기간 공실상태에 있었다는 점, 여기에 코로나 발생으로 인하여 상권 침체가 가중되어 현 임차인 퇴거시 상당기간 공실로 유지할 수밖에 없다는 점 등을 고려함.
- 임차인은 입점 당시 인테리어 비용 등으로 약 2억2천만 원(매장면적 65평 기준)을 투입하였으므로 폐업시 매물 비용으로서 회수가 불가능하며, 1천만 원에 이르는 철거비용을 추가로 투입(통상의 경우에는 새로운 임차인을 통하여 인테리어비용 등의 회수가 가능함)해야 하는 상황이며, 잔여 계약기간이 약 28개월 가량 잔존하는 상황에서 매출액 급감 또는 계약 해소로 인하여 발생하는 임차인의 피해가 크게 예상됨.
- 현재 상황에서 손실이 발생되더라도 조정후의 임대료 300만 원으로 코로나19로 인한 매출 감소 상황이 해소되기를 기다리며, 매물비용의 회수 기

간을 연기할 수 있으며, 월 손실액 규모를 700만 원에서 400만 원으로 감소시켜줄 수 있음.

- 다만 코로나 방역 조치상황의 변동 내역을 고려하고 매출액의 변동 내역 등에 대하여 임차인은 임대인이 매출자료, 영업상황에 대하여 요청하는 경우에는 반드시 제시하여야 하며, 사정 변동을 원인으로 하여 임대인이 요청하는 경우에는 그에 따라 다시 임대료 조정을 협의하기를 권고함.

4) 임대료 분쟁 관련 법원 판례

우리 법원이 일관되게 판시하는 사정 변경을 이유로 한 차임 증감 청구의 인정요건은 아래와 같이 4가지임.

▲ 계약 당시 기초가 됐던 사정이 현저하게 변경됐을 것 ▲ 사정변경을 당사자들이 예견하지 않았고 예견할 수 없었을 것 ▲ 사정변경이 당사자들의 책임 없는 사유로 발생했을 것 ▲ 당초의 계약 내용을 유지하는 것이 신의칙상 현저히 부당할 것

① 대법원 2004. 1. 15. 선고 2001다12638 판결

IMF라는 경제사정 변동을 이유로 한 차임감액 청구를 부정한 사례.

원심은 “이 사건 식당과 스낵코너에 대한 입찰 당시에는 예상하지 못하였던 IMF 관리체제로 인하여 경제사정이 현저히 변경되었고, 이러한 경제사정의 변경은 원고들에게 책임없는 사유로 발생한 것으로서 이 사건 식당과 스낵코너에 대한 사용료약정에 원고들을 그대로 구속시키는 것은 현저히 부당하다고 보이므로 원고들은 피고에 대하여 그 사용료의 감액을 청구할 수 있다고 할 것” 이라고 판결하였음(부산고등법원 2001. 1. 10 선고 2000나935 판결).

그러나 대법원은 “임차인의 영업실적이 예상보다 저조하였다고 하더라도 이는 경영예측과 이에 따른 투자의 실패로서 임차인들 스스로가 감수하여야 할 사정에 불과하다(대법원 2004. 1. 15. 선고 2001다12638 판결).” 고 판결함으로써 임차인의 경제사정 변경을 이유로 한 차임감액 청구를 부정.

즉, 울산 신공항 이용 여객수의 감소(다만 여객수 감소와 영업실적과의 상관관계를 알 수 있는 자료는 제출되지 않음), 이 사건 식당의 재산가액 변동(이에 관한 증거는 제출되지 않음), 최근의 임대료액수 등을 고려하여 현재의 임대료가 적정한 수준이라고 판결하였음.

② 서울고등법원 2019. 10. 11. 선고 2018나2074892(본소), 2018나2074908(반소) 판결

사드 배치로 인해 급감한 이용객수와 매출감소 등을 근거로 여러 개의 임대료 항목 중 일부에 대해 50% 감액을 인정한 사례

임대료 증감청구권이 인정되기 위해서는, ① 임대료를 약정한 후 공과부담의 증감 등 경제사정이 변경되어야 하고, ② 이러한 변동된 경제사정에 비추어 종래의 임대료가 상당하지 않게 되었어야 하며, ③ 위와 같은 경제사정의 변동은 임대료 약정 시 당사자들이 예견할 수 없었던 것이어야 함.

③ 부산지방법원 2020. 8. 20. 선고 2019가단330504 차임감액청구

1. 14층 건물의 1층부터 14층까지 임차한 원고가 월 1억 원의 차임이 주변 상가건물 차임 등에 비해 과도하게 차임이 높다며 기존 차임의 1/2을 적정차임으로 주장하는 통지서를 발송하고 이후 차임이 감액되었음을 전제로 차액분에 대해 부당이득 반환을 청구한 사건.

이 사건에서 차임증감 청구가 인정되기 위한 요건으로 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제 사정의 변동 등으로 인하여 기존의 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우를 제시하였음(이는 모든 사건에 공통되는 일반요건임).

위와 같은 경제 사정의 변동을 입증하기 위해 제출된 자료로 감정평가사의 임대사례 비교법에 의한 감정결과가 있음. 그런데 감정결과에 의할 경우 이 사건의 적정차임은 8천만 원인데 현재 차임은 1억 원이므로 경제 사정의 변동이 있다고 볼 수 있는지 문제됨. 이에 대해 법원은 차임이 주변 상가건물 차임(또는 감정결과에 의한 적정차임)에 비해 현저히 고액이라고 볼 수 없다면 적정 차임 상당액에 비해 고액이라 하더라도 곧바로 차임 감액 청구를 인정하지 않았음.

④ 서울중앙지방법원 2021. 11. 24. 선고 2021가합511596 건물인도

악취와 누수, 단전 등의 이유(제1감액청구)와 코로나 바이러스 이유(제2감액청구)로 피고가 차임감액 청구를 한 사건.

이 사건에서 제1 감액청구 사유로 주장된 악취와 누수, 단전 등은 경제사정의 변동에 해당하지 않으므로 청구 기각. 한편, 제2 감액청구에서 코로나 바이러스를 이유로 제시하였으나 임대차 계약이 종료된 이후에 행사되었으므로 인정하지 않음.

차임증감청구권 행사의 효력은 소급하지 않고 장래를 향하기 때문에 계약기간이 만료되는 경우 그 필요성을 인정할 수 없음. 따라서 이 사건에서 사후적으로 코로나 바이러스를 차임감액 사유로 제시하더라도 이미 임대차계약이 만료되어버려 인정받을 수 없음. 처음부터 코로나를 이유로 감액청구함을 명확히 주장해야 함.

⑤ 서울남부지방법원 2021. 8. 12. 선고 2021가단225863 임대차보증금

주택에 대해서도 대통령령이 정하는 범위 내에서 차임증감청구가 가능하고 이때의 고려요소도 상가건물임대차보호법과 동일한데, 이 사건에서 법원은 주변상가들이 약 5% 증액된 차임으로 협의하였고, 공시지가가 약 30% 상승했음이 인정되더라도 그것만으로 증액청구를 인정할만큼의 경제사정의 변동이 있다고 보기는 어렵다고 판단함.

⑥ 대전지방법원 천안지원 2019. 2. 12. 선고 2017가단112160 건물명도(인도)

이 사건에서 원고와 피고는 각각 차임의 증액과 감액을 청구하는 의사표시를 함. 이에 따라 법원감정이 실시되었는데 감정평가시 구체적 감정방법으로 적산법에 의할 것인지, 임대사례비교법에 의할 것인지 즉, 감정인이 어떠한 감정방법을 취사선택할 것인지에 관해 재량이 있으므로 그러한 재량이 현저하게 잘못되지 않는 한 감정결과가 존중되어야 함.

상가건물임대차보호법 법문상 “주변 상가건물의 차임 및 보증금”이 차임증감청구의 행사요건이나 구체적 감정과정에서 임대사례 비교법에 의한 주변 상가건물의 차임 및 보증금이 고려되지 않았다 하더라도 그것만으로 감정결과를 배척할 수 없으며, 법원 감정결과와 현재의 차임이 다소간의 차이를 보이더라도 그러한 차이가 현저하지 않은 이상 차임증감 청구는 인정되지 않음.

⑦ 서울서부지방법원 2020. 5. 7. 선고 2019가합33982 차임증액 등 청구의 소

법원감정결과, 과세표준금액, 매출액 감소자료 등이 경제사정의 변화를 확인할 만한 주요한 자료로 제시되었음. 특히 법원감정결과에 의하면 현재의 차임이 약 40% 가량 증액될 수 있다는 판단이 가능하나, 과세표준금액 변동폭은 3.4%에 불과하였고 임차인이 약 13%의 매출액 감소폭을 보였는데 이러한

감소폭은 최근 코로나 사태로 더 심해졌을 가능성이 존재하므로 법원감정결과만을 이유로 경제사정의 변화가 있다고 볼 수는 없다고 함.

이 사건에서는 임대인의 목적이 경제사정의 변동에 따른 차임 증액이 아니라 임대차 계약을 갱신하지 않고 조기에 부동산을 인도받기 위해 임차인을 압박하는 수단으로 사용된 경우 이러한 사정이 차임 증액 청구의 정당성을 판단하는 하나의 요소가 되어야 한다며 원고의 청구를 기각함. 원고가 기존 보증금과 차임을 3배나 올려달라고 한 이유가 조기에 계약을 종료함으로써 임차인을 내쫓기 위해서라면 그러한 차임 증액 청구는 정의와 형평의 관념에 비추어 허용될 수 없음.

⑧ 서울중앙지방법원 2021. 5. 25. 선고 2020가단5261441 임대차보증금

현재 대법원 계속중인 사건으로 코로나-19를 경제사정의 변경으로 보아 사정변경의 원칙에 따라 해지권을 인정한 주목판결.

1. 사실관계

피고는 집합건물인 서울 중구 C, D, E 지상 지하 1층, 지상 5층 규모의 F빌딩(이하 '이 사건 건물'이라 한다)에 대하여 그 관리단인 'F상가운영관리단조합'으로부터 이 사건 건물 전체의 임대차계약 체결, 시설유지, 임료 및 수익금의 수금과 배분 등의 업무를 위임받은 관리인으로서, 이 사건 건물 1층 중 별지 도면 표시 1, 2, 3, 4, 1의 각 점을 순차로 연결한 선내 (가)부분 20평(20개의 구분점포를 합한 면적이다. 이하 '이 사건 점포'라 한다)을 원고에게 임대한 임대인이다.

원고는 의류·악세사리·패션잡화 도소매 및 프랜차이즈업을 사업목적으로 하여 2011. 3. 24. 설립된 회사로서, 'G'라는 상호로 악세사리 제품 등을 판매하는 도소매업 및 프랜차이즈 사업을 하고 있다.

원고는 2019. 5. 31.경 피고와 사이에 이 사건 점포를 다음과 같은 조건으로 임차하여(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다), 2019. 6. 20.부터 원고가 운영 하는 프랜차이즈사업의 직영점으로 운영하였다.

○ 임대인(갑) : 피고 / ○ 임차인(을) : 원고
제2조(임대기간) 임대기간을 2019. 6. 1.부터 2022. 5. 31.까지로 한다.
제3조(임대보증금 및 임대료)
임대보증금 230,000,000원, 차임 월 22,000,000원(관리비 및 부가가치세 별도)
제12조(임대보증금 및 임대료의 변경) 갑과 을은 본 계약유효기간 중에 월 임대료를 3년 후 상향조정하기로 한다. 임대차 목적물과 관련, 경제여건의 변경 및 주변 환경의 변화 등 부득이한 사정이 발생될 경우를 제외하고, 월 임대료를 2,300만 원으로 상향 조정하기로 한다.
제13조(계약해제 및 해지)
② 당사자 중 일방이 다음 각 호와 같은 사유가 발생한 경우, 상대방은 별도의 최고 없이 서면 통지를 함으로써 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
1. 임대료를 합당한 사유 없이 1개월 이상 연체하였을 때
④ 당사자 중 일방이 법령의 개폐, 도시계획, 화재, 홍수, 폭동 등 불가항력적인 사유로 90일 영업을 계속할 수 없을 경우, 상대방에 대해 30일 전에 서면통지를 한 후 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
제14조(손해배상) 본 계약 체결 후 영업개시 이전에 이후 갑과 을 중 일방의 사정으로 인해 계약 해제 또는 해지시, 상대방에게 각호에 따라 손해배상금을 지급하기로 한다.
1. 갑이 해제 또는 해지하는 경우 갑은 을에게 해지시까지 기투입한 비용(계약금, 시설투자비, 인건비 일체 등)의 2배를 지급한다.
2. 을이 해제 또는 해지하는 경우 본 계약 관련하여 갑이 투입한 일체의 비용과 계약일부터 다른 임차인과의 계약이 이루어질 때까지의 임대료 월 2,200만원 계산하여 지불배상하고, 을의 기투입금액(보증금 포함) 전액의 반환청구를 포기한다.
3. 을은 해지시 시설을 포기하고, 갑에게 권리금 및 유익비를 청구하지 못한다.

코로나19 사태로 인하여 외국관광객 입국이 중단되면서 이 사건 점포에서의 매출은 아래 표에서 보는 바와 같이 90% 이상 감소하였다.

원고는 2020. 3. 10.까지 차임(2020년 2월분 임대료)을 지급하고 그 뒤로는 지급하지 못하고 있다가 2020. 5. 21.부터 이 사건 점포에서의 영업을 중단한 다음, 2020. 6. 3.(1차), 2020. 6. 8.(2차), 2020. 6. 11.(3차) 각 내용증명우편을 통하여 '코로나19 사태라는 불가항력적인 외부사유가 발생하여 이 사건 임대차계약서 제13조 제4항에 근거하여 2020. 7. 2.자로 이 사건 임대차계약을 해지하겠다'는 해지의사표시를 하였고, 위 각 내용증명은 각 발송일 다음날 피고에게 송달되었다.

피고는 원고의 계약해지통보를 받고, 2020. 6. 16. 내용증명우편을 통하여 '코로나19 사태는 홍수나 태풍, 화재 등 천재지변으로 건물이 망가진 게 아니라 영업장에서 영업을 하는 데 지장이 없는 멸절된 상태여서 이 사건 임대차계약서 제13조 제4항에서 정한 '불가항력적인 사유로 90일 이상 자신의 영업을 계속할 수 없을 경우'에 해당하지 아니하므로, 원고의 계약해지통보를 수용할 수 없고 이 사건 임대차계약서 제14조 제2항과 3항에 따라 처리하겠다.'는 내용의 회신을 하였다.

피고가 이 사건 임대차계약의 해지통보를 수용하지 않겠다는 의사표시를 하자, 원고는 2020. 10. 6. 내용증명우편을 통하여 재차 임대차계약 해지 요청을 하는 한편 이 사건 임대차계약의 해지되지 않으면 민법 제628조에 기하여 임대료는 75% 이상 감액되어야 한다는 차임감액요청의 의사표시를 하였고, 위 내용증명우편은 다음날 피고에게 송달되었다.

원고는 2020. 12. 중순경 이 사건 점포의 내부시설물을 모두 철거하여 원상 회복을 한 다음 피고에게 이 사건 점포를 인도하여 주었다.

원고는 이 사건 소 제기(2020. 10. 13.)시에는 주위적 청구로써 이 사건 임대차계약이 1차 해지통보서의 수령일로부터 30일이 경과한 2020. 7. 4. 해지되었음을 원인으로 하여 이 사건 점포 인도와 상환으로 미지급 임대료를 공제한 나머지 임대보증금 133,200,000원1)의 지급을 구하다가, 2021. 3. 12. 청구 취지 및 청구원인변경을 통하여 주위적 청구로써 이 사건 임대차계약이 해지되었다는 확인만을 구하고, 나머지 보증금 반환청구는 모두 포기하였다.

2. 판시사항

가. 원고의 주장

(1) 주위적 청구

코로나19 바이러스 확산으로 인하여 외국인관광객의 입국이 차단되면서 외국인관광객을 통한 매출이 매출의 대부분을 차지하던 이 사건 점포에서의 매출이 90% 이상 감소한 것은 이 사건 임대차계약서 제13조 제4항에서 정한 '불가항력적인 사유로 90일 이상 자신의 영업을 계속할 수 없을 경우'에 해당하고, 설령 그렇지 않더라도 이 사건 임대차계약의 유지 및 존속이 불가능할 정도의 급격한 사정변경에 해당하므로 사정변경을 원인으로 한 계약해지권이 인정되어야 한다. 따라서 이 사건 임대차계약은 이를 이유로 한 원고의 해지의사표시가 담긴 1차 해지통보서의 수령일로부터 30일이 경과한 2020. 7. 4.자로 적법하게 해지되었다. 그런데 피고가 이 사건 임대차계약의 해지의 효력 발생을 부인하며 다투고 있으므로, 이 사건 임대차계약이 해지되었다는 확인을 구한다.

(2) 예비적 청구

만약 이 사건 임대차계약 해지가 인정되지 않는다고 하더라도, 아무도 예상하지 못한 코로나19 바이러스 확산으로 인하여 경제사정이 급격하게 변동되면서 이 사건 점포에서의 매출이 90% 이상 감소한 것은 민법 제628조와 상가건물임대차보호법 제11조에서 규정하고 있는 '경제사정의 변동으로 인하여 차임이 상당하지 아니하게 된 때'에 해당한다. 따라서 이 사건 임대차계약 중 차임은 제반사정을 감안하여 원고의 차임감액청구 의사표시가 피고에게 송달된 날의 다음날인 2020. 10. 8.부터는 **종전 임대료보다 90% 감액된 월 2,200,000원(부가가치세 별도)으로 인하**되어야 한다.

나. 판단

사정변경을 이유로 한 계약해제 또는 계약해지는 물론 민법 제628조 또는 상가건물임대차보호법 제11조에서 규정하고 있는 차임증감청구권은 민법의 일반원칙인 계약준수 원칙에서 벗어나 계약의 내용을 바꿀 수 있도록 해주는 것이다. 이는 구체적 타당성을 위하여 법적 안정성을 일부 훼손하는 것이므로, 그 해석과 적용을 엄격하게 할 필요가 있다. 따라서 사정변경을 이유로 한 계약해제·해지 또는 차임증감청구권은 ① 계약 성립의 기초가 된 객관적 사정이 현저히 변경되고, ② 당사자가 계약의 성립 당시 이를 예견하지 않았고 예견할 수도 없었으며, ③ 그 사정변경이 계약의 구속력에서 벗어나고자 하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서, ④ 당초의 계약 내용대로의 구속력을 인정한다면 공평의 원칙에 현저히 반하는 부당한 결과가 생기거나 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에, 비로소 계약준수 원칙의 예외로서 인정된다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2004다31302 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012다13637 전원합의체 판결 등 참조).

앞서 본 사실관계와 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 코로나19 사태로 인하여 외국인관광객의 입국이 제한되면서 이 사건 점포에서의 매출이 90% 이상 감소

한 것은 이 사건 임대차계약 제13조 제4항에서 정한 '불가항력적인 사유로 90일 이상 자신의 영업을 계속할 수 없을 경우'에 해당한다고 봄이 상당하고, 설령 위와 같은 계약해지조항이 없다고 하더라도 이 사건 임대차계약의 경우 그와 같은 사정은 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 발생하였고 그러한 사정의 변경이 해제권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것으로서, 계약 내용대로의 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우로서 사정변경의 원칙에 따라 계약을 해지할 수 있는 경우에 해당한다고 봄이 상당하다.

① 이 사건 점포는 H에 위치한 매장으로서 외국인 관광객을 통한 매출이 매출의 대부분을 차지하는 곳인데, 코로나19 사태로 인하여 해외입국자들의 입국이 제한되고 모든 해외입국자들에게 2주간의 격리를 의무화하는 정책이 시행되면서 해외여행객의 국내 입국자 수가 99% 이상 감소하고 코로나19 사태가 전 세계적으로 확산, 장기화됨에 따라, 매출이 90% 이상 감소하여 영업을 계속하는 경우 적자를 볼 수밖에 없는 상태가 되었다.

② 코로나19 사태가 발생되고 장기적으로 지속하며 매출이 90% 이상 감소될 것이라는 사정은 원·피고는 물론 어느 누구도 예상할 수 없었고, 그와 같은 현저한 사정변경의 발생과 관련하여 원고에게 어떠한 책임 있는 사유가 있다고 할 수도 없다.

③ 서울시가 2021. 3. 7. 발표한 '2020년 서울형 통상임대료2) 실태조사결과'에 의하면, 서울시내 150개 주요 상권에 위치한 1층 점포 7,500개의 평균 통상임대료가 ㎡당 54,100원으로서, 인사동, 강남역, 압구정 로테오 상권의 평균 통상임대료는 ㎡당 90,000원, H 상권의 평균 통상임대료는 ㎡당 220,000원인 반면 이 사건 점포는 월차임만 하여도 ㎡당 332,750원에 이를 정도로 임대료가 고액이었다. 한편 위 조사자료에 의하면, 조사대상 점포의 2020년

도 매출은 2019년 대비 평균 36.4% 정도 감소하였는데, 고덕역, 등촌역, 개봉동 상권에서의 매출액 감소율은 5% 미만에 그친 반면 H, 인사동, 동대문역, 연남동, 홍대입구역, 강남역 등의 상권은 매출액이 50% 이상 대폭 감소한 것으로 나타났다. 그러나 이 사건 점포는 매출이 무려 90% 이상 감소하였다.

④ 이 사건 임대차계약 제13조 제4항에 의하면, 법령의 개폐, 도시계획, 화재, 홍수, 폭동 등 불가항력적인 사유로 90일 영업을 계속할 수 없을 경우에는 30일의 유예기간을 두고 계약을 해제 또는 해지할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정도 사정변경의 원칙에 기초하여 민법의 일반원칙인 계약준수 원칙에서 벗어나 계약의 내용을 바꿀 수 있도록 하는 규정이라고 할 수 있다.

그렇다면 이 사건 임대차계약은 원고의 계약해지의사표시가 담긴 1차 내용증명우편이 송달된 날로부터 30일이 경과한 2020. 7. 4.자로 적법하게 해지되어 종료되었다고 할 것이고, 피고가 이 사건 임대차계약 해지의 효력발생을 부인하며 이를 다투고 있으므로 그 확인을 구할 법률상 이익도 인정된다.

3. 판례해설

갑 주식회사가 을 주식회사로부터 점포를 임차하면서 '불가항력적인 사유로 90일 이상 영업을 계속할 수 없을 경우, 상대방에 대해 30일 전에 서면통지를 한 후 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.'는 조항이 포함된 임대차 계약을 체결하였는데, 코로나19 사태로 인하여 위 점포의 매출이 90% 이상 감소하자 갑 회사가 차임을 지급하지 못하고 영업을 중단한 후, 위 조항에 따라 을 회사를 상대로 임대차계약의 해지를 주장한 사안에서, 코로나19 사태로 위 점포에서의 매출이 감소한 것은 임대차계약에서 정한 '불가항력적인 사유로 90일 이상 자신의 영업을 계속할 수 없을 경우'에 해당하고, 위와 같은 계약해지조항이 없다고 하더라도 사정변경의 원칙에 따라 계약을

해지할 수 있는 경우에 해당하므로, 위 임대차계약은 적법하게 해지되어 종료되었다고 한 사례

위 점포는 외국인 관광객을 통한 매출이 매출의 대부분을 차지하는 곳인데 코로나19 사태가 전 세계적으로 확산, 장기화됨에 따라, 매출이 90% 이상 감소하여 영업을 계속하는 경우 적자를 볼 수밖에 없는 상태인 점, 코로나19 사태가 발생하고 장기적으로 지속되며 매출이 90% 이상 감소될 것이라는 사정은 갑 회사와 을 회사는 물론 어느 누구도 예상할 수 없었고, 그와 같은 현저한 사정변경의 발생과 관련하여 갑 회사에 어떠한 책임 있는 사유가 있다고 할 수도 없는 점 등을 종합하면, 코로나19 사태로 인하여 외국인 관광객의 입국이 제한되면서 위 점포에서의 매출이 90% 이상 감소한 것은 임대차계약에서 정한 ‘불가항력적인 사유로 90일 이상 자신의 영업을 계속할 수 없을 경우’에 해당하고, **위와 같은 계약해지조항이 없다고 하더라도** 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정의 변경이 발생하였고 그러한 사정의 변경이 해지권을 취득하는 당사자에게 책임 없는 사유로 생긴 것인바, 계약 내용대로의 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우로서 사정변경의 원칙에 따라 계약을 해지할 수 있는 경우에 해당하므로, 위 임대차계약은 적법하게 해지되어 종료되었다고 한 사례이다.

다만 주위적 청구인 약정 해지청구를 인정함으로써 예비적 청구인 차임감액 청구에 대해서는 판단하지 않았다(이미 계약이 종료된 경우에는 차임감액 청구가 인정될 여지가 없기 때문이다). 이 사건 소송계속중 유사한 내용으로 아래와 같이 상가건물 임대차 보호법이 개정되었는데 이 사건 약정 내용과는 요건을 달리하고 있다. 즉 이 사건에서는 90일간 폐업이 아닌 영업의 중단을 요구하고, 그러한 영업중단에 행정청의 조치를 필요로 하지 않는 점에서 개정법보다 요건이 완화되어 있다고 할 수 있다. 그러나 판시 내용 중 **“위와 같은 계약해지조항이 없다고 하더라도”**라는 판시에 비추어 원고의 해지청구가 약정 청구권의 행사가 아닌 사정변경의 원칙에 따른 법정 해지

권의 행사로 볼 여지도 있어 향후 대법원의 판단이 주목된다. 현재 이 사건은 대법원 2022다217841 사건으로 심리 계속 중이다.

5) 사정변경 판단 기준

○ 적용대상

- 이 가이드라인 시행 직전 3개월 매출이 그 전년도 3개월 매출보다 30% 이상 감소한 사업장 또는 정부의 코로나 19 영업제한·금지기간의 매출이 그 전년도 같은 기간의 매출보다 50% 이상 감소한 사업장에 대해 우선 적용
- 그러나 반드시 이에 한정될 필요는 없으며 당사자는 자유롭게 본 가이드라인을 바탕으로 한 협의를 진행할 수 있음
- 위에서 제시한 기준은 본래 각국 정부가 직접 지원방식으로 차임을 지급하는 경우의 기준임
- 적어도 위 기준을 충족하는 경우에는 코로나 19로 인한 경제사정의 변동이 있었다는 점, 그리고 그로 인해 현재의 차임이 상당하지 않게 되었다는 점을 인정할 수 있음을 전제한 것으로 보이기 때문에 우리의 경우에도 일용의 기준으로 제시할 수 있다고 생각됨
- 감면협의를 권고하는 방식은 정부의 재정이 직접 투입되는 정책이 아니기 때문에 연매출액 규모에서 제한을 둘 필요는 없어 보임
- 사업개시 시점에 대해서는 전년도 비교가 불가능한 최근 개시 사업장은 제외하는 편이 합리적으로 보임

- 코로나 19로 인한 경제사정의 변동을 충족하는 경우 감면협의를 우선적으로 권고하는 취지이기 때문임

○ 법무부 안의 평가

- 법무부 안은 4가지 경제변동 식별 요소를 모두 충족한 경우로 엄격하게 제시하는 한편, 당사자의 매출액 감소는 10%로 매우 폭넓게 두고 있음
- 코로나 등에 따른 경제사정의 변동은 좁게, 대상은 넓게 인정하는 것은 사실상 경제사정 변동 식별기준 중 소비자심리와 소비지출은 거시경제변수이므로 당사자가 확인하기 쉽지 않다는 점에서 차임감액청구권 행사가 활성화되기 어렵게 만들 위험이 큼
- 더욱이 개별 당사자의 사정은 전국의 평균적인 사정과 크게 다를 수 있어 양극화, 계절성 등의 요인에 의해 청구 요건을 충족하지 못할 수 있어 공정하지 못한 기준이 될 수 있음
- 따라서 ① 코로나로 인한 정부의 방역·예방조치가 있을 것, ② 코로나 방역·예방조치 이전 3개월 평균 매출액 대비 코로나 방역·예방조치 이후 차임감액 청구시점 직전 3개월 평균 매출액이 일정비율 이상 감소했을 것이라는 단순한 기준이 더 바람직함

2. 차임증감액 판단 기준

1) 일반론

- 김진우(2020)은 차임감액에서는 정직하고 합리적인 당사자들이 전염병의 세계적 대유행으로 인한 매출 급감 상황에서 합의하였을 차임을 엄두에 두어야 한다고 주장.
 - 특별한 사정이 없다면 위험을 50 : 50으로 나누는 방안일 것이라고 주장. 즉 임대인과 임차인 간 위험을 동등하게 분담하는 것이 바람직하다는 것임.
 - 특히 당사자들이 매출기반 차임을 합의했다는 사실만으로 여기서 문제

되는 위험에 대한 완결적 의미가 있는 계약상의 위험분배가 행하여진 것으로 볼 수는 없다고 하여, 최근 코로나-19 사태로 관심이 늘고 있는 매출기반차임계약이 자동적인 조정장치로 보는 견해에 대해서도 반박함.

- 임대인이 수용할 수 있는 범위 내에서 감액했을 때 임차인이 그 감액으로 어려운 시기를 극복하는 데 도움을 받을 수 있는 정도에서 규정하는 것이 이 제도의 입법목적에 달성할 수 있을 것임.
- 즉 상임법 제11조 제1항을 “... 그러나 증액의 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율을 초과하지 못함. 또한 감액의 경우에는 20% 이상 50%²⁰⁾를 초과할 수 없다.” 고 해야 할 필요성이 있음.²¹⁾
- 이러한 논거로는 ① 감액을 청구 시 최소 20% 이상으로 제안한 것은 이 정도만 감액해줘도 어려운 임차인에게 경제적으로 도움이 되는 선을 감

20) 예컨대 차임이 200만원인 경우 지금과 같이 코로나 19의 대유행으로 임차인 매출이 50%-90% 급감하는데 감액 5%(10만원), 10%(20만원)하는 것은 생존권의 위협을 받는 임차인에게 거의 도움이 되지 않는다고 볼 수 있을 것임. 따라서 감액을 할 때는 임차인의 경제적 어려움을 해소시키기 위한 것이므로 실제로 도움이 되는 선으로 기준을 마련하는 것이 필요. 또한 차임 등의 증액은 5%인데 감액은 20%-50%하는 것은 형평성에 반하는 것 아니냐는 지적이 나올 수 있으나, 임대인의 증액청구권은 자주 발동되나 임차인의 감액청구는 거의 없는 점, 감액청구시 경제사정 변동요인 해소되면 원래의 차임으로 원상회복되는 것에 비해 증액청구시 변동요인이 해소되어도 원래의 차임으로 복귀되지 않는 점, 최소 20% 이상은 감액해야 임차인의 어려움을 해소하는데 현실적으로 도움이 되는 점, 현 규정의 감액시 무제한(1~100%)에서 20%-50%로 제한을 두는 것은 상대적으로 형평성의 문제를 감소시키는 것이기 때문에 형평성의 문제 제기는 크지 않을 것임. 그리고 이 제안은 경제사정 변동의 정도가 크지 않은 조세 및 공과금, 물가상승률부터 변동의 정도가 지대한 제1급감염병에 이르기까지 경제사정의 변동 정도에 따라 당사자 간의 합의하에 적용할 수 있도록 고려하였고, 특히 시행하였을 때 효과적인 측면에서 실효성을 높이는 데 중점을 둔 것임.

21) 차임감액과 관련하여 “현행법은 전염병의 세계적 대유행의 위험을 임대인 또는 임차인에게 일방적으로 할당하지 않음, 따라서 당사자들은 이 위험을 상가임대차법 제11조 또는 민법 제628조를 기반으로 의심스러운 경우에는 50 : 50으로 분담하는 것이 공평할 것이다” 고 주장함(김진우, 2020); 이 제안은 감액의 범위를 최소 20% 이상 최대 50%까지 감액할 수 있어야 그나마 현실성이 있고 실효성을 거둘 수 있을 것임. 제1급 감염병으로 인해 차임의 50%를 감액한 경우 임대인의 차임 수익권을 침해하는 것 아니냐는 우려가 나올 수 있으나 이에 대한 임대인의 보호방안으로 증액시 감액한 50%만큼 다시 인상할 수 있는 근거 규정인 상임법 제11조 제3항을 마련해 두었기 때문에 임대인의 재산권 침해 논란은 크지 않을 것이라고 봄.

안한 점, ② 감액 청구 시 당사자 간의 이해관계가 상충되기 때문에 감액범위를 합의하여 정하기 어려우므로 감액 구간을 최소화하고 최소단위를 규정해서 감액협상 시 감액정도를 정하는 것에 대한 마찰을 줄이고 합의율을 높이기 위한 점, ③ 감액시 최소단위를 규정하지 않으면 임대인의 입장에서는 인상 시 5%를 인상할 수 있으니 감액도 5%만 하자고 주장할 수 있으나, 임차인이 감액을 요청할 때는 경제사정의 변동으로 매출이 30%~90% 이상 감소되어 상당한 피해를 보고 있는데 이렇게 5%~10%를 인하해주면 별로 도움이 되지 않는다는 것을 고려한 점, ④ 경제사정의 변동요인 중 가장 현저한 변동을 주는 것을 최대 상한선으로 고려하여 50%로 제시한 것은 현재의 무제한의 감액을 임대인이 현실적으로 받아들일 수 있는 선을 감안하여 임대인의 재산권보호를 위해 제한을 두기 위한 점, ⑤ 이 차임 등의 증감청구권의 입법취지를 살리면서 감액시 임차인이 도움을 받을 수 있는 정도의 측면과 임대인이 도움을 주면서 현실적으로 감당할 수 있는 측면을 종합적으로 고려한 점²²⁾ 등임.

- 김진우(2020)는 차임감액에서는 임대인의 정당한 이익을 도외시해서는 안 된다고 주장함.
- 예를 들어 임대인이 그의 대출채권자에 대하여 원리금을 상환해야 하는 상황이라면 차임감액은 그에게 중대한 불이익을 초래할 수 있기 때문. 이 경우 임대인은 차임감액이 그에게 기대할 수 없는 것이라는 점을 주장·증명하여 차임감액을 막거나 감액의 범위를 좁힐 수 있어야 함.
- 조영식 외(2021)는 주택시장에서 RIR과 유사한 상가매출임대료비중(상가매출 대비 상가 월임대료 비중)을 사업주의 사업을 위한 점유비 부담으로 정의하고 월임대료/매출로 계산. 서울형 통상임대료 조사 및 분석 용역보고서의 조사자료에서 이 비율의 평균은 코로나 이전인 2019년에는 0.886, 코로나 이후인 2020년에는 0.918로 나타났음.

22) 급격한 경제사정의 변동에 따른 증감청구권과 관련한 위험부담을 그동안은 대부분 임차인이 부담을 해왔으나 공평의 원칙에 따라 당사자가 위험을 분산해서 분담하여 부담하는 것이 고등분담, 나아가 신의성실의원칙에도 부합하는 것이라고 볼 수 있을 것임.

2) 법무부안

- (원칙) 감염병 등으로 인한 경제사정의 변동이 있는 경우를 전제로, 「임대차계약 체결 당시와 비교하여 감소한 매출액에 당해 사업자의 지출 비용 중 임대료가 차지하는 비율만큼을 곱한 금액」을 ‘감액 기준금액’으로 하고, 감액 기준금액을 최대치로 하여 임대인이 부담하는 방식
- (예외) 단, 위 감액 기준금액이 ① 임대인 수인 한계기준이나 ② 업종별 평균 예상 감액차임의 150%를 초과하는 경우 위 ①, ②의 각 금액 중 낮은 금액을 임대인이 부담
- ① (임대인 수인 한계기준) 임대인이 임대목적물을 담보로 대출을 받은 경우, 감액된 임차료가 대출로 인한 이자를 초과하게 되는 지점을 임대인의 수인 한계로 보아 차임 감액의 한계기준으로 설정

※ 부동산 투자수익률과 이자율 비교(2020년)

- 차임감액 한계 예시 :

- ㉠ 1억원의 부동산 매매 가정 시 현 담보대출비율의 최대치인 LTV 70%로 계산할 시 최대 7천만원의 부채 부담 가능
- ㉡ 위 표의 투자수익률 및 담보대출이율 기준 차임 감액 전 임대인의 최종 수익은 월 22.9만 원(차임 48.2만 원* - 이자 25.3만 원**)에 해당
 - * 부동산 매수가 1억 원 × 투자수익률 5.78% / 12
 - ** 부채액 7천만 원 × 담보대출이율 4.33% / 12
- ㉢ 차임 40% 이상 감액* 시 이자액이 차임액을 상회하게 되어 임대인이 손해를 입게 되므로 차임감액의 한계를 40%로 설정

$$* (48.2 - 25.3) / 48.2 = 0.48$$

** 최대치는 48%이나 임대인의 기타 비용 등을 감안하여 40%로 계산

② (업종별 평균예상 감액차임) 임차인의 경영해태 등 주관적 사정을 제외하기 위해 분기별로 한국은행에서 매년 발간하는 기업경영분석*에서 나타난 동종 업계의 동일 기간 매출증감율을 반영한 예상 감액차임(동종업계 매출액증감율 × 임차인의 매출 × 동종업계 임대료 비중)을 한계로 하나, 구체적 사정에 따라 해당 액수에서 50%를 증감할 수 있도록 함

* 전체 영리기업의 합산재무제표 및 경영분석지표를 포함한 업종별 · 기업규모별 평균 재무 정보로 업종별 경기의 흐름을 파악할 수 있는 지표

○ (구체적 사례 검토)

판매비 및 관리비가 500만 원, 그 중 임대료가 50만 원인 음식점 업종인 경우, 계약 후 3월간 평균 월 매출 1천만 원에서 현재 매출액이 500만 원으로 하락하였을 때,

- ① 매출 감소분은 500만 원, 임대료 비중은 10%로 감액 청구 가능 금액(감액기준금액)은 최대 50만 원 (500만 원 × 10%)
- ② 임대인의 차임감액 한계치는 20만 원에 해당 (50만 원 × 40%)
- ③ 업종별 평균예상 감액차임은 11.7만 원('20 기준 동종업계인 음식점 업종의 임대료 비중 13.9% × 평균 월 매출 감소율 84.5만 원(동종업계 매출액 증감율 -8.45% × 구체적 사례에서의 계약 후 3월간 평균 월 매출 1,000만 원))에서 최대 50% 증액한 17.55만 원에 해당
- ④ 이 중 최소치인 업종별 평균예상 감액차임의 150%인 17.55만 원이 최대 감액청구 가능 금액

3) 감액청구가능액 산정방법

○ 완전경쟁시장에서 단기조업중단조건

- 완전경쟁시장에서 시장상황이 악화되어 일시적으로 아무것도 생산하지 않는 단기적 의사결정
- 생산을 중단해도 고정비용은 발생함
- 매출액이 총가변비용보다 더 크다면 생산을 계속할 것임
- 단기적 조업중단점은 평균가변비용곡선의 최하점임
- 따라서 코로나로 매출액이 감소해도 총가변비용을 감당할 수 있다면 영업을 계속하는 것이 이익임
- 임차인의 고정비용에 해당하는 차임을 감액해주면 가변비용을 감당할 수 있는 여지가 증대될 수 있음

○ 영업레버리지(operating leverage)와 손익분기점(Break Even Point)

- 영업레버리지는 기업의 영업활동에서 발생하는 영업비용 중 고정비 부담 정도를 말함
- 손익분기점 매출액: 매출액과 비용이 같아 이익도 손실도 나지 않는 지점의 매출액을 말함
- 영업비용은 고정비용 중 생산이나 판매에 소요되는 비용을 말하며, 고정비(영업 여부나 산출량의 증감과 무관하게 일정하게 발생하는 비용으로 인건비, 감가상각비, 임대료 등)와 변동비(산출량의 증감에 따라 연동되는 비용으로 재료비, 소모품비 등)로 나눌 수 있음
- 영업비용 중 변동비 비중이 작다는 것은 상대적으로 고정비 비중이 크다는 것을 의미, 고정비 비중이 높을수록 매출액 변동에 따른 영업이익의 변동이 크다는 것임
- 영업레버리지도 = 공헌이익 / 영업이익
- 영업이익 = 매출액 - 고정비 - 변동비
- 공헌이익 = 매출액 - 변동비
- 공헌이익률 = 공헌이익 / 매출액
- 손익분기점 매출액 = 고정비 / 공헌이익률 = 고정비 / (1-변동비/매출액)

○ 법무부안에 대한 평가와 대안의 모색

- 첫째, 감액 기준금액을 감소한 매출액에 지출비용 중 임대료의 비중을 적

용하여 산정하면 지출비용이 높아 임대료 비중이 낮을수록 감액 기준금액이 낮아지는 문제가 있음

- 둘째, 임대인 수인한계 산식에서 임대인이 대출을 받지 않은 경우 0이 됨 (따라서 법무부 안을 적용하더라도 표준적 대출 조건을 적용해야 함)
- 업종별 평균예상 감액차임: 개별 임차인의 매출액 감소에 비해 업종별 평균 매출액 감소가 적은 경우가 많을 것으로 예상되어 이에 대한 할증이 필요하나, 할증률 결정이 자의적일 수 있음
- 임대인의 수인한도에 재산세, 화재보험료 등 상가 등 운영비 중 고정비를 포함할 필요가 있음
- 이러한 문제를 해소하기 위해서는 임대인의 수인한계를 표준적 대출 조건을 기준으로 하는 최소 차임을 고려해야 함
- 셋째, 차임감액비율 상한을 둘 것인가에 대한 고민이 필요함.
- 호주는 최대 100%까지 매출감소비율에 따라 차임을 감액하나, 상가임대차계약기간이 최소 10년인 점을 고려하여 김진욱(2020)은 최소 20%, 최대 50%로 제시하고 있음
- 넷째, 차임 감액 상한과 하한을 설정하는 경우에도 임차인 수인한계를 고려할 필요가 있음. 코로나로 감소한 매출액이 가변비용만 충당하면 단기적으로 영업을 계속할 수 있으나, 중기적으로는 적어도 손익분기점 매출액 수준은 넘어야 폐업하지 않고 버틸 수 있음
- 현 매출액이 조업중단점 이하 또는 손익분기점 매출액 이하라면 임대료의 면제 또는 납부 유예를 해주는 것을 고려할 필요가 있음(이 경우 임차인의 임대차계약해지권을 용인하는 것도 필요할 수 있음)
- 현 임차인이 폐업을 하면 임대인은 신규 임차인을 물색해야 하는데, 코로나 방역·예방조치 기간에 신규 임차인 탐색이 어려우므로 기존 임차인이 계속 영업을 하는 것이 더 좋을 수 있음
- 다섯째, 주변 상권 내 코로나 19 팬데믹 상황에서도 신규 임대차계약이 이루어지는 경우가 있음. 이 경우 차임 감액 대상 점포와 비교 가능한 유사 점포의 최근 신규 임대료를 기준으로 비교 평가한 조정임대료 수준에서 결정하게 될 수도 있음

○ 대안의 개요

- (감액기준액) 감액 기준금액 = 현 임대료 × 사업자의 매출액 감소율
- (매출액감소율) 현재 계약임대료에 코로나 이전 평균 매출액 대비 코로나 이후 감액청구 시점 직전 평균 매출액의 감소율을 적용
- (임대인의 수인한계) 임대 점포에 대한 표준적 대출 조건에 따른 이자 상환액 + 기타 임대료에 따른 고정경비(재산세, 화재보험료 등)
- (임차인의 수인한계) 임차인의 손익분기점 매출액보다 감소한 매출액이 적은 경우, 코로나 19로 인한 영업손실액을 0으로 하는 월세 초과분은 납부 면제 또는 유예를 권고
- (신규 임대차계약 가능성과 신규임대료 수준 반영) 동일 상권 내 비교 가능한 점포의 신규 임대차계약이 가능한 경우, 신규임대료 기준 조정임대료 수준으로 결정할 수도 있음

4) 임대료 조정 순서

(1) 개요

- 분쟁조정 신청시에는 서울시 분쟁조정위원회 신청양식을 참조하여 신청인의 인적사항 및 분쟁 요지 등을 간략하게 기재하도록 하여 신청을 받은 후에, 추후 조정절차를 통하여 임대차분쟁조정위원 또는 감정평가사 등 전문위원이 아래 내용을 중심으로 하여 신청인 및 상대방과의 인터뷰 등을 통하여 조사하여 정리하여야 함.
- 신청인에게 많은 사항을 기재하도록 하면 조정신청의 문턱이 높아지며, 오기, 오류 가능성이 있으며, 인터뷰 등을 통하여 전문위원이 영업상황을 종합적으로 청취하고 분쟁 내용을 파악하는 것이 효율적이며, 분쟁 당사자가 아닌 3자의 시각에서 분쟁 내용과 사실관계를 객관화시키는 절차가 반드시 필요함.

- 영업에 관한 사항

○ 기초적 조사사항

- 당사자에 관한 사항

구분	항 목	
신청인	성 명	
	주 소	
	연락처	
	사업자형태	개인사업자, 법인사업자, 기타()
	임대형태	임대차, 전대차
피신청인	성 명	
	연락처	
	사업자형태	개인사업자, 법인사업자, 기타()

- 분쟁조정 신청 사유

- 부동산 및 계약에 관한 사항

구분	항 목	
소재지	주소	
	임대차 부분	층수, 위치(도면첨부)

--	--

- 기타 첨부서류

- ㉠ 임대차계약서, 권리금 양도양수계약서
- ㉡ 손익계산서, 부가가치세 과세표준증명원
- ㉢ 급여내역
- ㉣ 관리비, 전기요금 등 납부영수증
- ㉤ 인테리어 투입비용 세금계산서
- ㉥ 유형재산 감가상각비 명세서
- ㉦ 포스 매출내역, 사업자통장 입금 내역 등
- ㉧ 대상 부동산의 토지, 건물, 구분건물 등기부등본, 건축물대장등본, 건축물대장등본상 건축물 도면, 무허가건물인 경우 위치 및 면적 등을 확인할 수 있는 개황도면

※ 참고1 : 서울시 상가임대차분쟁조정위원회 온라인 상담신청서 신청 양식
상담신청인이 간이하게 기록할 수 있는 사항을 중심으로 기재함.

- 상담인 정보

항 목	기재사항
성 명	
성 별	
연령대	
주소	
통지방법	이메일, 휴대폰
팩스번호	
이메일	개인사업자, 법인사업자, 기타()

- 상담정보

항 목	기재사항
상담신청인	임대인, 임차인, 공인중개사, 기타
상담유형 (체크)	계약, 재계약/계약해지, 무효/법적용대상여부/보증금, 임대료/관리금/수선, 관리비/목시적갱신, 기간/재개발, 재건축/원상복구/전대/명도/중개수수료, 사고/기타/해당사항없음

※ 참고2 : 영업손실보상평가 지침(2018. 8. 30. 전면개정, 한국감정평가사협회
제정 별지1호 서식)

○ 임대료조정 대상영업

- 상가임대차보호법 적용대상 영업임.

제3조(대항력 등) ① 임대차는 그 등기가 없는 경우에도 임차인이 건물의 인도와 「부가가치세법」 제8조, 「소득세법」 제168조 또는 「법인세법」 제111조에 따른 **사업자등록**을 신청하면 그 다음 날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다.

○ 매출(액)의 개념 및 분류

- 매출(액)이란 기업이 영업을 목적으로 하는 상품 등의 판매 또는 용역의 제공을 행하고 대가를 받음으로써 실현되는 수익을 말함. 영업의 종류에 따라라서 도소매업의 경우는 상품매출, 제조업의 매출은 제품매출, 건설업매출 그리고 기타매출로 분류할 수 있음.

매 출			
분 류	계 정 과 목	코 드	내 용
매출	상품매출	401	도·소매업 매출
	제품매출	404	제조업 매출
	공사수입금	407	건설업 매출
	매출	412	기타 매출

○ 유형의 구분 필요성

- 1유형 : 코로나 발생 1년 이전에 임대차계약을 한 임차인, 코로나 이전 및 이후 연간 매출 자료 제공이 가능한 자
- 2유형 : 코로나 발생 1년 이내 임대차계약을 한 임차인, 코로나 이전 및 이후 월간 매출 자료 제공이 가능한 자
- 3유형 : 코로나 발생 이후 임대차계약을 한 임차인, 코로나로 인하여 하락된 임대료로 계약한 자, 코로나 예방 조치의 변경 전·후의 매출 자료 제공이 가능한 자

○ 비용의 개념 및 분류

- 비용이란 수익을 획득하기 위하여 소비된 경제가치, 즉 수익창출활동과 관련하여 발생하는 자산의 유출액 또는 부채의 증가액을 말함. 예컨대, 상품매매업의 상품매출원가, 종업원에게 지급되는 급여, 통신비, 여비교통비, 광고선전비 등을 말함.
- 비용은 크게 매출원가와 판매비 및 일반관리비로 분류할 수 있음.

○ 매출원가의 개념과 분류

- 매출원가란 판매된 상품의 생산원가 혹은 구입원가를 말함. 판매되는 것이 상품인지 제품인지에 따라 상품매출원가와 제품매출원가로 구분되며 매출원가는 ‘기초재고액+당기순매입액-기말재고액=매출원가’로 계산됨.

○ 판매비 및 일반관리비의 개념 및 종류

- 판매비및일반관리비(판관비)는 기업의 판매와 관리, 유지에서 발생하는 비용을 통틀어 칭하는 용어로 여기에는 급여와 복리후생비, 임차료와 접대비 등이 포함됨.
- 손익계산서상 판관비의 종류와 상세설명은 다음과 같음.

판매비 및 일반관리비		
판 매 비 일 반 관 리 비	일회급여	801 일회 급여의 급여(소기업은 구분할 필요없이 급여에 포함)
	급여	802 사무실 직원 급여
	상여금	803 사무실 직원 상여금
	제수당	804 기금금의 제수당(소기업은 구분할 필요없이 급여에 포함)
	집금	805 일시직원 및 일용근로자 급여 및 임금
	복리후생비	811 식대,차대,4대보험 등 회사부담금, 직원경조사비,회식비, 상수대금, 야류회경비, 피복비, 구내식당운영비용
	여비고공비	812 직주와 관련된 각종 출장비 및 여비
	절대비	813 거래선절대비, 거래선 선물대, 거래선 경조사비 등
	통신비	814 전화요금, 휴대전화요금, 정보통신요금, 각종 후원요금 등
	수도광열비	815 수도요금, 가스요금, 난방비 등
	전환비	816 사무실 전기요금
	세금과공과금	817 재산세, 종합토지세, 인지대,면허세, 주민세(8.31납기) 등 사업소세, 환경개선부담금, 수입증지
	값가상각비	818 유형자산(건물,비품,차량류지비 등)의 값가상각비
	지급일차트	819 사무실 일차트
	수선비	820 사무실 수리비, 비품수리비 등
	보험료	821 건물화재보험료, 운전자동차 보험료 등
	차량유지비	822 유류대, 주차요금,통행료,자동차수리비,검사비 등
	연구개발비	823 신기술의 개발 및 도입과 관련하여 지출하는 경상적인 비용
	론반비	824 택비요금, 객서비스요금 등

당함.

<소상공인 사업자의 비용항목 및 비용종류 >

○ 비용의 종류

- 변동비 : 제품의 생산량 증감에 따라 원가가 증가하는 비용을 말함. 직접 재료비
- 고정비 : 생산량이나 조업도에 관계없이 기간에 따라 비용이 변하는 비용을 말함. 간접인력의 임금, 공통설비의 감가상각비, 화재보험료, 임차료 등
- 그러나 비용이 모두 변동비와 고정비로 양분되지 않음. 현실은 준변동비와 준고정비가 있음.
- 준변동비 : 조업도가 없는 상태에서도 일정액의 기본료가 발생하고 조업도가 증가함에 따라 고정비를 제외한 비용이 변동비처럼 비례적으로 증가하는 비용을 말함. 전력비, 수도비, 가스료 등 제조간접비 영역의 비용이 이에 해당하는 경우가 많음.
- 준고정비 : 일정 조업 범위에서는 고정비이지만 일정 범위를 벗어나면 발생금액이 급증하고 다시 일정한 금액이 되다가 단계적으로 비용이 추가적으로 발생하는 비용을 말함. 관리비용, 생산개과 설비투자 등이 이에 해

<관리비 항목의 세항목의 비용 종류>

	개별료	변동비
8. 온수료		변동비
9. 소독비		고정비
10. 수선유지비		변동비
11. 특별수선충당금		고정비

○ 영업이익의 개념

- 영업이익은 매출액에서 매출원가를 빼고 얻은 매출총이익에서 다시 일반 관리비와 판매비를 뺀 것을 말함. 순수하게 영업을 통해 벌어들인 이익을 말함.
- 영업이익 = 매출액 - 매출원가 - (관리비+판매비)

(2) 매출액 추정 방법

○ 매출액, 비용 및 영업이익의 추정방법(원칙)

- 원칙적으로 매출액은 해당 영업장의 전 영업기간 동안의 영업자가 제시하는 손익계산서 또는 관할 세무서에서 발급하는 부가가치세과세표준증명서상 과세기간별 총 매출액 기준으로 하며, 최소 3년 이상의 매출액의 평균액을 기준으로 함.
- 전 영업기간의 매출액을 보면 해당 영업장의 매출액의 변동 내역을 파악할 수 있으며, 매출이 점차 증가하는 추세에 있는지, 감소하는 추세에 있는지 등을 점검하고 영업자와의 면담 과정에서 증감의 원인에 대하여 질문하고, 그에 대한 의견을 기재함.
- 업종에 따라서는 계절적으로 매출 변동요인이 있는 경우가 있으므로, 해당 영업장의 매출내역을 통하여 매년 같은 패턴이 반복되고 있는지 파악해볼 수 있음. 일례로 카페/음료 판매점의 경우에는 겨울보다는 여름의 매출이 높고, 장마기간이 긴 여름보다는 무더위가 길게 지속된 여름 매출이 높은 편이나, 계절적 특성 또한 상권의 특수성에 따라서 차이가 날수 있으므로 영업자인터뷰, 손익계산서 내용, 유동인구 분석, 상권 특성의 검토, 탐문, 조사 등을 통하여 종합적으로 판단하여야 함.
- 전 영업기간의 매출액 중 어느 특정기간의 매출액이 크게 높거나 낮은 경우에는 영업자 인터뷰 등을 통하여 원인을 분석하고, 진술이 타당한 경우

에는 평균 매출액 산정시 특정 시점의 매출액을 가감할 수 있음.

○ 매출액 확인이 어려운 경우 보조적 추정 방법

- 원칙적으로 매출액은 영업기간 최소 3년 이상을 기준으로 하나 실제 영업기간이 3년 미만인 경우, 영업기간 동안의 매출액 중 평균 수준에서 벗어나는 경우가 있는 때에는 그 원인을 분석하고, 특정 시점의 매출액을 가감할 수 있음.
- 한국은행에 따르면 금액기준으로 2018년 가계지출 중 상품 및 서비스 구입에 대한 현금결제 비중²³⁾은 19.8%를 기록하는 등 일본(48.2%), 유로존(53.8%)와 비교하여 현저히 낮은 수준이며, 커피/음료점, 음식점 등의 경우 영업자들의 현장 진술에 따르면 카드매출비율이 80~90%수준이라고 하나, 업종이나 상권의 특성에 따라서 소액거래가 중심이거나, 업종이 영세하거나, 현금거래시 높은 인센티브를 부여하는 경우 등에는 현금 거래 비율이 높은 경우가 있으며, 이러한 경우 어떤 방법으로 매출액을 추정할 것인지 조정절차에서 검토가 필요함.
- 매출액 확인을 위하여 요청할 수 있는 자료로는 수기 장부, 포스기에 입력된 매출내역, 영업자 통장에 입금된 내역, 영업자와 직원(아르바이트생)의 관리장부 또는 동업자간 정산내역 등이 있을수 있으며, 손익계산서 등의 객관적 매출 자료 또는 매출액으로 추정되는 통장 입금내역이 아닌 경우에는 제시하는 금액이 인근 상권의 동종 업종의 매출액에 비하여 타당한 것인지 검증이 필요하며, 감정평가사는 매출액을 확인할수 있는 별도의 검증자료가 있는지 확인한 후에, 현장 조사시에 인근 동종 영업자에 대한 탐문, 유사업종의 권리금, 상가 매물 등을 통한 가장 탐문, 해당 업체의 투자금액, 유동인구 등을 기준으로 하는 매출 추정 등을 통하여 다각적으로 검증할수 있음.
- 현금매출의 비중이 높은 동네목욕탕(사우나)의 경우 월간 수도요금고지서를 이용, 물(상수도)사용량 등을 통하여 매출을 추정한 사례가 있으며, 코인노래방의 경우 주로 아르바이트생이 관리하여 정리한 포스 매출내역, 영업자 통장 입금액을 통하여 매출을 추정한 사례가 있으며, 개당 1,000

23) 한, 현금결제 비중 20%..한은 ‘현금없는 사회 부작용 대비해야, 아시아경제(2020.1.6.)

원에 판매하는 호떡집의 경우, 10분 동안 제조할수 있는 호떡의 최대 수량, 호떡 재료의 매입 영수증 등을 통하여 매출액 확인하는 방법 등이 있으므로, 업종의 특성을 고려하여 영업자와의 인터뷰를 통하여 최대한 매출액을 추정할수 있는 자료를 확보하여야 함.

- 손익계산서 등 매출액과 실제 매출액이 상이한 경우에는 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 같은 업종 비슷한 규모 영업의 일반적 인 영업이익률 또는 국세청장이 고시한 표준소득률 등을 적용하여 통하여 적정성을 검증해볼 수 있음.
- 제시된 자료 중 매입(매출원가)금액이 비교적 명확한 경우에는 업종별 부가가치율 등을 통하여 추정할 수 있으나, 대부분 매입(매출원가)가 명확한 경우에는 매출액 또한 명확한 경우가 대부분이며, 매출액이 적은 간이과세자의 경우 매출액 적정성을 검토하는 보조적 수단으로 활용 가능함.

※ 서울특별시 우리마을가게 상권분석 서비스를 통하여 서울시내 주요 상권의 업종별 매출액을 확인할 수 있으나, 반드시 해당 업체의 규모, 개별성 등의 조사에 기초한 영업상황을 기준으로 판단하여야 하며, 제시된 데이터는 평균적인 수치이므로 변동 추세, 평균적인 수준을 파악하는데 참고적으로 활용하여야 함.

○ 매출액 추정 참고자료1

- ‘2020년 소상공인 실태조사 결과’

- 2019년과 2020년의 산업별 매출액과 영업이익을 확인할 수 있으며 영업이익률을 알 수 있음.

Ⅲ 경영 현황

1. 경영실적

- ◇ 사업체당 매출액은 224백만원으로 전년대비 4.5%(-11백만원) 감소
- ◇ 사업체당 영업이익은 19백만원으로 전년대비 43.1%(-14백만원) 감소

□ (매출액) 전년대비 사업체당 224백만원으로 11백만원 감소

- 수리·기타서비스업(0.9%, 0.3백만원↑)은 증가, 제조업(-12.2%, 53백만원↓), 예술·스포츠·여가업(-11.9%, 8백만원↓) 등은 감소

< 사업체당 매출액 >

		(단위 : 백만원, %)			
산업별		2019년	2020년	증감	증감률
전체		235	224	-11	-4.5
제조업		433	380	-53	-12.2
도소매업		344	332	-12	-3.4
숙박·음식점업		121	117	-4	-3.4
교육서비스업		65	60	-5	-7.7
예술·스포츠·여가업		68	61	-8	-11.9
수리·기타서비스업		48	49	0	0.9
기타산업		236	250	14	5.9

□ (영업이익) 전년대비 사업체당 19백만원으로 14백만원 감소

- 예술·스포츠·여가업(-55.2%), 교육서비스업(-66.4%) 등 대부분 산업에서 감소

< 사업체당 영업이익 >

		(단위 : 백만원, %)			
산업별		2019년	2020년	증감	증감률
전체		33	19	-14	-43.1
제조업		53	41	-12	-22.6
도소매업		40	20	-19	-48.7
숙박·음식점업		29	12	-16	-56.8
교육서비스업		22	8	-15	-66.4
예술·스포츠·여가업		20	3	-17	-85.2
수리·기타서비스업		15	9	-7	-43.9
기타산업		25	21	-4	-15.9

- ? -

- 가령 숙박음식점업의 경우 2019년의 영업이익률은 매출액이 121백만원이고 영업이익이 29백만원이므로 영업이익률은 24.0%(29백만원/121백만원)이며 2020년의 영업이익률은 매출액이 117백만원, 영업이익이 12백만원이므로 영업이익률은 10.3%(12백만원/117백만원)임. 코로나19의 영향으로 숙박음식점업의 영업이익률이 크게 하락했음을 알 수 있음.

- 2020년도 산업별 사업체당 매출액과 영업이익은 다음과 같음.

○ 매출액 추정 참고자료2

- 업종별 부가가치율 및 매매총이익률로 매출 추정(ETAXKOPREA)
- 부가가치율의 개념 : 일정 기간 동안 기업이 창출해 낸 부가가치액과 그 기간 동안의 판매액과의 비율을 말함. 판매부가가치율이라고도 함. 이는 부가가치 분석의 한 방법으로 계산되는데 이를 통해 기업 전체의 부가가치 생산성 정도를 알 수 있음. 매입금액 내지 매출원가를 알고 있을 경우에 해당 영업의 업종별 부가가치율을 적용하여 매출액을 추정할 수 있음.
- 부가가치율 적용시 유의사항
- 업종별 부가가치율 및 매매총이익률은 해당 업종의 평균 부가가치 [(매출과표-매입과표)/매출과표]를 통계처리한 것으로 2002년까지 발표되고 현재는 발표되고 있지 않음. 따라서 현재 업종별 부가가치율은 경기에 따라 매출액 변동이 심한 업종의 경우에는 10% 이상, 경기에 민감하지 않고 안정적인 업종은 5% 정도 가산하여 업종평균 부가가치율 및 매매총이익률을 계산해야 할 것임.
- ※ 부가가치율(매매총이익률) 산식

$$\text{매입액} = \text{매출액} * (1 - \text{부가율}) \quad (\text{예시, 부가율 } 30\%, \text{매입액} = \text{매출액} * (1-0.3))$$

(3단계) 해당 사업장의 사업자등록증에 기재된 ‘업종코드’를 검색

ETAXKOREA
● 통합 ● 애민번호

Q
애민상세
로그인
회원가입

세무
회계 법률 문서/서식
인명록 4대보험 사무실운영실무 상담 장학금지원

조세법령 예규판례 세법해설 **조세자료** 신고안내/게산 세목별상담사제 부동산대학과세금

전문가 협업	기밀형 뉴스	세무소식지	이메일엑스도 리포트	조회서비스
--------	--------	-------	------------	--------------

조회 서비스
세무관련이거을 기준시가 세부조관표 서울,가산세 **일람표,요율** 국제조세 등 기타 이월의 세무관리

일람표,요율

- (구)임종법 부가가치율
- 부가세율 및 업종별 부가가치율
- 4대보험 요율표
- LINK
- 기준경비율,단순경비율

Hot 링크

SEE-REAL
국토교통부

④ 일괄액 부가가치를 및 매대출이익을 찾기 (2002년1)

산업분류별 보기	종분류 코드별 보기	업종코드로	명칭으로찾기	찾기
55. 숙박 및 음식점업 552. 음식점업 검색				

◎ 부가가치를 및 매대출이익을 조회결과

업종 코드	00. 산업분류 000. 종 분 류 0000. 세 분 류 세세분류	적용범위 및 기준	매출규모	1억5천 미만	1억5천 ~5억	5억 이상
552101	일반합식	55. 숙박 및 음식점업				
		552. 음식점업				
		5521. 음식점업				
		합식점업				
		55. 숙박 및 음식점업				
552102	일반 중국음식	552. 음식점업				
		5521. 음식점업				
		중국음식점업				
		55. 숙박 및 음식점업				
		552. 음식점업				
552103	일반 일본음식	552. 음식점업				
		5521. 음식점업				
		일본음식점업				

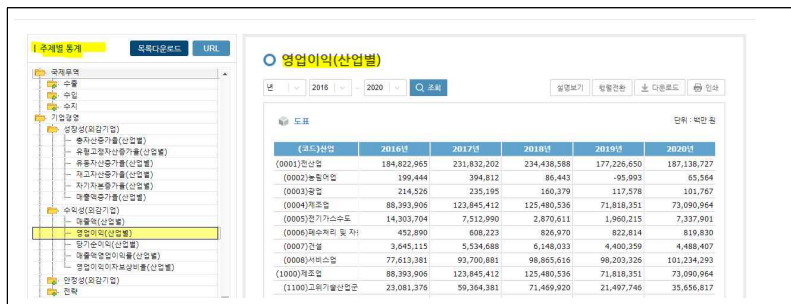
※ 간이과세자의 경우 다음 업종별 부가가치율(국세청)로 매출을 추정 가능
(<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2275&cntntsId=7696>)

업종	부가가치율
전기가스증기수도사업	5%
소매업	10%
제조업	20%
건설업	30%
서비스업	30%

※ 외감기업의 영업이익률

- 산업통계분석시스템(ISTANS)(<https://istans.or.kr/mainMenu.do>)을 통해 업종별 영업이익률을 확인할 수 있음. (1단계) 주제별통계, (2단계) 기업경영, (3단계) 수익성(외감기업)에서 산업별 외감기업의 매출액, 영업이익 등을 확인할 수 있음. 산업통계분석시스템(ISTANS)은 산업연구원이 생산하는 통계임. 산업연구원은 국내외의 산업·기술과 관련된 실물 경제의 동향과 정보를 신속히 수집·조사하고 연구하여 국가의 정책수립과 경제발전에 이바지하고, 연구성과를 널리 활용하게 함으로써 기업의 생산성과 국제경쟁력 향상에 기여함을 목적으로 1976년 1월 설립된 정부출연연구기관임.

(<http://www.taxtimes.co.kr/mobile/article.html?no=249156>)



○ 매출액 추정 참고자료3

- 경비율을 활용한 소득추정
- 경비율 개념- 경비율제도는 필요경비 중 주요경비(재화의 매입, 임차료, 인건비)는 증빙에 의해 필요경비를 인정하고 기타경비는 경비율에 의해 필요경비를 인정하는 기준경비율과 필요경비 전부를 경비율에 의해 인정하는 단순경비율로 구분함. 장부 기장을 하지 않은 사업자는 단순경비율이나 기준경비율을 적용한 추계방식으로 신고할 수 있음.

<국세청, 2020년 귀속 경비율 고시>

- 단순경비율과 기준경비율
- 장부기장을 하는 사업자는 손익계산서대로 장부기장을 하지 않은 사업자는 단순경비율로 신고하거나 혹은 증빙에 의한 필요경비에 기준경비율을 감안하여 신고할 수 있음.
- 1유형의 경우는 코로나 방역조치 이전의 손익계산서가 존재할 것이므로 손익계산서대로 경비를 추정할 수 있을 것이며 2유형과 3유형은 장부기장이 없을 것이므로 단순경비율을 적용하거나 증빙이 가능한 필요경비에 기준경비율을 가산하여 비용을 추정할 수 있을 것임.

<기준경비율과 단순경비율의 차이>

<단순경비율 적용대상자와 기준경비율 적용대상자>

- 단순경비율을 적용하여 소득금액을 계산하는 경우
- 단순경비율이 적용되는 소규모 사업자는 납세 편의를 위해 단순경비율로 필요경비를 인정해서 소득금액을 계산함. 즉 필요경비 전부를 단순경비율을 적용하여 계산함. 이때 사업자가 기준경비율 적용대상인 경우 단순경비율을 적용할 수 없지만 단순경비율 적용 대상자는 기준경비율과 단순경비율을 선택 적용하여 소득금액을 계산할 수 있음.

* 단순경비율에 의한 소득금액 = 수입금액 - (수입금액 * 단순경비율)

- 기준경비율을 적용하여 소득금액을 계산하는 경우
- 기준경비율을 적용하여 사업자가 종합소득세 신고를 하기 위해서는 소득금액을 산정해야 함. 소득금액 산정은 총수입금액에서 주요경비와 기준경비율에 의한 경비를 차감하여 계산함. 기준경비율은 장부기장을 하지 않은 사업자의 경비를 얼마나 지출했는지 알 수 없기 때문에 기준을 미리 정한 것임.
- 단순경비율과 실제경비율의 상관관계
단순경비율은 실제 경비율에 10%를 더 가산한 것으로 보임. 즉 단순경비율 = 실제경비율 + 10%
- 직전연도 수입금액이 기준금액 미만이거나 신규사업자인 경우
- 사업 초기이므로 매출 대비 비용이 많을 것으로 추정됨.
- 직전연도 수입금액(매출)이 기준금액 미만이거나 신규사업자인 경우는 실제경비율보다 10% 가량 높은 단순경비율을 적용할 수 있음.
- 계속적으로 정상영업을 한 사업자의 경우
- 경비에 대한 증빙이 어려울 경우 단순경비율에서 10%를 제외한 비율을 경비비율로 간주할 수 있음.

- 단순경비율 적용대상자와 기준경비율 적용대상자 기준수입금액
- 가령 숙박 및 음식점업의 경우 직전연도 수입금액이 3,600만 원 미만인 경우에는 단순경비율을 적용하고 그 이상이면 기준경비율을 적용함. 다만 직전연도 수입금액이 1.5억 원 이상이면 복식부기의무자임.

- 홈텍스에서 기준경비율, 단순경비율 조회방법



○ 일반율과 자가율

- 일반율은 사업장을 임차하여 사업을 영위하는 경우 적용되는 경비율을, 자가율은 사업주 본인 소유의 사업장에서 사업을 영위하는 경우 적용되는 비율을 말함. ‘부동산업 및 임대업’의 경우 자가율 적용여부에 “N”으

로 표시되는데 이러한 업종의 경우 자가율을 적용할 수 없음. 기준경비율은 세금계산서 등을 수취한 임차료 등 주요경비를 별도로 고려하기 때문에 자가율이 더 높으며 단순경비율은 단순경비율만으로 소득세가 추계되므로 일반율이 더 높음.

- 임대차조정기준에는 일반율을 적용해야 할 것임.

(3) 비용의 추정 방법

- 매출원가는 물품 등의 판매업종(ex.의류, 약세서리, 문구류)인지 여부, 식음료/음식점인지 여부(카페, 음식점), 최초의 인테리어 등 투자금액이 큰 영업장(ex.노래방, 숙박업)인지 여부, 영업자 개인의 기술 등이 중시되는 영업장(ex.미용실, 네일)인지 여부, 유동인구가 많은 중심 상권에 소재하는 영업장인지, 개인의 기술이나 영업능력이 중시되는 동네 상권 영업장인지 여부 등에 따라 매출 원가 및 비용구조가 상이함.

- 일반적인 중소기업 영업장의 경우 매출원가 외 판매비 및 일반관리비 중 대부분은 인건비 및 임대료가 차지하고 있음.

- 프랜차이즈 업종의 경우 프랜차이즈 본사로부터 판매물품이나 원재료 등을 공급받는 경우가 많으므로, 매출원가 등의 파악이 용이한 편이나, 프랜차이즈 업종에 따라 특수한 수익배분 구조가 있는 여부를 별도로 살펴야 함.

- 매출원가 외에 판매비 및 일반관리비의 경우 인건비와 임대료가 차지하는 비중이 가장 큰 편이며, 일부 상권이 양호한 시설업종(노래방 등)의 경우에는 매출원가와 인건비 비중이 적은 편이므로 제반 비용 중 임대료의 비중이 가장 큼.

- 손익계산서가 있는 복식부기기장 의무자의 경우에도 비교적 비중이 높은 인건비 항목의 경우 손익계산서에 누락되어있는 경우가 많으므로, 조정신청인 진술 등을 청취하며, 매장의 규모에 다른 통상적인 필요 인원수, 매출액 규모 등에 함께 검토하여 판단하여야 함.

- 복식부기기장 의무자와 달리 간이과세자의 경우에는 손익계산서 등을 통하여 판매비 및 일반관리비 등의 확인이 어려우므로 매장의 규모, 사업의 내용, 매출액 대비 비용의 적정성 비교 등을 통하여 영업 상황 인터뷰 내

용에 기초하여 비용 항목별 영수증(관리비, 매입영수증, 전기요금 납부 확인서), 직원급여이체 내역, 기타 운영 자금 지급 이체내역 등을 제출하도록 하여 해당 사업장의 규모와 비교하여 적정성을 확인함.

- 간이과세자를 위하여 국세청에서 업종별 평균적인 경비비율의 개념인 단 순경비율 또는 기준경비율을 제시하고 있으므로 이를 보조적 수단으로 검토할 수 있음.

(4) 매출액과 매출원가 및 판매비 및 일반관리비 분석을 통한 손익분기점의 검토

- 업종과 매장의 규모, 매출액 규모, 매출액 대비 원가비율, 이익률에 따라 매장 유지에 투입되는 고정비용이 상이하며, 매출액 감소에 따라 연동하여 변동되는 비용(매출원가, 인건비(인건비는 매출액에 따라 계단식으로 증가-변동비와 고정비의 성격을 모두 가짐)), 매출액과 관계없이 고정적으로 지출되는 비용(임대료, 관리비, 보험료 등), 재고에 대한 위험부담과 이로 인한 손실분, 영업자 본인이 직접 운영하는지, 고용 인력만을 이용하여 운영하는지 여부 등을 모두 검토하여 분석하여야 함.
- 손익분기점 분석을 통하여 임대료가 영업장의 매출액에서 차지하는 비율, 임대료가 해당 영업장의 수익구조에 미치는 영향을 분석하고, 손익분기점 매출액의 분석에 기반하여, 임대료의 조정을 통하여 총 손실액 중 임차인과 임대인이 손실액을 어떻게 분배할 것인지에 대한 기준과 조정안을 도출하는 근거로 삼을 수 있음.

(5) 해당 영업장이 소재하는 상권의 특성 분석을 통한 인근 신규 임대료 검토

- 상권은 배후지의 특성에 따라서 아파트 배후지에 기반하는 아파트상권, 지하철역 역세권 상권, 학교 주변 상권, 주택가 진입로 상권, 오피스 상권 등으로 나눌 수 있으며, 주요 구매고객의 구매 패턴, 구매 고객의 소득 수준, 유동 인구의 흐름, 상권 변동의 흐름과 함께 주변 상가의 권리금과 임대료 변동 내역, 공실률의 증감 등을 통하여 상권의 현황을 검토함.

- 조정 대상 점포의 매출감소가 코로나 등으로 인한 경제사정 변동으로 인한 상권의 전반적 침체에 기인한 것인지, 대상 점포 영업자의 개별적 사정에 따른 것인지 여부 등을 검토할 수 있는 기준이 되며, 코로나 등의 재난 상황 이후 해당 상권 내의 공실률 증감, 코로나 등으로 인한 상권 변동 상황 이후에 신규로 체결된 임대료를 검토하고, 권리금의 증감 내역 등을 통하여 상권의 특성과 변동내역을 파악하고, 임대료 조정 기준으로 삼을 수 있음. 통상 상권이 좋을수록 권리금이 높아지고, 권리금이 높아지면서 임대료가 함께 상승하는 추세를 보이며, 상권이 침체될수록 권리금이 우선적으로 감소 또는 소멸하고, 후행적으로 임대료가 감소하는 추세를 보임.

(6) 조정 임대료의 적용 기간의 제시

- 차임감액은 경제사정의 변동요인이 해소되는 시점을 원칙으로 하되, 정상적인 영업 상황으로 회복하는 기간을 고려하여 결정하여야 하나, 경제사정의 변동 요인의 해소 및 정상적인 영업상황 회복 모두 불확정 개념이므로 분쟁 조정을 통한 임대료 조정액 제시 당시에 적용 기간을 확정하는 것이 추후 불필요한 분쟁을 예방할 수 있음.
- 차임감액은 경제사정의 변동의 원인과 지속 예상 기간 등을 고려하여 조정절차에서 해당 상권의 현황에 따라 6개월, 1년 등으로 특정한 후에, 해당 기간이 경과한 후에도 회복되지 않는 경우 다시 조정절차를 거치도록 하는 방안을 제시함.

(7) 임대료의 조정 예시

- 임대료의 분쟁 조정사례는 분쟁의 원인, 세부내용, 계약관계, 임차인 또는 임대인의 개별적 사정, 업종 및 상권의 특성, 영업내용 등 개별적 상황에 따라서 상이하므로, 본 연구 보고서의 임대료 분쟁조정 사례와 임대료 분쟁 판례 등을 참조하시기 바람.
- 예시의 내용
 - 코로나 이전 평균 월 평균매출액은 2,600만 원, 매출원가는 매출액의

30%, 매출총이익은 1,800만 원

- 관리비 월 120만 원, 고정 인건비(2인 교대, 주말과 평일 저녁은 영업자 직접 운영) 월 500만 원, 공과금 등 기타비용 200만 원, 원래의 임대료 월 450만 원(매출액 대비17%) 등을 제외하고 종전 수익은 월 500만 원 정도 임.
- 코로나로 재택근무 증가, 유동인구 감소하면서 매출액이 1,300만 원으로 감소하였는데, 관리비 월 120만 원, 고정 인건비(2인 교대, 주말과 평일 저녁은 영업자 직접 운영) 월 500만 원, 공과금 등 기타비용 160만 원(종전 비용의 80%), 종전의 임대료 월 450만 원 등을 제외하면 **월 320만 원의 손실이 발생함.**
- **코로나 이후 신규입점한 유사상가 임대료 대비 신규임대료 350만 원**

○ 임대료 조정순서 및 각 단계별 필요서류

1단계 : 매출액이 30% 이상 감소 요건 충족 여부 및 필요서류

(경비에 대한 증빙이 어려울 경우 단순경비율에서 10%를 제외한 비율을 경비비율을 적용할 수 있음)

항목	내용	필요서류
정상매출	- 코로나 이전 평균 월 평균매출액 : 2,600만 원, - 매출원가 : 매출액의 30% - 관리비 : 월 120만 원 - 고정인건비 : 월 500만 원 - 공과금 등 기타비용 : 월 200만 원 (고정비 160만 원, 변동비 40만 원) - 계약임대료 : 월 450만 원 (매출액 대비 17%) - 영업이익 : 월 550만 원 * 고정비 1,230만 원, 변동비 820만 원	- 손익계산서 - 매출내역 - 신용카드매출 - 포스매출내역 - 매입내역 - 관리비내역서 - 공과금청구서 (전기, 도시가스, 수도) - 임대차계약서 - 부가세신고서 (납부서)
코로나로 감소한 매출	- 코로나 이후 월평균매출액 : 1,300만 - 매출원가 : 매출액의 30% - 관리비 : 월 120만 원 - 고정 인건비 : 월 500만 원 - 공과금 등 기타비용 : 160만 원 (종전 비용의 80%) - 계약임대료 : 월 450만 원 (감소된 매출액 대비 약 35%) - 영업이익 : 월 320만 원 손실	- 손익계산서 - 매출내역 - 신용카드매출 - 포스매출내역 - 매입내역 - 관리비내역서 - 공과금청구서 (전기, 도시가스, 수도) - 임대차계약서

2단계 : 임차인과 임대인의 주장 및 필요서류

3단계 : 임대료 조정순서 및 조정임대료의 최종결정

* 코로나 이전과 이후의 임차인 매출 비교

항목	코로나 이전	코로나 이후	비용종류
(A) 매출액	26,000	13,000	
매출원가①	7,800	3,900	변동비
관리비②	1,200	1,200	고정비
고정인건비③	5,000	5,000	고정비
공과금 등 기타비용④	2,000	1,600	이 중 고정비 1,600
임대료(⑤)	4,500	4,500	고정비
(B) 영업비용의 합계 (①+②+③+④+⑤)	20,500	16,200	
(A-B) 영업이익	5,500	-3,200	

5) 변경 차임 적용 기간

- 차임감액과 관련하여 고려 대상 기간이 문제가 됨
- 이와 관련하여 법무부(안)는 감염병으로 인한 경제사정 변동이 있었는지를 판단하기 위한 식별기준 4가지 중 어느 하나가 소멸하여 경제사정의 변동이 완화되었다고 판단될 때까지 진행하는 것으로 제안함
- 김경세(2021)는 상임법 제11조 제4항을 신설하여 “차임 등의 증감청구권의 행사로 차임 등이 변경된 경우 이것의 해소 시기는 경제사정의 변동요인이 해소되거나 또는 1년으로 한다. 다만 해소 시기는 변동요인의 해소나 1년 중 빠른 것으로 한다.”로 신설 개정해야 할 것임
- 김진우(2020)는 차임감액과 관련하여 고려 대상 기간이 문제되는데, 그 기간은 임차인이 본래의 차임에 구속되는 것을 기대할 수 없는 최초의 시점에 기산되고, 기대불가능성이 사라지는 때에 종료하는 것으로 봄.
- 따라서 차임감액은 경제사정의 변동요인이 해소되는 시점을 원칙으로 하되, 정상적인 영업상황으로 회복하는 기간을 고려하여 결정하도록 하는 것이 합리적이라고 판단함

3. 매출액 변화와 조정 임대료

1) 임대료 관련 개념정리 및 평가방법의 이해

- 임차권(賃借權)이란 임대차계약에 의하여 임차인이 목적물을 사용·수익

할 수 있는 권리이며, 임차권의 성질은 임대인의 사용수익하게 할 채무에 대응하는 임차인의 사용수익청구권이라는 채권에 부수하는 일종의 권리
이므로 임대인 이외의 제3자에 대하여 이것을 주장하여 대항하지 못하고, 임차권은 채권으로서 일반적으로 용익물권에 비하여 임차인의 지위가 약하므로 특히 부동산에 대해서는 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법 등의 특별법에 의하여 임차인 권리 보호가 강화되고 있는 추세임.

- 차임(借賃)이란 임차권의 대가로서 지급되는 금전 및 기타 물건을 말하며, 차임과 같은 의미로 사용수익권의 대상이 토지인 경우에는 지대(地代), 지료(地料), 주택 등 임대차 관계에서는 차임, 월세, 월임대료 등으로 부르기도 함.
- 시장가치의 의의
 - 감정평가 대상이 되는 물건이 시장에서 거래될 때 형성될 수 있다고 인정하는 추상적인 가격개념. 시장가치는 거래 당사자가 자유의사, 이기적 동기, 시장상황 숙지, 충분한 시간, 특수한 사정이 없다는 조건이 만족될 때 성립할 수 있는 가치임(부동산용어사전)
 - 감정평가에 관한 규칙에는 “감정평가 대상이 되는 토지 등의 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액(價額)”을 말한다고 규정(감정평가에관한 규칙 제2조 제1호)
- 임료의 구분

	토대로 구하는 적절한 임료를 말함 부동산 임대차 등을 계속하거나 또는 부동산 임차 등을 하는 다른 부동산과 병합사용 혹은 부동산의 일부분을 임차하는 경우에 분할사용에 따라 부동산의 가치가 시장가치와 현저하게 달라질 때 구할 수 있는 임료임 종전의 감정평가에 관한 규칙에서는 정상임료로 평가하기가 적절하지 않을 때는 그 목적이나 성격에 맞는 특정임료로 감정을 할 수 있다고 정해 놓았음. 새로 개정한 감정평가에 관한 규칙에도 시장가치기준 원칙을 정의하면서 시장가치 외로 가치기준을 정할 수 있다는 예외를 두었음²⁴⁾ 즉 감정평가의뢰인이 요청하는 경우나 감정평가 목적이나 대상 물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우에는 시장가치 외의 가치를 구할 수 있다고 규정(부동산용어사전)
--	--

○ 임대료의 평가방법의 검토

구분	항 목
「감정평가에 관한 규칙」상 임대료 평가방법	임대료를 감정평가할 때에 임대사레비교법을 적용해야 한다(감정평가에 관한 규칙 제22조) 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 “주된 방법”이라 한다)을 적용하여 감정평가해야 하며, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있으며, 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액(이하 “시산가액(試算價額)”이라 한다)을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토해야 하고, 주된 방법에 따라 산출된 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있음.

○ 감정평가3방식에 따른 임대료의 평가방법

구분	항 목
임대사레 비교법	대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사레와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법 ※ $\text{비준임료} = \text{임대사레 임대료} \times \text{사정보정} \times \text{시점수정} \times \text{가치형성요인 비교}$
적산법	대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료(사용료를 포함)를 산정하는 감정평가방법 ※ $\text{적산임료} = \text{기초가액} \times \text{기대이율} + \text{필요제경비}$
수익분석법	일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법

24) 감정평가에 관한 규칙 제5조 제2항, 법령에 다른 규정이 있는 경우, 감정평가의뢰인이 요청하는 경우, 감정평가의 목적이나 대상 물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우에는 시장가치 외의 가치를 기준으로 결정할 수 있다

○ 일본 부동산감정기준의 계속임료 평가방법

① 차액배분법

- 정상적임 임료와 기존 임료의 차액의 일부를 기존 임료에 더하는 방식으로 계속임료를 결정
- 정상임료와 기존 임료의 일부를 배분할 때, 배분율에 대한 적절한 기준에 합의하기 어렵다는 단점이 있음

② 이율법

- 상가 등 임대자산의 기초가치에 적절한 이율을 곱하고 필요제경비를 합산하여 계속임료를 평가
- 임대자산의 기초가치에 일시적인 경제사정의 변동이 반영되지 않는다면 적용하기 어려울 수 있음

③ 슬라이드법

- 기존 순임료에 변동률을 적용하고 필요제경비를 합산하여 결정
- 실제 시장상황을 잘 반영할 수 있으며, 간편하다는 장점이 있으나, 변동률 선택에 합의하기 어렵다는 단점이 있음

④ 임대사레비교법

- 계속임대사레의 갱신임료를 기준으로 계속임대사레와 대상부동산의 특성을 비교하여 대상부동산의 계속임료를 평가하는 방법
- 계속임대사레가 충분한 지역에서는 설득력이 인정되나, 특수한 사정이 개입될 가능성이 있다는 단점이 있음
- 코로나 19로 매출이 크게 위축된 상황에서 인근 동일상권 또는 유사상권에서 최근에 신규로 임대차계약을 체결한 사례가 있다면 그 사례에 기초하여 평가한 임료를 기준으로 기존 임대료를 조정할 수 있음

○ 본 과업에서의 기준 임료 및 평가방법

- 비시장가치를 전제로 한 특정임료의 산정 : 코로나 상황의 지속으로 임대료의 하락이 정착되어 있는 상황이라면 하락된 임대료는 새로운 시장가치로서의 성격을 갖는다고 할 수 있다. 하지만 본 과업은 코로나로 인하여

일시적 매출이 감소된 상황을 가정한 임료이기에 비시장가치를 전제로 한 특정임료를 산정하는 것이 타당함

- 수익분석법을 중심으로 하는 평가방법의 적용 : 기존의 임대료 평가방법은 시장가치를 중심으로 임대사례비교법을 중심으로 판단하는 방식임. 하지만 본 과업은 비시장가치를 전제로 하는 특정임료의 산정이기에 임대사례비교법의 적용이 곤란함. 따라서 수익의 감소에 따른 효과를 판단하기 위하여 수익분석법을 중심으로 과업 목적에 맞게 수정하여 평가함이 타당함
- 임차인 입장에서 코로나 등 감염병으로 인한 일시적인 매출액 감소분을 반영하되, 해당 영업장을 운영하기 위한 최소한의 유지비용, 매출액 감소로 인한 손실액의 규모 등 해당 영업장 유지에 필요한 수익성 측면을 고려하고, 해당 영업장의 창업을 위해 투입된 투자 비용의 규모, 즉 임차인의 투자원이 측면을 참조하여, 매물 비용의 회수에 필요한 기간의 유예 등을 고려하고, 코로나 감염병 이후에 신규 체결된 계약 사항 및 임대료 등의 시장성 측면을 고려하여 수익성, 원가성, 시장성의 3가지 측면을 종합적으로 검토하여 평가할 수 있음.
- 임대인 입장에서 코로나 등 감염병으로 인한 일시적 매출액 감소로 인한 임대료 조정액 산정시 해당 상업용 부동산의 유지 관리를 위하여 투입되는 최소한의 비용, 대출에 대한 이자상당액, 유지관리비, 재산세 등의 최소 유지비용을 주장하고 이에 대하여 임차인의 매출액 감소분에 따른 손실액 규모와 병행하여 검토할 수 있음.

2) 매출액 변화에 따른 임대료 산정(비율임대차 방식)

○ 비율임대차의 의의

- 비율임대차란 고정된 임대료에 임차자의 매상고나 생산성에 대한 일정비율을 더하여 지급하는 것을 말함(부동산용어사전)

○ 우리나라에서 일반적으로 적용하고 있는 임대료 지급 방식은 고정임대료 지급 방식임. 서울시 소상공인 사업체(515,808) 중 임차 사업장이 90.4%,

임차형태는 월세방식이 94.9%로 나타남.²⁵⁾

○ 매출액 변화에 따른 임대료 산정 방법

- 과거매출액 기준 업종별 및 지역별 수입 및 비용 구성분석 : 임대료는 일반적으로 고정비용에 해당되므로 고정비용 및 변동비용의 구분이 필요함
- 과거 매출액 기준 업종별 및 지역별 매출액 대비 임대료 비율 산정 : 매출액 감소에 따른 임대료 부담비율을 추계
- 코로나에 따른 업종별 지역별 매출변동 및 비용구성 변화의 분석 : 코로나에 따른 매출변동으로 변동비용(인건비 등)은 일부 감소되는 상황이 발생된 것으로 판단됨. 따라서 종전 고정 및 변동비율이 코로나 사태 이후에 어떻게 변화되었는지의 분석 필요
- 매출 변화에 따른 임대료 변화 모델링 : 회귀분석을 통한 매출액 변화에 따른 임대료 변화 모델링

① 전주시 ‘매출연동형 임대료 시범운영 사업’

○ ‘상가건물 임대차 상생협약’ 이란(이하 ‘상생협약’ 이라 함)

상가임대차 관계에서 임대인과 임차인이 상호이익을 증진하기 위하여 체결하는 협약(「전주시 지역상생협력에 관한 기본 조례」 제2조 1항)으로 임대료의 과도한 인상 없이 5년 이상 장기임대를 약속함

- 계약을 할 때 매출액에 연동하여 산정한 임대료를 적용하는 방식으로 임대인과 임차인이 상생협약을 전제로 매출이 많을 때는 임대료를 많이 내고, 매출이 적을 때는 임대료를 적게 낼 수 있음. 매출연동형 임대료 운영 방법 : ‘상생협약’ 을 전제로 함²⁶⁾

25) 현 사업체의 사업장 점유형태 비교(’ 19년 소상공인실태조사, 중소벤처기업부)

26) 전주시 공고 제2021-2730호에 의하면 산정예시는 다음과 같음.

② 백화점, 쇼핑몰 사례

- ‘매출연동형A’ (백화점 등): 임대·차인이 매출 실적을 공유하고 매출이 저조할 경우 임대인이 임의로 매장을 재배치하거나 계약해지 가능
 - 의류·잡화, 푸드코트 등 델리매장은 관리비 없이 매출의 20~40% 수수료 지급
 - 식당가 등 테넌트 매장은 관리비(10만 원/평)와 매출의 15% 수수료 지급²⁷⁾
- 하루 200만~300만 원이던 백화점 입점 매장 매출은 코로나가 발생한 2020년 이후, 설 연휴가 끝난 직후 2월부터 하루 10만~20만 원으로 급감, 현재는 길거리 로드숍은 임대료 부담을 감수하고라도 모두 휴업했는데, 백화점 입점 매장은 그대로 운영 중, A씨는 “백화점은 고정비용 때문에 손해는 더 큰 데 로드숍처럼 문을 마음대로 닫을 수도 없으니 난감하다”고 주장, 대형쇼핑몰이나 백화점에 입점한 매장은 매출과 관계없이 고정적으로 드는 비용으로 관리비가 있는데, 관리비에는 청소 용역비, 냉·난방비, 전기세, 수도세 등이 포함, 식당가는 평균 3.3㎡(1평) 당 한달에 약 10만원, 165㎡(약 50평) 매장을 운영할 경우 관리비는 한달 500만원, 여기에 A씨는 매출의 15%를 월세 격인 임대 수수료로 백화점에 지불함.
- ‘수수료 매장’ 방식이란 백화점에 입점 업체가 들어와 장사를 하게 한 후 매출의 일정 부분을 수수료로 떼어 가는 방식, “일본 백화점들이 채택하고 있던 수수료 매장 방식을 들여오면서 백화점은 재고 부담 등 리스크는 지지 않고 그때그때 잘되는 업체만 수시로 바뀌가면서 입점시킬 수 있게 됐다”면서 “롯데백화점이 고속성장하는 바람에 따라 하지 않을 수 없게 됐지만 ‘수수료 매장’ 방식 때문에 백화점이 ‘갑질 논란’에 줄곧 휘

◆ 현재 기본임대료가 100만 원, 연매출이 6,000만 원(월매출 500만 원)인 경우

□ 정액임대료를 50%로 정하고 매출액연동수수료를 10%로 정했을 때

월매출 300만 원으로 감소 : 정액 50만 원 + (월매출의 10%) 30만 원 = 80만 원

월매출 700만 원으로 증가 : 정액 50만 원 + (월매출의 10%) 70만 원 = 120만 원

□ 정액임대료를 70%로 정하고 매출액연동수수료를 6%로 정했을 때

월매출 300만 원으로 감소 : 정액 70만 원 + (월매출의 6%) 18만 원 = 88만 원

월매출 700만 원으로 증가 : 정액 70만 원 + (월매출의 6%) 42만 원 = 112만 원

27) 매출 10만 원인대 수수료까지, 백화점 입점 매장들의 아우성, 2020.3.19. 중앙일보.
<https://news.joins.com/article/23733910>.

말리게 됐다”고 하며, 한 전직 고위 관리는 “수수료 매장 방식이 중소기업 업체 등에 재고 부담, 판매 경비 등을 모두 떠넘기는 방식이어서 규제해야 한다는 의견도 있었으나, 롯데그룹 측은 “수수료 매장 방식은 많은 입점 업체에 기회를 줄 수 있고, 입점 업체와 유통 업체가 상생할 수 있는 모델로 자리 잡고 있다”고 해명²⁸⁾.

- 백화점, 쇼핑몰 방식의 수수료 연동 매장은 매장의 구성, 관리를 포함하여 매출액을 임대인이 전적으로 통제할수 있는 상태에서 임대인의 수익을 극대화시키기 위하여 도입된 방식임.

3) 코로나-19 이후 상가임대료에 미치는 영향

- 코로나-19가 상가 임대료에 미치는 영향

- Allan et al.(2021)에 따르면 아시아-태평양 지역에서 2020년 코로나 팬데믹 선언 이후 2분기 동안 7.27% 감소했음
- 유형별로 살펴보면, 오피스 7.01%, 리테일 15.79%, 주거용 0.55%, 산업용 1.8% 각각 임대료가 줄어들었음

- 코로나19, 소상공인 생사기로 위기 직면

기반이 약한 상황에서 고정비용은 줄지 않고, 매출만 급감하는 위기 직면, 약 32.3% 소상공인 폐업 검토중(’ 20.12 소상공인연합회) → 대량 실업 및 가계도산(소상공인 ‘40대 이상’ 83.8%) 우려

- 한국은행 2019년 기업경영분석 중 임대료 비중을 살펴볼 수 있음. 한국은행 조사자료는 우리나라에서 활동하고 있는 금융 및 보험업 이외의 영리법인을 대상으로 편제하는 것을 원칙으로 하되 통계의 작성대상으로 적합하지 않은 일부 업체를 제외한 자료로²⁹⁾ 법인세를 신고한 기업을 대상

28) 백화점은 앉아서 돈 버는 ‘수수료 매장’ 방식, 롯데가 첫 도입, 2015.08.06. 조선일보.

29) 2019년도 귀속 법인세를 국세청에 신고한 기업(788,351개) 중에서 ① 결산일이 1-5월인 업체(12,829개), ② 「2019년 공공부문계정」의 공공부문 중 비금융공기업을 제외한 일반정부 및 금융공기업 등 비영리법인(19,439개), ③ 입업, 수도업, 금융 및 보험업, 연구개발업, 공공행정·국방 및 사회보장행정, 초·중·고등 교육기관, 보건·사회복지서비스업, 협회·단체, 가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않는 자가소비생산활동 등 제외업종 영위업체 (13,940개), ④ 종업원이 없는 특수목적회사(SPC,PFV등), 매출액 또는 자산이 (-)인 업체 등(735개)을 제외한 총 741,408개 업체를 대상으로 편제.

으로 한 자료에 해당하며 매출 대비 임대료의 비중이 5%~10% 미만에 해당하며 이는 일반적으로 영세한 소상공인, 자영업자의 임대료 비중이 10%~20% 내외인 점을 볼 때 영업에 있어서 임대료의 부담이 매우 크다고 할 수 있음.

- 인천국제공항공사는 2021년에 코로나19로 매출, 수입에 큰 타격을 받고 있는 면세점의 임대료 부과방식에 대하여 과거 방식보다 면세점 사업장의 부담을 줄이는 방법으로 매출연동형 임대료 개편 준비를 하고 있음.³⁰⁾
- 인천항만공사는 중국 사드 등 관광객 감소에 따른 경제부담을 줄이기 위하여 인천항 신국제여객터미널에 입주하는 면세점과 상업시설에 '매출연동형 임대료'를 적용하는 방안을 추진함.³¹⁾ 부산항만공사는 코로나19와 경색된 한·일 관계로 '개점휴업' 상태인 부산항국제여객터미널 입점업체의 임대 계약 방식이 변경된다. 터미널 운영 여부가 업체에 직접적 영향을 끼치는 매장 구조상 '매출연동형' 임대료 산정 방식 도입이 검토함.³²⁾
- 서울 주요 지하철 상가가 자영업자들의 경영상 어려움이 커지고 있는데 온라인 쇼핑몰의 급성장으로 쇼핑 트렌드가 변화한 가운데 경기침체가 맞물리면서 자영업자들이 임대료·인건비 부담을 못 이기고 폐업을 고려하고 영세 자영업자뿐만 아니라 대기업 프랜차이즈들도 줄줄이 폐업하고 있는 실정임.³³⁾
- '사회적 거리두기' 영향으로 교육(-26.3%), 오락·문화(-25.6%), 의류·신발(-28.0%), 음식·숙박(-11.2%) 등에 대한 지출이 감소하여 영세자영업자들의 매출이 큰 폭으로 줄어들었음. 뿐만 아니라 고객들의 발길이 끊기자 영업시간 단축, 직원 감축, 그리고 휴·폐업 등을 선택하는 영세자영

30) 비즈니스포스트, 2021.9.28., 인천국제공항공사 면세점 정상화 험난, 김경옥 임대료 개편 '고심'.

31) 경인일보, 2019.1.2., 신국제터미널내 면세점 '매출연동형 임대료'.

32) 부산일보, 2020.5.19., 텅 빈 부산국제여객터미널, '매출연동 임대료' 도입(〈부산일보〉 지난 3월 2일 자 16면 등 보도).

33) 짐을 싣 주요 업종은 화장품·의류·외식 매장. 특히 화장품 로드숍의 폐점 속도가 가파르다. 네이처리퍼블릭은 2015년 73개 매장을 운영했으나 현재 60여 개로 쪼그라들었다. 2012년 300개에 달했던 미샤 매장도 지난달말 기준 40여 개로 감소했다. 토니모리 역시 2017년 38개에서 현재 10곳으로 줄었다(아시아경제, 2019.9.6., 서울 지하철 상가의 '공실 패닉'...임대료 5배 비싸 짐싸는 자영업자(종합)).

업자들이 계속 증가하고 있음. 영업시간의 단축이나 임시 휴업을 통해 시급한 인건비나 재료비, 전기세 등은 줄일 수 있지만 유독 '상가임대료'만큼은 감당하기 어려워 임대료 연체와 퇴거 위협이 도래할 가능성이 커지고 있음.³⁴⁾

4) 감소 임대료의 분담 비율 분석 및 결정

- 임대인에 미치는 영향 분석
 - 임대인의 수익률 변화 분석 : 임대인의 투자수익률은 소득수익률과 자본수익률로 구성됨. 이중 임대료의 감소는 직접적인 소득수익률의 감소와 함께 향후 자본수익률의 감소 또는 상업용 부동산가격의 하락으로 이어질 수 있음. 이에 임대인의 수익률 변화분석이 필요함
 - 임대인의 금융비용 증가 분석 : 감소된 임대수입으로 금융부담이 가중될 수 있으므로 상업용 부동산의 대출 비중 및 금리변화에 따른 부담의 변화 분석 필요
 - 향후 부동산 가치 변화의 분석 : 담보평가에 있어서 해당 건물의 수익 자료는 매우 중요한 참고자료이기에 수익의 감소는 담보가치의 하락으로 이어지고 이는 중국적으로 부동산 가치의 하락으로 이어질 수 있으므로 이에 대한 보완책 필요
- 정부의 제도적 보완
 - 감소된 임대수익의 보전 가능여부 분석 : 감소된 임대수익의 보전차원에 서의 금리변경 및 감세 등의 제도적 보완책 필요

○ 최종 분담 비율의 판단

- 매출감소에 따른 임대료 감면에 대한 임차인, 임대인, 정부 및 금융기관의 부담비율의 판단

34) 상가건물 임대차보호법 일부개정법률안 검토보고 : <코로나-19 관련 한시적 계약갱신 및 계약해지의 특례> 전용기의원 대표발의(의안번호 제173호), 2020.7. 법제사법위원회 전문위원, 박철호.

- 윤석열 대통령 당선인 소상공인 자영업자 살리기 공약 사항
 - 윤석열 대통령 당선인 인수위가 코로나19 피해를 입은 자영업자·소상공인의 임대료를 정부, 임대인, 임차인이 3분의 1씩 나눠 부담하는 '임대료 나눔제'를 원안 그대로 추진하기로 함³⁵⁾

소상공인·자영업자 살리기

04 임대료 나눔제를 통해 지속적인 경영 안정 지원을 추진하겠습니다.

현재

- ▶ 2020년부터 지속되고 있는 정부의 방역조치로 고사 위기에 놓인 소상공인·자영업자의 피해 복구 및 경영 안정화를 위한 현금지원 요구가 높은 상황
 - 매출이 감소하며 임대료 및 전기료 등 고정비용과 세금 등의 연체와 부담이 누적되면서 폐업 발생과 위기 증가

약속

- ▶ 임대료 나눔제 프로젝트 추진
 - 임대료를 임대인, 임차인, 국가가 1/3씩 나누어 부담하는 '임대료 나눔제' 도입, 생계형 임대인을 제외한 임대인도 임대료의 1/3을 삭감
 - 임대인의 임대료 삭감의 나머지 손실분은 코로나19 종식 이후 세액공제 등 형태로 국가가 전액 보전
- ▶ 세금, 임대료, 공과금 부담 경감을 위한 자금지원 및 세제 지원 확대 (코로나19 종식 이후 2년까지)
 - 영세 자영업자의 부가세·전기·수도요금 등 부담 한시적 50% 경감
 - 임대인의 임대료 인하분 한시적 전액 세액 공제
 - 소비자의 선결제 세액공제를 한시적 확대

- 임대료 나눔제 적용 시 코로나 등 감염병으로 인한 매출액 감소분의 판단 기준, 조정 임대료의 산정방법 등을 적용하여 임대인과 정부의 부담금액을 배분하는데 활용할 수 있을 것임.

35) 윤 인수위, 임대료 3분의 1 씩 부담하는 '임대료 나눔제' 원안 추진(한국경제신문 2022.3.25.)

IV. 결론 및 정책적 시사점

1. 연구의 요약과 결론

- 코로나19의 확산 및 장기화로 소비 위축, 유동인구 감소 등의 영향으로 많은 소상공인, 자영업자가 매출 감소, 채무와 조세, 인건비 등 고정적 지출로 존폐의 위기에 처해 있음
- 매출 손실 등에 대한 보상과는 별도로 상가 등 임대차보호법을 개정하여 코로나19 방역과 예방조치에 의한 경제사정의 변동에 따른 차임감액을 청구할 수 있는 근거를 마련한 바 있음
- 본 연구는 임대인과 임차인이 사적자치의 원칙에 따라 자율적으로 차임을 감액하는 경우 외에, 분쟁조정기구의 조정을 통해 차임감액을 신청한 경우 차임감액의 기준을 설정하기 위한 가이드라인을 제시하기 위한 목적에서 국내외 사례, 코로나19 전후 경제사정의 변동 지표, 합리적인 차임감액의 기준을 제시했음
- 차임감액을 결정하기 위한 의사결정 프로세스는 다음과 같음
 - (감액기준액) 감액 기준금액 = 현 임대료 × 사업자의 매출액 감소율
 - (매출액감소율) 현재 계약임대료에 코로나 이전 평균 매출액 대비 코로나 이후 감액청구 시점 직전 평균 매출액의 감소율을 적용
 - (임대인의 수인한계) 임대 점포에 대한 표준적 대출 조건에 따른 이자 상환액 + 기타 임대료에 따른 고정경비(재산세, 화재보험료 등)
 - (임차인의 수인한계) 임차인의 손익분기점 매출액보다 감소한 매출액이 적은 경우, 코로나 19로 인한 영업손실액을 0으로 하는 월세 초과분은 납부 면제 또는 유예를 권고
 - (신규 임대차계약 가능성과 신규임대료 수준 반영) 동일 상권 내 비교 가능한 점포의 신규 임대차계약이 가능한 경우, 신규임대료 기준 조정임대료 수준으로 결정할 수도 있음
 - 차임감액기간은 차임감액청구 시 요청한 시점부터 경제사정의 변동요인이 해소되는 시점까지를 원칙으로 하되, 정상적인 영업상황으로 회복하는 기간을 추가로 고려해 결정할 수 있음

참고문헌

2. 정책적 시사점

- 임차인이 경제사정의 변동 등으로 기존 계약임대료가 상당하지 않다고 여길 경우, 임대인에게 차임감액을 쉽게 청구하고, 임대인도 이를 수용하여 상생할 수 있는 사회적 분위기 조성이 필요함
 - 특히 경제사정의 변동으로 임대차계약의 두 당사자 중 일방이 경제적 손실이 큰 경우 고통 분담과 상생의 공감과 연대의식이 강하게 요구됨
 - 임대료 증감과 관련한 분쟁조정의 실효성을 높일 수 있도록 임대인과 임차인의 일방이 분쟁조정을 신청할 경우, 다른 일방의 의사와 무관하게 조정 절차에 돌입할 수 있어야 함
 - 임대인이 임차인의 차임감액청구를 수용하여 차임을 감액한 경우 정부(조세감면 등), 금융기관(대출이자 감면 내지는 유예) 등 다른 이해관계자의 지원도 필요
- 매출 등 자영업자와 소상공인의 매출, 영업비용 등에 대한 정보 축적이 필요함
 - 상가 등 공간을 사용하는 사업자는 매출, 영업비용(특히 임대료, 인건비 등 고정적 비용) 등에 대한 정보를 자발적으로 입력할 수 있는 시스템을 개발하여 운영할 필요가 있음
 - 또한, 주택의 전월세신고제와 유사한 상가 등 전월세신고제를 도입하여 상가 등의 임대료 정보 시스템 구축도 필요(상가 등은 임차인 교체 시 권리금을 수수하는 관행이 있고, 법적으로도 보호하고 있으므로 이에 대한 거래 정보도 신고하게 해야 함)

- 국토연구원. (2021). 자영업자와 소상공인 지원 방향코로나19 시대, 자영업자와 소상공인 지원 방향. 국토정책 브리프, 2021.3 (No.805).
- 국토연구원. (2021). 코로나19 시대, 자영업자와 소상공인 지원 방향. 2021.09.11.
- 국회도서관. (2021). 코로나19 대유행기간 중소기업 상업용 부동산 임대차 계약의 원칙.
- 국회입법조사처. (2020a). 코로나19 대응 국내의 동향. 현안 브리핑 제7호. 서울: 국회입법조사처
- 국회입법조사처. (2020b). 코로나19 대응 종합보고서(개정증보판). 서울: 국회입법조사처
- 국회입법조사처. (2020c). 코로나19 대응 국내의 동향. 현안 브리핑 제10호. 서울: 국회입법조사처
- 국회입법조사처. (2020d). 코로나19 대응 국내의 동향. 현안 브리핑 제3호. 서울: 국회입법조사처
- 국회입법조사처. (2021). 주요국의 재난지원금 지급사례와 분석. 2021.10.26.(제214호)
- 김경세. (2021). 상가건물임대차보호법 차임 등의 증감청구권에 관한 소고. 경희법학, 56(1), 415-453.
- 김서기. (2014). 상가건물임대차보호법 제11조 차임 등의 증감청구권에 관한 고찰. 강원법학, 제 41, 279-310.
- 김제완, 최예린, & 신송이. (2020). 코로나 19 특별재난 상황에서 임차인의 보호: 캐나다의 퇴거 집행 유예 (eviction order moratorium) 제도를 중심으로. 법학논총, 33(1), 45-86.
- 김재호, & 김장영. (2021). 코로나 19 와 서울 소상공인 상권의 상관관계 분석. 한국정보통신학회논문지, 25(3), 384-388.
- 김진우. (2020). 코로나 19 사태와 상가임대차 관련 법률문제. 일감부동산법학, 21, 3-44.
- 김현, 이금숙, 이영현, & 송예나. (2021). COVID-19 시기의 음식점 개폐점 연구-서울시를 사례로. 대한지리학회지, 56(1), 35-51.
- 김형배, 김균완, 김병숙. (2015). 「민법학강의」, 신조사.
- 권영준. (2010). 위험 배분의 관점에서 본 사정변경의 원칙. 민사법학, 51, 203-262.
- 노혜정, & 김주연. (2020). COVID-19 로 인한 F&B 공간변화에 관한 연구. 한국공간디자인학회 논문집, 15(8), 573-582.
- 박미화, & 박종찬. (2021). 집합금지명령 등에 따른 상가건물임대차계약의 위험부담- 임차인과 임대인의 형평성을 중심으로 -. 동아법학, 93, 349-377.
- 백태승. (1992). 독일 행위기초론의 발전과 최근 동향. 저스티스, 25(1), 51-66.

송덕수. (2015). 「민법총칙」, 박영사.

송덕수. (2018). 사정변경의 원칙 대한민국에서의 모습. 민사법학, 85, 569-583.

유현지. (2021). 코로나 19 와 서울시 골목상권의 매출액 영향요인에 관한 연구. 한국지역개발학회지, 33(3), 45-75.

원효근. (2021). 영업손실보상 실무적 이해 및 코로나 19로 인한 영업피해와 손실보상 검토 토지보상법연구, 21, 45-87.

이승현. (2020). 「독일의 코로나19 관련 자영업자 및 중소기업 지원정책」, 국제노동브리프 (2020.5.)

이영준. (2007) 「민법총칙」, 박영사.

조영식, 김진우, & 김승희. (2021). 코로나 팬데믹이 상가 매출과 임대료 부담에 미치는 영향. 주거환경, 19(3), 361-381.

조인영. (2020). 불가항력의 의의와 효과 - COVID-19 사태와 계약관계에 있어서의 불가항력 사유에 관한고찰-. 법조, 69(4), 166-211.

중소기업연구원. (2021). 코로나19에 따른 중소기업 경영환경 변화와 시사점. 2021.04.26.

중소기업중앙회 서울지역본부. (2021). 코로나19 위기대응 소기업·소상공인 경영실태조사. 2020.09.

천병주, & 김제환. (2021). 코로나19 특별재난에서 상가임대차에 관한 ‘임대료 멈춤법’의 법리적 근거- 임대차계약에서 위험의 부담과 담보책임 법리에 대한 재조명 -. 비교사법, 28(1), 177-237.

하정원, 김선재, & 이수기. (2021). COVID-19 확산과 서울시 소상공 매출의 시공간 변화 특성 분석: 시공간 큐브 모형을 활용하여. 국토계획, 56(2), 218-234.

하정원, & 이수기. (2021). 서울시 근린지역 상업 매출 감소와 회복탄력성 영향요인분석. Journal of Korea Planning Association Vol, 56(5), 165-181.

호팅팅. (2020). 코로나 19 바이러스가 부동산 임대 계약에 미친 영향-코로나 19 바이러스의 법률적 성질로 인한 논쟁 및 시사점. 법학연구, 61(2), 167-181.

홍민기, 오상봉 (2018). 자영업 경영상황의 동태적 분석. 한국노동연구원.

황재훈. (2021). 프랑스 COVID-19 대응 임대료 관련 조치 현황. 최신외국법제정보(2021, 2호).

Allan, R., Liusman, E., Lu, T., & Tsang, D. (2021). The COVID-19 Pandemic and Commercial Property Rent Dynamics. Journal of Risk and Financial Management, 14(8), 360.

Traison, M. H., McMahon, M., & Kwiatkowski, M. I. C. H. A. E. L. (2020). Force majeure provisions likely to give tenants leverage with landlords in COVID-19 defaults. American Bankruptcy Institute Journal, 39(9), 12-72.

〈부록 1〉 코로나19 이전 2018년 자영업 경영실적

- 노동연구원의 서울, 대전, 대구 지역 소매업과 음식점업의 소규모 사업장 위주 실태조사(홍민기, 오상봉, 2018)
 - 서울 1033개, 대전 421개, 대구 546개 총 2000개 사업장 표본조사
- 〈매출액, 영업이익, 영업비용〉

(만원/월)

〈영업비용 항목별 금액 비중〉

(%)

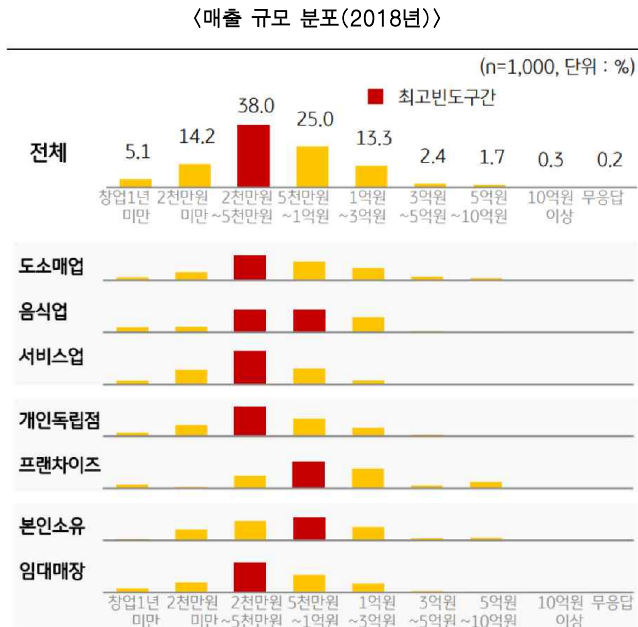
〈임대료〉

(만원/월)

- KB금융지주경영연구소는 2018년 서울, 경기도 및 전국 6대 광역시 도소매업, 음식업, 서비스업에 종사하는 개인사업자 1000명을 대상으로 설문조사
- 매장의 평균 비용구조는 원재료비 42.8%, 매장 임대료 30.1%(임차매장인 경우 35.3%), 인건비 6.4%, 차입금이자 4.5%, 기타 16.3%로 구성

- 인건비 비중은 매장 근무직원이 많을수록 증가하며(1-2명 9.3%, 3-4명 26.4%, 5명 이상 38.9%), 매장임대료 비중은 반대로 26.8%, 22.4%, 9.8%로 감소

〈순수익 규모 분포(2018년)〉



〈서비스자영업자의 비용구조 및 전년동기 대비 증감항목〉

○ 전통시장·상점가 점포경영 실태조사(2019)

〈점포크기, 소유형태, 보증금, 임대료, 관리비〉

평균 점포크기	소유형태 (%)		평균 보증금 (만원)	평균 임대료 (만원)
33.8㎡	소유	21.4	1823.3	89.0
	전세	1.0		
	보/월	63.2		
	월세	12.1		
	기타	2.3		

〈부록 2〉 코로나19 이후 소기업·소상공인 경영실태

○ 중소기업중앙회 서울지역본부(2021.9), 코로나19 위기대응 소기업·소상공인 경영실태 조사

- 서울소재 소상공인회 회원을 대상으로 1021개를 서면조사
- 2019년 상반기 대비 2020년 상반기 매출이 증가했다는 응답은 1.3%에 그치고, 89.2%가 감소했다고 응답
- 매출이 감소했다는 응답자의 평균 매출 감소율은 47.4%, 매출이 증가했다는 응답자의 증가율은 55.4%
- 매출 감소 응답자는 전년 매출이 클수록 감소 경향도 크게 나타남
- 매출이 적었던 응답자는 매출 감소도 적다고 응답

〈전년 동기 대비 2020년 상반기 매출 동향〉

(%)

○ 국토연구원(2021.9), 코로나19 시대, 자영업자와 소상공인 지원 방향

- 2020년 2월 3일부터 2020년 6월 29일까지 매주 소상공인 매출액을 조사
- 코로나19 피해정도가 큰 도소매업, 숙박음식점업, 교육서비스업, 여가서비스업 등 업종은 2019년 대비 2020년 매출이 줄었다는 응답이 전체의 70.8%, 매출액 감소율은 평균 37.4%
- 서울시 개업수는 2017년 이후 지속 감소, 2021년 2분기 들어 증가세를 보

이며, 폐업수는 외식업과 소매업, 서비스업을 중심으로 2017년 이후 지속 감소하는 추세를 보였으나 2021년 1분기, 2분기 들어 외식업의 폐업률이 크게 증가

은 630.3만 원 증가

〈코로나19 전후 평균 매출액〉

〈코로나19 전후 평균 개업수와 평균 개업률〉

구분		전체	외식업	서비스업	소매업
개업수 (개)	코로나19 이전 (2018q3~2019q4)	15,075	6,366	4,019	4,690
	코로나19 이후 (2020q1~2021q2)	13,519	5,946	3,527	4,046
	차이	-1,556	-420	-492	-644
개업률 (%, %p)	코로나19 이전 (2018q3~2019q4)	2.7	4.4	2.2	1.9
	코로나19 이후 (2020q1~2021q2)	2.4	4.0	2.0	1.7
	차이	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3

* 국토연구원 (2021. 9)

〈코로나19 전후 평균 폐업수와 평균 폐업률〉

구분		전체	외식업	서비스업	소매업
폐업수 (개)	코로나19 이전 (2018q3~2019q4)	17,199	6,195	4,625	6,378
	코로나19 이후 (2020q1~2021q2)	14,684	5,508	3,860	5,316
	차이	-2,515	-688	-765	-1,062
폐업률 (%, %p)	코로나19 이전 (2018q3~2019q4)	3.0	4.4	2.6	2.6
	코로나19 이후 (2020q1~2021q2)	2.6	3.7	2.1	2.2
	차이	-0.5	-0.6	-0.5	-0.4

* 국토연구원 (2021. 9)

- 서울시의 전년 동기 대비 매출액은 외식업에서 큰 폭으로 감소했으나, 2021년 2분기 들어 상승세로 전환, 소매업도 2019년 큰 폭으로 감소했으나 2020년 들어 전자상거래와 온라인쇼핑 증가로 소매업 매출 상승
- 코로나19 이후 평균 매출액은 4707.5만 원에서 4453.9만 원으로 253.7만 원 감소, 외식업과 서비스업은 각각 1400.7만 원, 511.3만 원 감소, 소매업

* 국토연구원 (2021. 9)

- 임대료는 코로나19 이후에도 계속 상승하는 모습이나 1층 외 점포에서 2020년 3분기 고점 이후 다소 하락세를 보임

〈코로나19 전후 평균 임대료〉

* 국토연구원 (2021. 9)

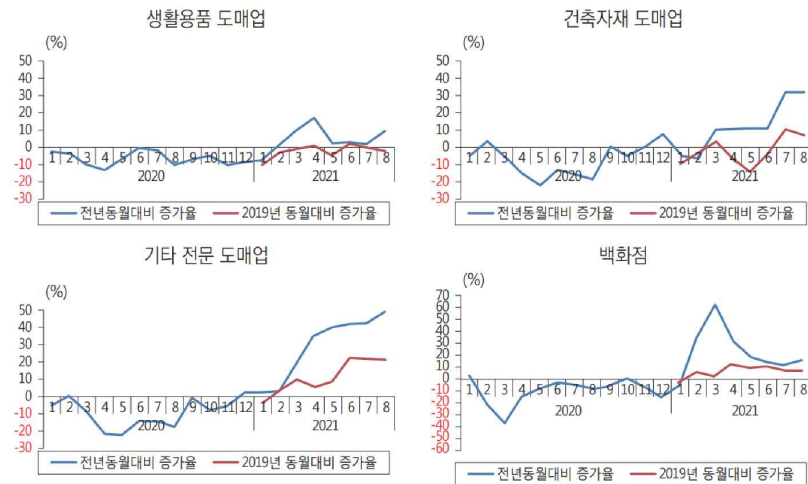
- 산업경제(2021.10), 코로나19의 지속과 자영업의 업종별 경영상황 분석
 - 통계청의 서비스업 생산지수 + 여신금융협회의 카드승인금액
 - 코로나19 타격을 크게 받은 대면서비스업 중 자영업 비중이 높은 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 여행업, 교육서비스업, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 개인서비스업 대상
 - 도매 및 소매업은 2020년 3월부터 매출이 감소, 2021년 1월까지 지속, 2월부터 회복
 - 도매업 중 생활용품, 건축자재, 기타 전문 도매업은 매출이 크게 감소, 자동차 및 부품판매업은 오히려 높은 매출 증가율을 보임
 - 소매업 중 2020년 매출이 크게 감소한 업종은 백화점, 면세점, 정보통신 장비, 섬유·의복신발 및 가죽제품, 문화오락·여가용품, 기타 상품전문소매,

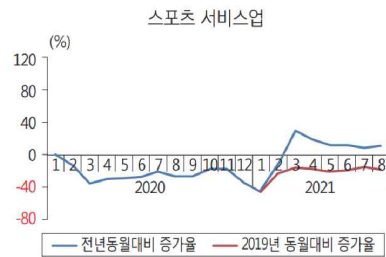
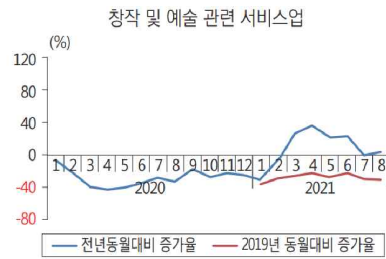
방문 및 배달업종임

- 숙박 및 음식점종은 2020년 2월부터 코로나 영향을 받기 시작, 2021년 1월에 전년 동월 대비 30% 이상 거의 40% 가까이 감소
- 코로나 영향을 가장 많이 받은 업종은 여행업으로 2020년 2월 매출이 57% 감소한 이후 2021년 1월까지 86~92% 매출이 감소
- 학원업종 역시 2019년 동월 대비 2020년 1월 19.7% 감소, 7월과 8월에는 각각 1.9%, 5.1% 감소로 점차 회복 중
- 예술 스포츠, 여가 관련 서비스업은 2020년 2월부터 2021년 2월까지 매출이 지속적으로 감소, 이후 3월부터 회복세를 보이고 있으나, 2019년 대비 2021년 증가율은 대부분 -20%~-50%를 보임
- 개인서비스업은 코로나19 타격은 있지만, 다른 대면서비스 업종에 비해 그 영향이 크지 않음

경영상황		업종
2020-2021 매출 감소 지속		정보통신장비 소매, 방문 및 배달 소매, 숙박업, 음식점업, 주점업
2020 감소, 2021 증가	2019수준 미회복	섬유복식신발가죽 소매, 기타 상품전문 소매, 여행업, 예술스포츠여가 관련 서비스업
	2019수준 소폭 미달	생활용품 도매, 건축자재 도매, 교육서비스, 개인서비스
	2019수준 회복	기타 전문도매, 문화오락여가용품 소매

* 자료: 산업경제 (2021) <표 1> 재인용





〈부록 3〉 서울지역 대표상권의 매출액과 임대료 시세

1. 서울특별시 우리마을가게 상권분석서비스³⁶⁾

1) 명동상권

○ 상권의 범위

○ 해당 상권의 매출액 분석

(단위:천원, 3개월간 점포당 평균, 기준일 2021.12.31.)

○ 해당 상권의 임대료 분석

(단위:3.3㎡당 월환산 임대료, 원, 기준일

36) 2022년 3월 28일 접속

자치구	219,231	218,957	223,798	230,515	245,466	252,706	254,274	248,770	242,787	233,703	239,303	246,834
서울시	132,986	133,888	133,363	134,566	135,148	140,151	140,260	140,213	140,868	138,620	142,792	146,518

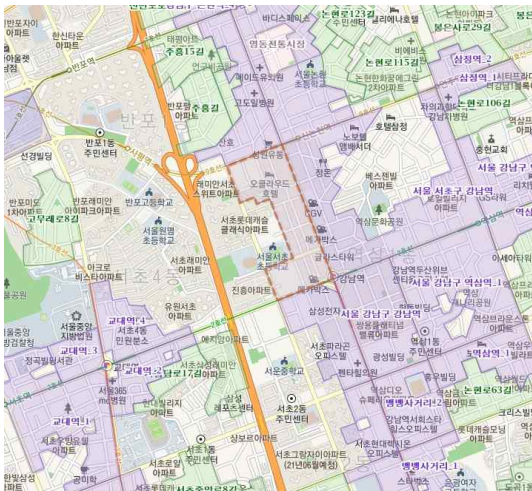
2021.12.31.)

○ 시사점

- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 매출액 91,452,306원에서 코로나 직후 2020년 1분기 41,219,692원으로 약 55% 감소, 2021년 4분기 69,957,515원으로 약 24%감소하는 모습을 보이고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 임대료 244,582원에서 코로나 직후 2020년 1분기 229,724원으로 소폭 감소, 2021년 4분기 234,631원으로 소폭감소하는데 그치고 있음.
- 해당 상권의 공실률 증가로 인하여 상당수 폐업한 점포의 매출액이 배제된 영향이 있을수 있으며, 실제 매출액 감소분에 비하여 임대료 감소분의 반영이 미비한 것으로 보임.

2) 강남역 상권

○ 상권의 범위



○ 해당 상권의 매출액 분석

(단위:천원, 3개월간 점포당 평균, 기준일 2021.12.31.)

○ 해당 상권의 임대료 분석

(단위:3.3㎡당 월환산 임대료, 원, 기준일

2021.12.31.)

○ 시사점

- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 매출액 96,735,596원에서 코로나 직후 2020년 1분기 72,094,685원으로 약 25% 감소, 2021년 4분기 99,923,243원으로 약 3%증가하는 모습을 보이고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 임대료 159,064원에서 코로나 직후 2020년 1분기 198,020원으로 약 24%증가, 2021년 4분기 215,186원으로 코로나 이전대비 약 35% 증가하는 모습을 보이고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나로 인한 매출감소폭 만큼 임대료 하락은 이루어지지 않고 있으며, 코로나 이후 2020년부터 2021년까지 매출액 감소가 이어지고 있는 것과 연동하여 임대료에 반영되지 않는 모습을 보이고, 오히려 매출 감소로 인한 권리금의 소멸 또는 하락으로 인하여 새로운 임차인으로의 손바뀜, 향후 코로나 종식 이후 매출액 기대감 등이 선반영된 것으로 추정해볼수 있음.

3) 홍대입구 상권

○ 상권의 범위



○ 해당 상권의 매출액 분석

(단위:천원, 3개월간 점포당 평균, 기준일 2021.12.31.)

구분	2019년				2020년				2021년			
	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
선택상권	63,998	56,990	71,117	77,445	57,201	48,168	51,133	47,025	42,789	52,961	43,996	54,179
행정동	55,362	49,503	60,013	65,266	48,973	43,294	44,476	37,947	35,477	41,190	36,192	44,907
자치구	39,580	36,908	41,374	45,025	35,934	35,623	35,406	30,158	28,207	34,795	30,858	33,471
서울시	37,741	36,347	39,963	41,891	32,592	34,274	32,563	27,754	26,024	32,605	30,975	31,271

○ 해당 상권의 임대료 분석

(단위:3.3㎡당 월환산 임대료, 원, 기준일

구분	2019년				2020년				2021년			
	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
행정동	150,469	153,770	154,854	154,751	156,598	167,382	175,241	181,732	179,286	188,511	194,272	195,734
1층 자치구	140,850	141,500	140,062	141,578	143,138	146,291	150,690	154,109	155,671	159,709	162,181	165,126
서울시	132,986	133,888	133,363	134,566	135,148	140,151	140,260	140,213	140,868	138,620	142,792	146,518

2021.12.31.)

○ 시사점

- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 매출액 77,445,830원에서 코로나 직후 2020년 1분기 57,201,685원으로 약 26% 감소, 2021년 4분기 54,179,030원으로 약 30% 감소하는 모습을 보이고 있어, 코로나 이후의 매출액 감소분이 아직 회복되지 못하고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 임대료 154,751원에서 코로나 직후 2020년 1분기 156,598원으로 보합, 2021년 4분기 195,734원으로 코로나 이전 대비 약 26% 증가하는 모습을 보이고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나로 인한 매출감소폭 만큼 임대료 하락은 이루어지지 않고 있으며, 코로나 이후 매출액은 약 30%가량 감소하였으나, 임대료는 오히려 25%가량 상승하는 모습을 보이고, 폐업으로 인하여 공실상태에 있는 점포의 임대료가 반영되지 않고 있으며, 오히려 매출 감소로 인한 권리금의 소멸 또는 하락으로 인하여 새로운 임차인으로서의 손바뀜, 향후 코로나 종식 이후 매출액 기대감 등이 선반영된 것으로 추정해볼수 있음.

4) 신촌 상권

○ 상권의 범위



○ 해당 상권의 매출액 분석

(단위:천원, 3개월간 점포당 평균, 기준일 2021.12.31.)

구분	2019년				2020년				2021년			
	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
선택상권	69,745	66,927	76,117	67,421	49,942	49,991	43,256	32,444	28,229	36,467	34,083	35,027
행정동	66,141	65,641	63,566	53,818	35,234	36,377	32,236	27,726	24,494	30,378	28,279	29,929
자치구	40,594	40,461	39,412	34,606	24,967	26,681	24,079	22,842	20,881	26,783	24,443	25,015
서울시	37,741	36,347	39,963	41,891	32,592	34,274	32,563	27,754	26,024	32,605	30,975	31,271

○ 해당 상권의 임대료 분석

(단위:3.3㎡당 월환산 임대료, 원, 기준일

구분	2019년				2020년				2021년			
	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
행정동	224,727	190,797	173,241	177,548	185,528	187,060	186,761	184,202	176,373	177,975	184,794	187,378
자치구	130,409	123,256	123,293	125,631	126,994	130,370	129,624	128,488	126,958	129,703	131,877	134,079
서울시	132,986	133,888	133,363	134,566	135,148	140,151	140,260	140,213	140,868	138,620	142,792	146,518

2021.12.31.)

○ 시사점

- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 매출액 67,421,075원에서 코로나 직후 2020년 1분기 49,942,883원으로 약 26% 감소, 2021년 4분기 35,027,488원으로 약 48% 감소하는 모습을 보이고 있어, 코로나 이후의 매출액 감소분이 아직 회복되지 못하고 있음.

- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 임대료 177,548원에서 코로나 직후 2020년 1분기 185,528원으로 소폭 상승, 2021년 4분기 187,378원으로 코로나 이전대비 약 5% 증가하는 모습을 보이고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나로 인한 매출 감소폭 만큼 임대료 하락은 이루어지지 않고 있으며, 코로나 이후 매출액은 약 48%가량 감소하였으나, 임대료는 오히려 5%가량 상승하는 모습을 보이고, 폐업으로 인하여 공실상태에 있는 점포의 임대료가 반영되지 않고 있음.

5) 이태원 상권

○ 상권의 범위

○ 해당 상권의 매출액 분석

(단위:천원, 3개월간 점포당 평균, 기준일 2021.12.31.)

○ 해당 상권의 임대료 분석

(단위:3.3㎡당 월환산 임대료, 원, 기준일

구분	2019년				2020년				2021년			
	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월	3월	6월	9월	12월
행정동	230,505	226,931	204,168	184,079	200,018	199,088	203,671	203,809	198,455	196,062	191,161	187,165
1층 자치구	134,626	139,753	134,694	132,465	133,054	137,149	137,826	139,000	139,914	140,669	143,351	146,349
서울시	132,986	133,888	133,363	134,566	135,148	140,151	140,260	140,213	140,868	138,620	142,792	146,518

2021.12.31.)

○ 시사점

- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 매출액 69,176,027원에서 코로나 직후 2020년 1분기 47,686,245원으로 약 30% 감소, 2021년 4분기 42,615,013원으로 약 38% 감소하는 모습을 보이고 있어, 코로나 이후의 매출액 감소분이 아직 회복되지 못하고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나 이전 2019년 4분기 임대료 184,079원에서 코로나 직후 2020년 1분기 200,018원으로 소폭 상승, 2021년 4분기 187,165원으로 코로나 이전대비 보험세를 보이고 있음.
- 해당 상권의 경우 코로나로 인한 매출 감소폭 만큼 임대료 하락은 이루어지지 않고 있으며, 코로나 이후 매출액은 약 40%가량 감소하였으나, 임대료는 보험 또는 소폭 상승세를 보이고, 폐업으로 인하여 공실상태에 있는 점포의 임대료가 반영되지 않고 있음.

2. 서울특별시 통상임대료 조사 결과

○ 조사대상 상권

- 서울시 전역, 25개 자치구, 150개 주요 상권
- 1층에 외식업, 소매업 등 생활밀접업종 점포가 밀집한 상권
- 통상임대료=월세+공용관리비+보증금환산월세

○ 2020년 조사결과

- 평균 전용면적: 60.8㎡
- 월 매출액: 26.8만 원/㎡, 2020년 대비 -36.4%
- 보증금: 평균 4,481만 원
- 월세: 평균 48.4만 원/㎡, 전년대비 -0.6%
- 매출액 대비 통상임대료 비중: 20%

○ 2021년 조사결과

- 평균 전용면적: 64.5㎡
- 월 매출액: 26.1만 원/㎡, 2020년 대비 -25.5%
- 보증금: 평균 82.0만 원/㎡
- 월세: 평균 5.12만 원/㎡, 전년대비 -0.7%
- 매출액 대비 통상임대료 비중: 23.1%

〈부록 4〉 경제사정의 변동 식별 지표

〈소상공인·전통시장 체감 BSI 추이〉

○ 기업실사지수(BSI)

- 경기관련 주요 지표로는 기업경기실사지수(한국은행), 중소기업 건강도지수(중소기업중앙회), 소비자심리지수(한국은행)가 있음
- 도소매·서비스 관련 조사통계로는 서비스업동향조사(서비스업생산지수, 소매판매통계, 도소매업재고액지수), 온라인쇼핑동향조사(취급상품범위별/운영형태별/판매매체별 상품군별 거래액), 외식산업경기전망지수, 외식업체경영실태조사(매출액, 객단가, 수익성, 생산성 등), 전통시장·상점가 및 점포경영실태조사(보증금, 임대료, 관리비 등), 주요유통업체매출동향조사(준대형점포, 대형마트, 백화점, 편의점)
- 소상공인시장경기동향조사는 소상공인 및 전통시장 상인들이 현장에서 느끼는 경기동향 및 경영애로요인을 파악하여 소상공인 및 전통시장의 경영계획 및 경기대응책 수립에 필요한 기초자료로 활용
- 매월, 전화조사, 중소기업벤처부(소상공인시장진흥공단)
- 조사대상: 소상공인(전국사업체조사에서 소상공인 기준에 해당하는 사업체), 전통시장(전통시장·상점가 및 점포경영 실태조사 내 전통시장 점포)
- 추정산식: $BSI = [('매우악화' \text{ 응답빈도} \times 0) + ('다소악화' \text{ 응답빈도} \times 50) + ('동일' \text{ 응답빈도} \times 100) + ('다소호전' \text{ 응답빈도} \times 150) + ('매우호전' \text{ 응답빈도} \times 200)] / (\text{전체 응답빈도수})$
- 통계편제: 체감지수/전망지수, 부문별(매출, 자금사정, 비용상황, 고객 수, 재고, 고용, 영업이익, 원재료조달사정), 업종별(제조업, 소매업, 음식점업, 부동산업, 전문기술사업, 교육서비스업, 스포츠 및 오락관련, 수리업, 개인서비스업), 지역별(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)

- 한국은행 기업경영분석: 손익계산서(업종별 계정과목) 상 매출액과 임대료

예술·스포츠·문화·관광·서비스업	비율	6.65	6.78	6.85	5.77	6.44
	매출액	26,386,942	26,469,801	27,131,773	28,866,871	17,094,963
개인·서비스업	임차료	346,997	400,045	442,509	408,016	386,921
	비율	1.32	1.51	1.63	1.41	2.26
개인·서비스업	매출액	4,971,727	5,436,307	5,921,639	6,084,776	5,358,626
	임차료	106,181	115,371	119,963	116,759	120,585
기타·서비스업	비율	2.14	2.12	2.03	1.92	2.25
	매출액	3,420,365	3,977,670	3,954,761	4,656,331	3,840,860
기타·서비스업	임차료	198,604	0	221,506	238,419	217,715
	비율	5.81	-	5.60	5.12	5.67

○ 중소벤처기업부 중소기업 경영지표 중 손익계산서

〈중소기업 업종별 매출액과 임차료〉

구분			2018		2019	
			소기업	중기업	소기업	중기업
서비스업	소계	매출액	1,352,917	9,977,792	1,383,504	9,390,587
		임차료	23,946	119,439	26,636	129,984
도매및소매업	소계	매출액	1,594,587	13,901,655	1,596,602	13,844,756
		임차료	19,256	116,965	20,562	118,958
	자동차및부품판매업	매출액	1,791,457	13,682,040	1,859,529	14,245,388
		임차료	24,551	116,845	31,602	129,579
	도매및상품중개업	매출액	1,714,411	14,263,120	1,629,902	14,031,150
		임차료	13,356	95,332	16,878	111,087
	소매업(자동차제외)	매출액	1,398,322	12,482,422	1,520,406	13,064,456
		임차료	27,109	204,183	24,341	147,142
	숙박및음식점업	매출액	601,121	2,383,592	650,180	2,066,935
		임차료	29,646	107,389	37,126	169,822
정보통신업	숙박업	매출액	533,552	4,057,204	739,553	4,363,983
		임차료	9,692	93,418	22,100	178,189
	음식점및주점업	매출액	603,926	2,238,618	646,395	1,951,083
		임차료	30,475	108,600	37,762	169,400
	소계	매출액	1,869,545	14,082,168	2,089,384	15,285,249
		임차료	35,021	113,272	38,955	117,366
	서적, 잡지 및기타인쇄물출판업	매출액	1,662,950	14,545,329	1,709,539	15,775,566
		임차료	30,406	150,562	32,349	156,062
	소프트웨어 개발및공급업	매출액	13,450,314	-	2,180,799	15,443,043
		임차료	91,031	-	38,501	111,607
부동산업	영상, 오디오 기록물제작및배급업	매출액	1,775,595	13,420,323	2,009,445	12,976,823
		임차료	49,242	167,175	59,865	130,902
	컴퓨터프로그래밍시스템통합및관리업	매출액	1,941,484	14,244,901	2,125,797	14,155,729
		임차료	25,113	81,981	27,557	83,879
	정보서비스업	매출액	1,956,977	17,656,858	2,288,542	19,565,403
		임차료	40,078	227,592	53,626	187,902
	소계	매출액	1,560,203	9,579,846	1,632,236	10,026,823
		임차료	29,768	232,784	33,309	113,931

○ 중소벤처기업부 소상공인실태조사

〈산업 중분류별 총영업비용 대비 영업비용 비중(2019년)〉

	매출원가	급여총액	임차료	기타
전산업	0.648001	0.146906	0.062872	0.142221
제조업	0.600037	0.189702	0.034032	0.176229
건설업	0.420644	0.243776	0.038159	0.297421
도매 및 소매업	0.789315	0.080956	0.051203	0.078526
숙박 및 음식점업	0.581679	0.180455	0.128714	0.109152
정보통신업	0.316211	0.237902	0.033904	0.411984
부동산업	0.133019	0.273261	0.151442	0.442278
전문과학기술서 비스업	0.274009	0.283827	0.066521	0.375643
사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	0.236538	0.313105	0.07969	0.370668
교육 서비스업	0.163446	0.352924	0.239429	0.244201
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	0.243881	0.199935	0.331442	0.224741
수리 및 기타 개인서비스업	0.397318	0.227187	0.214555	0.16094

○ 소비자동향지수(CSI)

- 소비자동향지수에는 현재생활형편, 현재경기판단, 생활형편전망, 향후경기전망, 취업기회전망, 금리수준전망, 가계수입전망, 소비지출전망(전체, 내구재, 의류비, 외식비, 교육비, 의료보건비, 요양오락문화생활, 교통통신비, 주거비, 가계저축, 현재가계부채, 가계부채전망, 물가수준전망, 주택가격전망, 임금수준전망)
- 소비자동향지수(CSI) = [(매우 좋아짐×1.0+약간 좋아짐×0.5+비슷함×0.0-약간 나빠짐×0.5-매우 나빠짐×1.0)/전체 응답 가구수×100]+100
- “현재”는 6개월 전과 비교한 현재, “전망”은 현재와 비교한 6개월 후에 대한 소비자들의 판단을 조사한 결과
- 다만, 물가수준, 주택가격, 임금수준 전망은 각각 향후 1년 후에 대한 소비자들의 판단을 조사한 결과

- 소비자심리지수(CCSI) = 주요 개별지수(현재생활형편 등 6개)를 표준하여 합성한 지수로, 경제상황에 대한 종합적인 소비자심리지표임
- 가계동향조사

〈소비자동향조사-소비자심리지수 추이〉

주: 1) 2003~2021년중 장기평균치를 기준값 100으로 하여 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미
2) 실선은 표본개편 시점(2013. 1월, 2018. 9월)을 의미

〈가계동향조사-전국가구 가계지출 증감률〉

(%, 전년대비)

○ 상업용부동산임대동향조사

- 한국부동산원에서 매 분기 임대가격지수(지역별), 공실률, 임대료, 층별효

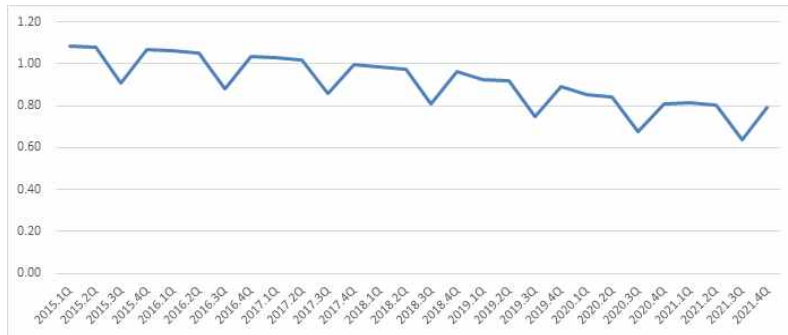
용비율, 전환률, 수익률(투자수익률, 소득수익률, 자본수익률, 운영업소득),
상가권리금 등을 조사하여 공표

- 오피스(824동), 중대형상가(5054동), 소규모상가(4783동), 집합상가(29500호)
의 표본에 대한 현장조사

〈소규모상가-임대가격지수 추세〉



〈소규모상가-소득수익률 추세〉



* 소득수익률 = 운영업소득 / 기초 자산가치

〈부록 5〉 임대료 분쟁 관련 법원 판례

1. 대법원 2004. 1. 15. 선고 2001다12638 판결

원고들이 이 사건 식당과 스낵코너에 대한 입찰을 한 날은 1997. 10. 29.로서 앞서 본
경제위기가 시작되기 직전이었고, 이 사건 사용계약이 체결된 이후로서 본격적으로 경
제위기가 시작된 1997. 말경부터 1998.까지 사이에 울산공항 이용 여객이 감소하여
1998.에는 1997. 대비 28.7% 감소(1996년 대비 15.5% 감소)하였으며, 원고들이 이 사건
식당과 스낵코너를 반납한 후에 실시된 입찰에서 이 사건 식당은 사용료를 약 30%, 이
사건 스낵코너는 사용료를 약 10%에 각 낙찰된 점을 종합하면 원고들의 영업수익이 당
초 예상과 달리 저조하게 되었으리라고 추정되나, 한편 이 사건 식당과 스낵코너의 구
체적인 영업실적은 물론 울산 신공항 이용 여객수의 감소와 이 사건 식당 및 스낵코너
영업실적과의 상관관계를 알 수 있는 자료가 기록상 전혀 없을 뿐만 아니라, 울산공항
여객이 1997.에는 1996. 대비 18% 증가하기도 하였던 것에 비추어 1998.의 1997. 대비
여객수 변동폭이 1997.의 1996. 대비 변동폭의 약 1.6배에 불과한 데다가, 사용료 산정
의 또 다른 기준이 되는 이 사건 식당의 재산가액에 변동이 있었음을 찾아볼 증거도
없고, 새로이 실시된 입찰에서 사용료율이 대폭 낮아진 것은 경쟁방법에 의한 가격의
결정에는 수요와 공급의 요소 외에 참가자들의 심리적 요소도 무겁게 고려되므로 위와
같이 사용료율이 낮아졌다는 사정만으로 종전의 사용료율이 부당하였다고 단정할 수도
없는 점 등에 비추어 보면, 울산 신공항청사의 개청과 함께 이 사건 식당과 스낵코너를
임대받은 원고들의 영업실적이 예상보다 저조하였다고 하여도 이는 경영예측과 이에
따른 투자의 실패로서 원고들 스스로가 이를 감수하여야 할 사정에 불과하고, 이 사건
식당과 스낵코너에 대한 사용료 약정이 입찰물에 대한 공과부담 기타 경제사정 등의
변경으로 인하여 현저히 부당하게 된 것이라고 할 수는 없다.

2. 서울고등법원 2019. 10. 11. 선고 2018나2074892(본소), 2018나2074908(반소) 판결

1. 원고의 차임감액청구에 따른 차임감액 인정 여부 [o]

가) 민법 제628조 또는 상가건물임대차보호법 제11조가 정한 차임증감청구권은 계

속적 채권관계인 임대차의 특성상 계약관계가 지속되는 동안 경제사정 등의 변경으로 당초 약정하였던 내용이 현실과 동떨어지게 되는 결과, 기존 약정 내용을 고수하는 것이 정의와 형평에 어긋나는 경우 변경된 사정에 맞게 계약 내용을 수정하는 것을 허용하는 이른바 사정변경의 원칙을 입법화한 것이다. 이에 의한 차임증감청구권이 인정되기 위해서는 ① 임대료를 약정한 후 공과부담의 증감 등 경제사정이 변경되어야 하고, ② 이러한 변동된 경제사정에 비추어 종래의 임대료가 상당하지 않게 되어야 한다. 그리고 ③ 당사자들의 확정적인 의사의 합치로 체결된 계약, 특히 장래의 이행을 예정하는 계약은 그 자체가 계약의 성립 시와 이행 시 사이에 발생하는 일정한 사정변경의 위험을 당사자들에게 배분하는 것이므로 그러한 당사자들의 사적 자치로 체결된 계약내용을 변경하는 것은 예외적인 경우로 한정되어야 할 필요가 있는 점과 사정변경의 원칙을 입법화한 위 규정의 입법취지 등에 비추어 보면, 위와 같은 경제사정의 변동은 임대료 약정 시 당사자들이 예견할 수 없었던 것이어야 한다.

① 공항 면세점은 국제선 출발 여객을 그 고객으로 할 수밖에 없는데, D공항의 경우 국제선 중 중국행 운항편수가 90% 이상(2015년도에 95.1%, 2016년도에 96.9%)을 차지하고, 전체 출국여객 중 중국행 여객수 역시 90% 이상(2015년도에 94.6%, 2016년도에 96.4%)에 이르는 등 다른 국제공항에 비하여 중국행 운항편수와 여객수에 의존하는 비율이 절대적으로 높다(제1심 감정인 L의 감정결과).

② 이 사건 제1 임대차계약의 체결을 전후한 2012. 7.부터 2018. 6.까지 D공항의 연간 국제선 운항편수 및 여객수는 아래 [표 4] 연도별 국제선 여객수 및 운항편수' 기재와 같다. 이에 의하면 중국 정부가 주한 미군의 사드 배치에 대한 항의로 2016. 말경부터 보복조치를 운운해 오다가 2017. 3. 중순경부터 한국행 단체여행 상품의 판매 금지 등 조치를 취함에 따라, 국제선 운항편수 및 여객수의 90% 이상을 중국에 의존하고 있는 D공항의 경우 국제선 운항편수 및 여객수가 급감할 수밖에 없었을 것으로 보이고, 실제 2016년 말경부터 국제선 여객수 및 운항편수는 급격히 감소하였음을 확인할 수 있다.

③ 또한 이 사건 제1 임대차계약이 체결된 후인 2015. 7.부터 2018. 8.까지 D공항의

월별 국제선 운항편수 및 여객수와 그 중 중국행 운항편수 및 여객수의 변동은 아래 [표 5] 월별 국제선과 중국행 운항편수 및 여객수' 기재와 같다(제1심 감정인 L의 감정결과).

④ 원고는 2017년도에 13억여 원의 영업손실을 보았는데, 이는 원고의 자본금 총액을 초과하는 규모이고(갑17호증), 원고의 매출총액도 2015년의 4,988,887,415원과 2016년의 6,236,181,029원에 비하여, 2017년도에는 2,206,601,785원에 불과하였다. 특히 원고의 2017년도 매출액 중 4월의 87,861,035원, 5월의 106,523,351원, 12월의 87,980,398원은 이 사건 제1 임대차계약의 2017년 월 고정임대료 126,554,164원에도 훨씬 미치지 못하는 금액이다(갑9, 17호증, 제1심 감정인 L의 감정결과).

⑤ 한편, 이 사건에서 원고와 피고가 이 사건 제1 임대차계약 체결 당시 장래 주한 미군의 사드 배치 여부와 그에 따른 중국 정부의 한국행 단체여행 상품의 판매 금지 등 보복조치로 인하여 D공항의 국제선 이용자가 급감할 것이라는 것을 예견할 수 있었다고 볼 만한 사정은 전혀 찾아볼 수 없다.

⑥ 나아가 주한 미군의 사드 배치에 따른 중국 정부의 보복조치로 인한 중국 여행객의 감소는 이 사건 제1 임대차계약 제29조 제1항이 임대료 조정 요청 불가사유로 정한 '공항운영계획의 변경 등에 따른 영업환경의 변화 및 영업장 주변지역에 동종· 유사업종 유치로 인한 영업이익 감소'의 경우에 해당하지 않는다. 설령 위와 같은 예상할 수 없었던 경제사정의 변동을 이 사건 제1 임대차계약이 임대료 조정 요청 불가 사유로 규정하였다고 하더라도, 이는 민법 제652조를 위반하여 임차인이나 전차인에게 불리한 조항으로서 그 효력을 인정할 수 없다.

2. 원고의 차임감액청구에 따른 감액의 범위 [고정임대료의 50% 감액]

나아가 이 사건 기록에 의하여 알 수 있는 아래 각 사실관계 내지 사정을 종합하면, 감액된 이 사건 제1 임대차계약의 임대료는 기존의 이 사건 임대료 규정에서 정한 방식과 동일하게 고정임대료와 변동임대료 중 많은 금액으로 한다는 기본 전제 아래, 그 고정임대료를 종전 고정임대료에서 일정 부분 감액한 금액으로 하여 산정하되, 감액 비율은 국제선 여객수와 매출총액의 감소 정도, 매출액과 연동되는

변동임대료의 액수 등을 감안한 50%로 정하는 것이 옳다. 나아가 같은 이유로 감액된 이 사건 제2 임대차계약의 임대료 역시 종전 고정임대료의 50%에 해당하는 금액을 기준으로 산정하여야 한다.

가) 피고는 앞서 면세점 운영자 선정을 위한 입찰절차에서 임대료는 고정임대료와 변동임대료 중 많은 금액으로 하여 산정하되, 입찰자 중에서 고정임대료를 최고가로 제시한 자를 낙찰자로 결정하는 내용의 입찰 공고를 하였고, 이러한 내용이 포함된 입찰공고문은 이 사건 제1 임대차계약의 내용으로 편입되었다(이 사건 제1 임대차계약서의 전문 제5조 참조). 이러한 공고내용에 따라 원고는 일정한 고정임대료를 스스로 기재하여 응찰하였고, 최고가 고정임대료로 다른 응찰자들을 제치고 면세점 운영자로 선정되었다. 이와 같은 공개입찰방식에 따른 면세점 운영자 선정과 원고의 최고가 제시로 인한 낙찰, 그리고 그에 따라 이 사건 제1 임대차계약이 체결된 사정들에 비추어 보면, 이 사건 임대료 규정 중 고정임대료 부분은 이 사건 제1 임대차계약의 핵심적인 내용에 해당한다.

나) 한편, 제1심 감정인 L는 이 사건 제1 임대차계약의 적정한 임대료를 산정함에 있어, 중국 정부의 사드 배치에 대한 보복 조치가 있었는지 여부를 불문하고 2015. 1.부터 2017. 12.까지 원고의 월 품목별 매출액에 피고가 정한 품목별 영업요율을 곱한 금액으로 기간임대료를 산정하는 '매출액 연동 임대료 산정방법'에 의하였고, 추후 매출액 구간을 설정하고 구간별로 영업요율의 부과비율을 차등 적용하는 '매출구간별 임대료 산정방법'을 적용하는 것이 바람직하다는 취지의 감정 의견을 제시한 바도 있다.

그러나 위 각 임대료 산정방식은 모두 원고의 매출액에다가 피고가 정한 영업요율을 곱하여 임대료를 산정하겠다는 것인데, 이는 당초 면세점 운영자 선정 공고내용 및 원고와 피고가 이 사건 제1 임대차계약으로 합의한 고정임대료와 변동임대료 중 다액으로 임대료를 산정한다는 방식에 반하는 것으로서, 면세점 운영자 선정을 위한 공개경쟁 입찰절차를 무의미하게 만드는 것인데다가, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률이 경쟁입찰방식을 통하여 낙찰자를 정하도록 한 취지에 반하는 결과를 초래하게 된다. 이에 반하여 원고가 면세점 운영자가 되기 위하여 스스로 제시한 고정임대료를 일부 감액하는 방식으로 임대료를 감액하는 경우에는, 앞서 살

핀 매출액 연동 임대료 산정방법에 따른 임대료 감액의 경우 발생할 문제점들을 어느 정도 해결하고, 공개경쟁 입찰방식의 취지도 살릴 수 있을 것으로 보인다.

다) 위 [표 5]에서 살핀 바와 같이 D공항의 2017. 1.부터 12.까지 국제선 여객 수는 91,722명(= 19,991 + 14,373 + 7,503 + 2,696 + 5,000 + 4,999 + 6,532 + 6,701 + 6,275 + 8,364 + 5,129 + 4,159)으로서, 위 [표 4]에서 확인되는 이 사건 제1 임대차계약을 체결하기 직전 2013. 7.부터 2014. 6.까지의 국제선 여객수 143,573명의 약 63.92%에 해당하고, 원고의 2017년도 매출총액 2,206,601,785원도 2015년도 매출총액 4,988,887,415원의 약 44%, 2016년도 매출총액 6,236,181,029원의 약 35%에 불과하다.

라) 또한 피고 역시 원고의 차임감액청구권 행사와는 별개로 2017. 9.부터 2018. 6.까지 피고와 임대차계약을 체결한 각 면세점의 임대료를 30% 또는 60%(2018년 2월분)씩 감면해 준 바도 있다(을1, 2, 18호증).

마) 중국 정부의 사드 배치에 대한 보복조치가 D공항의 국제선 여객수에 영향을 미친 것으로 보이는 2016. 11.부터 2017. 12.까지 변동임대료를 기준으로 산출된 임대료는 월 평균 52,067,620원(= 총 임대료 728,946,680원 ÷ 14개월)인데, 이는 2017년도 이 사건 제1 임대차계약에 따른 월 고정임대료 115,049,240원의 약 45%에 해당하는 것이다.

3. 이 부분 검토 결과의 정리

가) 이상에서 살핀 바를 종합하면, 원고가 이 사건 각 임대차계약의 임대료 지급을 연체한 2017. 3.분부터 원고가 연체임대료 중 일부를 변제한 2018. 6. 22.에 해당하는 2018. 6.분까지의 기간 동안 기존의 고정임대료의 50%와 변동임대료 중에서 다액으로 산정한 이 사건 각 임대차계약의 적정 임대료(부가가치세 포함)는 아래 [표 6] 감액된 임대료' 기재와 같다(다만, 이 사건 판매장의 2018. 1.분 임대료는 50% 감액된 고정임대료보다 변동임대료가 다액이어서 변동임대료가 최종 임대료로 되고, 피고가 2017. 9.부터 2018. 6.까지 이 사건 판매장의 임대료를 30% 또는 60%씩 감면한 바 있는데, 그 중 60%를 감면한 2018. 2.분 임대료의 고정임대료보다 변동임대료가 다액이어서 변동임대료가 최종 임대료가 된다).

나) 따라서 원고의 차임감액청구 관련 주장은 위 인정 범위 내에서 이유 있고, 나머지는 이유 없다.

3. 서울고등법원 2015. 8. 26. 선고 2014나2051167(본소), 2014나2051174(반소) 판결

1. 차임 지급청구 부분

가) 법리

임대차계약에 있어서 임대인이 임대 후 일정 기간이 경과할 때마다 물가상승 등 경제사정의 변경을 이유로 임차인과의 협의에 의하여 그 차임을 조정할 수 있도록 한 약정의 취지는, 임대인에게 일정 기간이 지날 때마다 물가상승 등을 고려하여 상호 합의에 의하여 차임을 증액할 수 있는 권리를 부여하되 차임 인상요인이 생겼는데도 임차인이 그 인상을 거부하여 협의가 성립하지 않는 경우에는 법원이 물가상승 등 여러 요인을 고려하여 정한 적절한 액수의 차임에 따르기로 한 것으로 보아야 한다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다60931 판결 참조).

나) 차임 인상요인 존부

앞서 본 인정사실에다가 앞서 든 증거들과 갑 제8, 16호증(가지번호 포함)의 각 기재, 제1심 감정인 소외인(이하 ‘감정인’이라 한다)의 감정결과 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실들에 비추어 보면, 이 사건 임대차계약에서 정한 차임을 인상할 요인이 존재한다고 봄이 상당하다.

① 원고와 피고는 피고가 입점신청서에 기재한 예상 월 순매출액 70억 원을 기준으로 월 차임을 정하였는데, 예상매출액은 상권의 활성화 정도 등에 따라 변동될 가능성이 높고, 이 사건 임대차계약 기간이 10년의 장기간이어서 임대차계약체결시 예상한 매출액 등을 기준으로 정한 차임을 남아있는 임대차기간 동안 그대로 유지하는 것보다는 그랜드 오픈일로부터 2년이 경과한 시점의 안정화된 매출액 등을 기준으로 월 차임을 조정하는 것이 합리적이라는 점 등을 고려하여 이 사건 조정조항을 마련한 것으로 보인다. 그에 따라 이 사건 조정조항의 문구도 ‘계약조건을 협의, 조정할 수 있다’가

아닌 ‘계약조건을 협의, 조정하기로 한다’로, ‘물가상승률을 반영하여’가 아닌 ‘물가상승률 및 매출실적을 반영하여’로 되어 있다.

② 이 사건 상가 중 ‘6% 적용부분’ 및 ‘8% 적용부분’의 연간 매출액(4차 추가계약에 의해 추가된 A블럭 103.17㎡의 경우 A블럭 R11호에서 발생한 매출액과 합산한 금액의 50%로 계산, 이하 같다)은 2011년도 44,455,000,000원, 2012년도에 61,570,290,375원, 2013년도에 71,000,714,053원, 2014년도에 70,472,628,118원이고, 월 평균 매출액은 2011년도 3,704,583,333원(=44,455,000,000원/12월, 원 미만 버림, 이하 같다), 2012년도에 5,130,857,531원(=61,570,290,375원/12월), 2013년도에 5,916,726,171원(=71,000,714,053원/12월), 2014년도에 5,872,719,010원(=70,472,628,118원/12월)으로 매출액이 점점 증가하는 추세이긴 하다. 그러나 이 사건 상가 중 ‘6% 적용부분’ 및 ‘8% 적용부분’의 계약서상 면적은 12,670.47㎡으로 최초 임대차계약체결시의 임대차 목적물 면적 9,306.37㎡에서 3,364.1㎡가 추가되었고, 영업개시 이후 약 3년이 경과하여 상권이 안정화되었다고 보임에도 월 평균매출액은 최초 임대차계약체결시 예상한 70억 원에 미치지 못한다.

③ 감정인은 이 사건 상가의 2013. 1. 7. 기준 적정 차임을 월 518,000,000원으로 감정하였는데(피고는 감정인이 적정 차임을 감정함에 있어서 이 사건 상가와 동일한 건물 내에 있는 소규모 점포의 단기 임대차 사례를 임대비교사례로 선택하는 등 감정방법이 적합하지 않다고 주장한다. 감정인이 임대비교사례로 ○○○○○에 있는 다른 점포들을 선택하긴 하였으나, 감정인은 이 사건 상가와 임대비교사례 사이의 규모 및 구조 등의 차이를 고려하여 가치형성요인 격차율을 산출하여 적정임대료를 산정하였고, 위와 같은 감정인의 감정방법이 경험칙에 반한다거나 현저히 불합리하다고 단정할 수 없다), 피고가 원고에게 이 사건 상가 중 ‘6% 적용부분’ 및 ‘8% 적용부분’에 대해 지급한 차임액은 2011년도에 1,778,000,000원, 2012년도에 2,789,933,010원, 2013년도에 3,360,913,255원, 2014년도에 2,840,285,612원(2014년 11월까지의 차임)이고, 월평균 차임액은 2011년도 148,166,666원(=1,778,000,000원/12월), 2012년도 232,494,417원(=2,789,933,010원/12월), 2013년도 280,076,104원(=3,360,913,255원/12월), 2014년도 258,207,782원(=2,840,285,612원/11월)으로 정액부분 월 차임 12,700,000원을 합산하여도

적정 차임액에 미치지 못하고, 임대차 면적이 13,046.121㎡로 늘어났음에도 최초 임대차계약 체결시 임대차목적물 9,306.37㎡를 기준으로 예상한 월 차임액 420,000,000원(= 예상 월 매출액 70억 원×6%)에도 미치지 못한다.

④ 원고와 피고는 그랜드 오픈일로부터 약 1년 1개월이 경과한 2012. 1. 27. 3차 추가 계약을 체결하면서 ‘8% 적용 부분’에 대해서 수수료를 기존 수수료율인 4~6%에서 5~8%로 인상하였는데, 원고와 피고는 위와 같이 월 매출액이 예상 매출액에 미치지 못하고 그에 따라 월 차임이 예상 월 차임보다 적은 사정 등을 고려하여 위 부분에 대해서 수수료를 인상한 것으로 보인다(원고와 피고는 같은 날 ‘2단계 연결통로 2개소’ 부분의 차임은 기존 수수료율인 4~6%로 정하였으나, ‘2단계 연결통로 2개소’는 기존 임대차 목적물이 존재하는 ○○○○○ 상업시설의 A블럭과 B블럭을 연결하는 통로로서 ‘8% 적용 부분’과는 임대차목적물의 성격에 차이가 있다).

⑤ 피고는 그랜드 오픈일로부터 약 2년이 경과한 2012. 12. 12. 원고와 차임 인상에 대해 협의하는 과정에서 원고에게 차임 비율을 구간별로 0.5% 인상하는 조정안을 제시한 것으로 보이고(갑 제5, 8호증), 이 사건 소제기 이후에는 ‘월 순매출액이 70억 원 이상인 경우 물가상승률을 고려하여 차임은 월 순매출액의 6.18%로 조정될 수 있다’는 취지로 주장하기도 하였는데(2014. 9. 12.자 준비서면), 피고 역시 그랜드 오픈일로부터 2년이 경과한 시점에 이 사건 조정조항에 따라 차임을 인상할 필요성이 있다는 점을 인식하고 있었던 것으로 보인다.

⑥ 피고가 차임 인상을 거절하여 원고와 피고 사이에 차임에 관한 합의가 성립되지 않을 경우 매출실적 등을 반영한 적정한 액수의 차임을 정하지 않는다면 원고에게 기존과 동일한 차임을 지급받는 것을 강제하는 결과가 되고, 원고와 피고가 이 사건 임대차 계약을 체결하면서 특별히 이 사건 조정조항을 마련한 취지에도 반하게 되어 부당하다.

4. 부산지방법원 2020. 8. 20. 선고 2019가단330504 차임감액청구

1. 사실관계

원고는 2013. 6. 13.경 C 주식회사(이하 ‘소외 회사’라 한다)와 사이에, 소외 회사가 부산 부산진구 D 지상에 지하 1층, 지상 14층 건물을 신축한 뒤 원고에게 위 건물 중 3층 내지 14층을 임대하는 내용의 약정(이하 ‘이 사건 약정’이라 한다)을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다.

- 1) '갑'의 업무범위는 토지의 매입 및 건축에 관련한 모든 사항이며 구체적으로 토지의 매입 및 건축에 관련한 공사비 조달, 건축인허가 등 건축과 관련한 일체의 사항이다.
- 2) '을'의 업무의 범위는 사업시행과 관련한 임대, 입점 관련한 모든 사항이며 구체적으로 '갑'이 건축한 건물의 임대 입점을 하고 이에 수반된 일체의 사항이다.
- 3) 양사는 '대상사업'의 성공적인 시행을 위해 Task Force Team을 각사별 2인 이상 구성하여 체계적으로 노력한다.

제4조(의무사항)

- 1) '을'은 계약 즉시 일금 오억 원(500,000,000원)을 사업시행 증거금으로 '갑'에게 제공한다. 다만 '갑'이 건축 부문 골조공사를 완료한 후 '을'은 임차보증금으로 '갑'에게 일금 오억 원(500,000,000원)을 지급한다. 이때 사업시행 증거금 오억 원(500,000,000원)은 '갑'이 '을'에게 반환한다.
- 3) '을'은 최종 입주시 임대보증금으로 일금 일억 원(100,000,000원)을 추가로 지급한다.
- 4) 임대보증금의 합은 일금 육억 원(600,000,000원)이다.

제5조(준공 후 임대계약 및 계약해지 위약벌)

- 1) '을'은 가칭 "A사옥빌딩"이 완공되면 3층~14층까지 12개층을 월 일금 일억 이천 칠백 만 원(127,000,000원-부가세 별도, 관리비 포함)에 10년간 장기임대계약을 한다. 관리비 중 전력비, 상하수도료는 별도로 계약하고 이를 목적으로 '갑'은 본 사업을 시행하는 것이다.
- 2) '을'은 '갑'과 체결한 임대기간 중 계약을 해지하지 못한다. 만약 '을'이 불가피하게 계약을 해지할 시에는 잔존 임대기간 동안의 임대료 전액을 일시불 또는 월정액으로 지급한다.

제9조(임대료 인상)

임차료에 대한 조정은 관련법에 따라 갑과 을이 협의하여 조정한다.

제12조('갑'의 행위자 변경)

'갑'은 대상사업을 추진하기 위해 특수목적법인(SPC)을 설립하고 '갑'의 행위자를 변경할 수 있다.

제13조(임대기간 보장)

부득이 '갑'이 임대계약 기간 중 해당 부동산을 매매할 경우 '을'의 임대기간을 반드시 보장한다. 다만 부득이 매매할 경우 '을'의 인테리어 등 시설비는 대상 건물의 가치를 높인 것으로 평가하여 필요, 유익비로 인정한다. 이는 임대인의 귀책사유로 계약이 해지되는 등으로 '을'이 건물을 사용 수익할 수 없는 경우에 한한다.

소외 회사는 이 사건 약정 제12조에 따라 특수목적법인인 피고를 설립하였다. 이후 피고는 이 사건 약정에 따라 2015년 3월경 부산 부산진구 D 지상에 지하 1층, 지상 15층 건물(이하 '이 사건 건물'이라 한다)을 신축한 뒤 원고에게 이 사건 건물 중 지상 1층 내지 14층(이하 '이 사건 임대부분'이라 한다)을 임대하였고, 원고와 사이에 층별로 아래 표와 같은 내용의 임대차계약을 각각 작성하였다.

한편 원고는 피고에게 이 사건 약정에 따라 임대차보증금으로, 2014. 10. 30.경 500,000,000원을, 2015. 4. 15.경 100,000,000원을 각 지급하였다.

원고는 2019. 8. 12.경 피고에게 '이 사건 임대부분에 대한 차임이 주변의 시세에 비추어 지나치게 고액이므로, 상가건물 임대차보호법 제11조, 제10조의 2에 따라 현재 차임의 1/2로 감액되어야 한다.'는 내용의 통지서(이하 '이 사건 통지'라 한다)를 발송하였다.

2. 판시사항

가. 원고의 주장

별지1 표 기재와 같이 이 사건 임대부분의 차임은 실질적 차임에 해당하는 관리비를 포함하여 월 140,000,000원(= 월 차임 103,200,000원 + 월 관리비 36,800,000원)인

데, 위 차임은 주변 상가건물의 차임 등에 비추어 과도하게 높고, 2019. 8. 12. 기준 이 사건 임대부분의 적정 차임은 총 77,055,185원에 불과하다. 이에 원고는 2019. 8. 12. 피고에게 상가건물 임대차보호법 제11조, 제10조의 2 등에 따라 차임 감액을 청구하였는바, 이 사건 임대부분의 차임은 2019. 8. 12.로 소급하여 원고 주장 적정 차임으로 감액되었다고 할 것이다. 따라서 피고는 원고에게 부당이득금으로 이 사건 통지일부터 2020년 6월분까지 과다지급된 차임액 총 668,027,230원[= 2019년 8월분 38,579,080원(= 62,944,815원(= 월 차임 및 관리비 140,000,000원 - 원고 주장 적정 차임 합계 77,055,185원) × 19일/31일, 원 미만 버림) + 2019년 9월분부터 2020년 6월분 629,448,150원(= 위 62,944,815원 × 10개월)] 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 판단

1) 민법 제628조는 ‘임대물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제 사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있다.’ 고 규정하고 있고, 상가건물 임대차보호법 제11조 제1항에서는 ‘차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제 사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있다.’ 고 규정하고 있는데, 위 두 법률 조항에 따른 차임증감청구권은 임대물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제 사정의 변동으로 인하여 또는 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제 사정의 변동으로 인하여 약정 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 비로소 인정된다(대법원 2004. 1. 15. 선고 2001다12638 판결, 대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다50113 판결 등 참조). 또한 비록 상가건물 임대차보호법 제10조의2에서는 ‘제2조 제1항 단서에 따른 보증금액을 초과하는 임대차의 계약갱신의 경우에는 당사자는 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제 사정의 변동 등을 고려하여 차임과 보증금의 증감을 청구할 수 있다.’ 라고 규정함으로써 그 문언에서 약간의 차이가 있기는 하나, 상가건물 임대차보호법 제11조의 차임증감청구에 관한 해석과의 균형상 임차인이 차임감액청구를 하였다는 사실만으로 그 차임감액청구권이 인정될

수는 없고, 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제 사정의 변동 등으로 인하여 기존의 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 인정될 수 있다고 봄이 타당하다.

2) 살피건대, 이 법원의 감정인 E에 대한 감정축탁결과에 의하면, 2019. 8. 12. 기준 이 사건 임대부분에 대한 적정 차임 상당액은 총 81,303,370원[= 임대차보증금이 없는 상태에서 적정 차임 상당액 총 85,603,370원(= 1층 7,105,080원 + 2층 6,163,440원 + 3층 내지 13층 각 6,334,650원 + 14층 2,653,700원) - (임대차보증금 600,000,000원 × 보증금 전환율 0.086 ÷ 12개월), 이하 ‘적정 차임 상당액’ 이라 한다]인 사실이 인정된다.

그러나, 앞서 본 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 즉, ① 소외 회사는 원고와 사이에, 소외 회사가 원고의 사옥건물을 소외 회사의 비용으로 신축하되, 원고에게 위 신축건물 중 3층 내지 14층을 차임 및 관리비(전기료, 수도료 제외) 포함 월 127,000,000원에 10년간 임대할 것을 목적으로 이 사건 약정을 체결한 점, ② 소외 회사의 계약상 지위를 이전받은 피고는 이 사건 건물을 신축한 뒤 원고에게 이 사건 건물 중 1층 내지 14층을 임대하였는데, 이 사건 건물 중 3층 내지 14층의 월 차임 및 관리비(전기료, 수도료 제외)가 이 사건 약정상 월 차임 및 관리비 합계액과 유사한 총 126,900,000원이고, 이 사건 건물 중 1층의 차임은 적정 차임 상당액보다 저렴한 점, ③ 이 사건 임대부분에 대한 임대차계약서가 총별로 각각 작성되었으나, 이는 원고의 요청에 따른 것으로 보이고, 이 사건 건물의 신축 및 임대관계, 임대차보증금의 지급 내역 등에 비추어 위와 같은 사실만으로 이 사건 약정의 효력이 배제된다고 보기 어려운 점, ④ 이 사건 임대부분의 월 차임은 총 103,200,000원<각주1>이고, 적정 차임 상당액은 총 81,303,370원인바, 이 사건 약정의 체결 경위, 임대차기간 등에 비추어 현재 월 차임이 현저히 고액이라고 보기 어렵고, 원고가 제출한 자료들만으로는 이 사건 임대부분에 대한 부담이 증가되었다거나 경제 사정의 변동이 있었다고 단정하기 어려운 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 임대부분에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제 사정의 변동 등으로 인하여 약정

차임으로 원고와 피고를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당하다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

3. 판례해설

14층 건물의 1층부터 14층까지 임차한 원고가 월 1억 4천의 차임이 주변 상가건물 차임 등에 비해 과도하게 차임이 높다면 기존 차임의 1/2을 적정차임으로 주장하는 통지서를 발송하고 이후 차임이 감액되었음을 전제로 차액분에 대해 부당이득 반환을 청구한 사건.

이 사건에서 차임증감 청구가 인정되기 위한 요건으로 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제 사정의 변동 등으로 인하여 기존의 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우를 제시하였다.

법원은 이에 대해 법원 감정결과에 의하면 적정 차임 상당액은 약 8,100만원인데, 임대인이 원고의 사옥을 신축해주면서 최초 10년의 임대차 기간을 설정한 점, 월 1억 4천만원의 차임 중 임대료는 약 1억원인데 이것은 적정 차임 상당액에 비추어 현저히 고액이라고 보기 어려운 점, 달리 경제 사정 변동이 있었다고 단정하기 어려운 점 등을 근거로 원고 청구를 기각하였다.

이 사건에서 법원은 주변 상가건물의 차임 및 보증금을 차임증감 청구의 인정 요건 중 하나로 판시하였다. 다만, 이 사건에서는 주변 상가건물 차임이 직접적으로 제출되기 보다 감정인의 감정결과를 통해 적정 차임 상당액의 형태로 제출된 것으로 보인다.

법원은 주변 상가건물 차임에 비해 차임이 높다는 점을 인정하는 경우에도 인정된 차임이 주변 상가건물 차임(또는 감정결과에 의한 적정차임)에 비해 현저히 고액이라고 볼 수 없다면 적정 차임 상당액에 비해 고액이라 하더라도 곧바로 차임 감액 청구는 인정되지 않으며, 감액된 차임을 전제로 하는 부당이득반환청구도 받아들여

지 않는다.

5. 서울중앙지방법원 2021. 11. 24. 선고 2021가합511596 건물임도

1. 사실관계

피고는 별지 목록 제2항 기재 건물(이하 ‘이 사건 건물’이라 한다)의 임차인으로서 이 사건 건물에서 ‘B’라는 상호로 미술학원 및 유학원을 운영하는 자이고, 원고는 종전 소유자인 C로부터 이 사건 건물 및 별지 목록 제1항 기재 토지(이하 ‘이 사건 토지’라 한다)를 매수하여 소유권을 취득하고 C의 임대인 지위를 승계한 자이다.

피고는 2016. 2. 5. C와 사이에, 피고가 이 사건 건물을 임대차보증금 2억 원, 차임 월 1,700만 원(부가가치세 별도), 임대차기간 2016. 4. 1.부터 2021. 3. 31.까지(5년)로 정하여 임차하는 내용의 임대차계약을 체결하였다(이하 ‘이 사건 임대차계약’이라 한다).

피고는 이 사건 건물에 미술학원을 운영하기 위한 내부설비공사를 완료한 후 2016. 4. 1. C에게 임대차보증금을 모두 지급하고, 이 사건 건물을 점유하면서 미술학원·유학원(이하 ‘이 사건 학원’이라 한다)을 운영하여 왔다.

피고가 이 사건 학원을 운영하기 시작할 무렵 이 사건 건물에서 간헐적으로 정화조 냄새와 하수구 냄새가 혼합된 악취가 발생하였고, 피고는 2016. 4.경 악취 방지를 위하여 이 사건 건물에 도관 공사를 실시하였으나, 악취가 계속되었다.

피고는 2016. 5.경부터 2017. 4.경까지 C와 함께 여러 악취제거업체를 통하여 일부 도관에 대한 트랩공사, 노후 하수배관 및 집수정의 부분적 개선 공사 및 악취가 가장 심각한 시점의 벽과 배관들의 부분적 공사 등을 시행하는 등 악취의 원인 파악과 제거를 위한 노력을 하였으나 악취의 원인을 확인하지 못하였다.

이에 피고는 2017. 11.경 다시 C에게 악취방지공사를 하여 줄 것을 요구하였다.

원고는 2017. 12. 15. C와 사이에, 원고가 이 사건 토지 및 건물을 매매대금 55억 8,000만 원으로 정하되, 원고가 이 사건 임대차계약을 승계하기로 약정하였다(이하 ‘이 사건 매매계약’이라 한다).

원고는 이 사건 토지 및 건물에 관하여 서울중앙지방법원 등기국 2017. 12. 29. 접수 제248936호로 이 사건 매매계약을 원인으로 한 소유권이전등기를 각 마쳤다.

피고는 2018. 1. 4. 원고에게 이 사건 건물의 악취 문제를 해결하기 위한 논의를 요청하는 내용의 문자메시지를 전송하는 등 이 사건 건물의 악취 문제 해결을 여러 차례 요청하였다.

피고는 2018. 4. 28. 무렵 이 사건 건물에 누수 현상이 발생하여 이를 원고에게 알리고 여러 차례 보수 공사를 요구하였다.

피고는 2018. 5. 25. 원고에게 ‘원고가 이 사건 건물의 악취 발생 및 대형 누수 발생에 관한 보수의무를 불이행하여 피고가 이 사건 건물을 정상적으로 사용하고 있지 않은 부분과 피고에게 발생하고 있는 손해 등을 감안하여 이 사건 임대차계약의 종료시까지의 차임을 1/2 감액하여 월 850만 원을 지급하겠다’라는 내용의 내용증명을 발송하였고, 위 내용증명은 그 무렵 원고에게 도달하였다.

원고는 2020. 6. 1. 피고에게 ‘피고의 차임감액 주장은 인정할 수 없으며, 임의로 감액된 차임만을 지급하는 경우 차임 연체에 해당하며, 계속하여 2회 이상 차임의 지급을 연체하는 경우 이 사건 임대차계약에서 정한 바에 따라 이 사건 임대차계약을 해지한 후 건물인도청구의 소 등을 제기할 예정이다’라는 내용의 내용증명을 발송하였고, 위 내용증명은 그 무렵 원고에게 도달하였다.

피고는 2020. 6. 10. 원고에 대하여 이 사건 건물의 악취 및 누수에 관한 보수공사를 하지 않는 등 이 사건 임대차계약에 따라 이 사건 건물을 사용·수익에 필요한

상태로 유지할 의무를 불이행하였으므로, 원고는 피고에게 위 채무불이행으로 피고가 입은 손해 254,679,770원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 것을 구하는 소를 제기하였는데(이하 ‘관련 소송’이라 한다), 서울중앙지방법원은 2020. 12. 18. 피고의 청구를 일부 인용(3,000만 원 및 일부 지연손해금)하는 판결을 선고하였다.

위 1심판결에 대하여 쌍방이 항소하였으나, 서울고등법원은 이 사건 변론종결일 이후인 2021. 11. 11. 쌍방의 항소를 기각하는 판결을 선고하였다.

원고는 2020. 12. 29. 피고에게 이 사건 임대차계약이 2021. 3. 31. 만료되는데, 원고는 ‘이 사건 임대차계약의 갱신을 거절함을 통지한다’라는 내용의 내용증명을 발송하였고, 위 내용증명은 그 무렵 피고에게 도달하였다.

2. 판시사항

가. 원고의 주장

원고는 이 사건 토지 및 건물을 매수하여 그 소유권을 취득함으로써 이 사건 임대차계약의 임대인 지위를 승계하였는데, 아래와 같은 이유로 이 사건 임대차계약은 종료되었다.

① 원고는 이 사건 임대차계약 종료 3개월 전인 2020. 12. 29. 피고에게 발송한 내용증명을 통하여 이 사건 임대차계약의 갱신거절의 의사를 표시하였으므로, 이 사건 임대차계약은 2021. 3. 31.의 경과로 종료하였다.

② 피고는 2018년 4월, 5월분 차임 전액인 3,740만 원과 2020년 5월부터 12월까지의 차임 반액인 7,480만 원 및 2020년 1월분부터의 차임을 전혀 지급하지 않았다. 이에 원고는 이 사건 소장 부분의 송달로서 피고에 대하여 「상가건물 임대차보호법」 제10조에 따라 3기 이상의 차임연체 또는 이 사건 임대차계약 제4조에서 정한 바에 따라 2회 이상의 차임연체를 이유로 이 사건 임대차계약을 해지한다. 따라서 이 사건 임대차계약은 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 2021. 2. 26. 적법하게 해지

되었다.

따라서 이 사건 토지와 건물을 점유하고 있는 피고는 이 사건 토지 및 건물의 소유자이자 임대인인 원고에게 임대차계약의 해지 등을 원인으로 하여 이 사건 토지 및 건물을 인도할 의무가 있고, 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 건물을 점유·사용함으로써 이 사건 건물의 차임 상당의 이득을 얻고 원고에게 동액 상당의 손해를 가하고 있으므로, 피고는 원고에게 이 사건 임대차계약이 종료한 다음날 2021. 4. 1.부터 이 사건 토지 및 건물의 인도완료일까지 월 1,870만 원의 비율로 계산한 차임 상당의 부당이득금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고의 주장

2016년경부터 이 사건 건물에서 대량의 악취와 다수의 누수 및 누전 등으로 인한 단전사태가 발생하였고, 2020년부터 현재까지 코로나 바이러스 등 전염병 사태가 발생하였는데 이는 이 사건 임대차계약 체결 당시 예견할 수 없었던 사정변경에 해당하고, 당초 이 사건 각 임대차계약에서 정한 종래의 임대료를 원고에게 그대로 고수하는 것은 정의와 형평에 어긋나므로, 피고는 민법 제628조 및 「상가건물 임대차보호법」 제11조에 근거한 차임감액을 청구할 수 있는데, 피고는 2020. 5. 25.자 내용증명을 통하여 원고에게 차임감액을 청구하였으므로, 위 차임감액청구에 의하여 감액된 차임 상당액만이 임대차보증금에서 공제되어야 한다.

다. 판단

(가) 민법 제628조는, 임대목적물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대한 차임의 증감을 청구할 수 있도록 정하고, 「상가건물 임대차보호법」(2020. 7. 31. 법률 제17471호로 개정되어 2020. 11. 1. 시행된 것. 이하 같다) 제11조 제1항은, 차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에

대하여 증감을 청구할 수 있도록 정하고 있다.

(나) 먼저 이 사건 건물에서 발생한 악취·누수 등을 원인으로 한 차임 감액 주장에 관하여 본다. 피고는, 이 사건 건물에 관한 대량의 악취와 다수의 누수 및 누전 등으로 인한 단전사태가 발생한 것이 민법 제628조, 「상가건물 임대차보호법」 제11조 제1항이 정한 차임감액 사유에 해당한다는 취지로 주장하나, 피고가 주장하는 사정들은 민법 제623조가 정한 임대인이 계약 존속 중 임대목적물을 사용·수익에 필요한 상태를 유지할 의무에 관한 것일 뿐이고, 민법 제628조와 「상가건물 임대차보호법」 제11조 제1항이 정한 차임 감액 사유로서 임대목적물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제사정의 변동'에 해당한다고 보기 어려우므로, 설령 피고가 주장하는 사정이 인정된다 하더라도, 피고가 이로 인하여 임대차계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 임대차계약을 해지하거나 또는 임대인에 대하여 손해배상을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 그러한 사정이 민법 제628조 등이 정한 차임 감액 사유가 된다고 보기 어렵다.

(나) 다음으로 ‘코로나 바이러스’의 확산을 원인으로 한 차임 감액 주장에 관하여 본다.

① 민법 제628조, 「상가건물 임대차보호법」 제11조 제1항이 정한 차임 증감청구권은 사법상 형성권으로서, 경제 사정의 변경 등으로 차임이 상당하지 않게 되었다거나 당사자의 청구 없이 사정이 변동된 때에 바로 차임증감의 효과가 발생하는 것이 아니며, 당사자가 사정이 변동된 시점부터의 차임을 소급하여 청구할 수 있는 것도 아니다(대법원 2021. 4. 29. 선고 2017다228007 전원합의체 판결 참조). 따라서 당초 차임증감청구를 할 당시 차임증감의 사유로 삼지 않았던 사유를 사후적으로 주장할 수 있다고 볼 경우 계약상대방으로서는 차임증감청구 당시에 예측하지 못했던 사유로 인하여 과거시점부터 소급하여 차임증감의 불이익을 감수해야 하는 결과를 초래하여 그 법적 지위가 현저히 불안정하게 되므로, 차임증감청구 당시 주장하지 아니하였던 전혀 새로운 사유를 주장하여 당초 차임증감청구 시점부터 차임 증감의 효력을 주장하는 것은 허용되지 아니하고, 새로운 사유 주장 시점을 기준으로 새로운 차임증감청구를 한 것으로 볼 수 있을 뿐이다. 그리고 민법 제628조, 「상가건물 임

대차보호법」 제11조 제1항에 따른 차임증감청구권은 적어도 임대차계약 관계가 유효하게 존속 중인 경우에 한하여 인정된다고 보아야 한다.

② 앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고가 원고에게 2020. 5. 25.자 내용증명을 통하여 차임감액청구를 할 당시에는 차임감액의 사유로 이 사건 건물에 관한 대량의 악취와 다수의 누수 및 누전 등이 발생하고 있음에도 임대인인 원고가 이를 보수하여 주지 않아 임대인의 의무를 불이행하였다는 것이었고, 코로나 바이러스 유행으로 인한 경제사정의 변경은 차임감액 사유에 포함되어 있지 아니하므로, 이를 두고 ‘코로나 바이러스’ 확산 등 경제 사정 변경을 원인으로 차임 감액청구권을 행사한 것으로 보기는 어렵다.

③ 피고의 2020. 5. 25.자 내용증명을 제외하면, 피고가 코로나 바이러스 확산 등 경제사정의 변경을 원인으로 한 차임감액청구권을 행사한 것으로 볼 수 있는 것으로는 피고의 2021. 9. 8.자 준비서면(제16면)이 있다.

그런데 앞서 본 바와 같이 민법 제628조 또는 상가건물 임대차보호법 제11조 제1항에 따른 차임감액청구는 임대차계약이 유효하게 존속 중인 경우에 한하여 인정된다고 보아야 하는데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 임대차계약은 그 이전인 2021. 3. 31. 기간 만료로 종료되었고(설령 그렇지 않다 하더라도 피고의 차임 미지급을 원인으로 한 원고의 해지 의사가 담긴 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 2021. 2. 26. 적법하게 해지되었다), 피고의 2021. 9. 8.자 준비서면에 담긴 차임 감액 청구의 의사표시가 그 이후에 원고에게 도달하였음이 역수상 명백하므로 이 부분 피고의 주장도 이유 없다. 그리고 갑 제3호증에 의하면, 이 사건 임대차계약의 특약에서 임대기간 3년이 경과한 시점에서 10%의 범위 내에서 차임을 증액할 수 있도록 정하고 있고, 원·피고가 임대기간 3년이 경과한 이후에도 차임을 증액하지 아니하였음은 당사자 사이에 다툼이 없는데, 이러한 사정을 아울러 고려하면 피고가 주장하는 모든 증거들을 고려하더라도 ‘경제사정의 변동으로 인하여 약정한 차임이 상당하지 아니하게 된 때’에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 코로나 바이러스 확산을 원인으로 한 피고의 차임감액청구 주장도 이유 없다.

3. 판례해설

악취와 누수, 단전 등의 이유(제1감액청구)와 코로나 바이러스 이유(제2감액청구)로 피고가 차임감액 청구를 한 사건.

제1 감액청구에서 사유로 제시한 악취와 다수의 누수 및 누전으로 인한 단전상태는 민법 제623조가 정한 임대인이 계약 존속 중 임대목적물을 사용·수익에 필요한 상태를 유지할 의무에 관한 것일 뿐이고, 민법 제628조와 「상가건물 임대차보호법」 제11조 제1항이 정한 차임 감액 사유로서 ‘임대목적물에 대한 공과부담의 증감 기타 경제사정의 변동’에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로 인정하지 않았다.

제2 감액청구에서 코로나 바이러스를 이유로 제시하였으나 임대차 계약이 종료된 이후에 행사되었으므로 인정하지 않았다. 피고의 제1 감액청구 당시에는 계약기간이 존속중이었으나 그때는 감액청구 사유로 코로나 바이러스를 제시하지 않았고, 제2 감액청구시 코로나 바이러스를 감액청구 사유로 제시하였으나 이때는 이미 계약이 종료되어 구체적 내용은 아예 판단하지 않았다.

차임증감청구권 행사의 효력은 소급하지 않고 장래를 향하기 때문에 계약기간이 만료되는 경우 그 필요성을 인정할 수 없다. 또한 차임증감의 사유도 소급하지 않기 때문에 새로운 사유를 제시하는 것은 새로운 차임증감 청구권의 행사로 본다. 따라서 새로운 차임증감 사유를 제시할 때 임대차계약이 종료되었다면 새로운 사유, 즉 새로운 차임증감 청구권의 행사에 대해서는 구체적 이유에 관해 판단하지 않고 청구를 기각한다.

6. 울산지방법원 2015.11.05 선고 2014나5371 판결 건물명도 등

1. 사실관계

E은 원고를 대리하여 2010. 9. 30. 피고 B를 대리한 피고 C(피고 B의 시누이이다)과 사이에 원고 소유인 별지 목록 기재 건물(이하 ‘이 사건 건물’이라 한다)을 보증금

5,000만 원, 차임 월 150만 원, 임대차기간 2010. 10. 20.부터 2015. 10. 19.까지로 하여 피고 B에게 임대하는 계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다)을 체결하였고, 원고는 그 후 이 사건 건물을 실제로 사용할 피고 C에게 인도하였다.

이 사건 임대차계약 체결을 위한 교섭 과정에서 원고 측은 차임을 월 170만 원으로 하기를 원했던 반면, 피고들은 월 150만 원으로 하기를 원하여 의견 차이가 있었다. 이에 이 사건 임대차계약을 중개한 D은 원고 측에 차임은 임대차계약기간 중에도 차임증감청구권을 행사하여 증액할 수 있으니, 임차하고자 하는 사람이 있을 때 계약하는 것이 어떻겠느냐고 제안하였고, 원고 측은 위 제안을 받아들여 피고 C에게 차임은 월 150만 원으로 하되, 이 사건 임대차계약일로부터 3년이 경과한 후 주변 시세에 따라 차임을 인상하겠다는 의사를 표시하였다. 그러자 피고 C은 원고 측에 임대차기간을 7년으로 해달라고 요구하였고, 협의 끝에 이 사건 임대차계약에 '임대차기간은 위 5년 이외 2년 추가 연장권을 부여한다(제1항)'라는 특약사항이 부가되었고, D은 이 사건 임대차계약서에 원고의 차임증액청구권의 행사시기를 의미하는 숫자 '3, 2'를 기재하였다.

피고 C은 이 사건 임대차계약 당일 보증금 중 계약금으로 6,000,000원을 E에게 지급하였고, 이후 2010. 10. 20. 보증금 중 나머지 잔금을 지급하기 위하여 D의 사무실에 들렀다가 D에게 계약서상에 원고의 차임증액권의 행사시기를 명시적으로 기재하여 달라는 부탁을 하였다. D은 이를 받아들여 같은 날 이 사건 임대차계약서 뒷면에 "차임증감권 행사는 3년 후, 2년 후 행사한다"는 문구를 기재하였고, 피고 C은 이를 확인하는 의미에서 자신의 이름을 서명하였다.

원고는 2013. 10. 2. 이 사건 임대차계약의 차임을 2013. 10. 20.부터 월 300만 원으로 증액한다는 취지의 내용증명을 피고 B에게 발송하여 그 무렵 위 내용증명이 위 피고에게 도달하였다.

피고 C은 이 사건 임대차계약 체결 후 현재까지 이 사건 건물에서 편의점을 운영하면서 이 사건 건물을 점유하고 있다.

2. 판시사항

가. 차임증액 원고의 주장

원고는 2013. 10. 2. 피고 B에게 임대료 인상 안내문을 발송함으로써 이 사건 임대차계약에 기한 2013. 10. 20.이후의 차임에 대하여 차임증액청구권을 행사하였다. 위 차임증액청구권의 행사에 의하여 객관적으로 상당한 범위 내에서 차임 증액의 효과가 생긴다고 할 것인데, 2013. 10. 20. 당시 보증금이 5,000만 원일 때 이 사건 건물의 차임은 월 1,647,000원이다. 따라서 원고와 피고 B 사이에서 이 사건 임대차계약의 차임은 2013. 10. 20. 이후 월 1,647,000원으로 증액되었음에 대한 확인을 구한다.

나. 판단

살피건대, 앞서 본 기초사실, 제1심 증인 D의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 이 사건 임대차계약 당시 차임의 액수에 관하여 원고와 피고들 사이에서 이견이 있다가 원고가 차임의 액수에 관하여 양보하는 대신 차임증감청구권을 약정한 점, 이 사건 임대차계약 당시 원고와 피고들이 원고가 3년 후 차임증감청구권 행사할 수 있다고 별도로 약정한 취지는 임대차계약체결 후 짧은 시간 내에 원고가 차임증감청구권을 행사하는 것을 방지함으로써 피고들에게 약정 차임으로 이 사건 건물을 사용·수익할 수 있는 권리를 보장하는 한편, 3년이 지나서 원고가 위 약정에 따라 차임증감청구권을 행사할 수 있는 시기가 되면 원고가 그 당시 시세에 맞는 차임을 지급받을 수 있도록 하겠다는 것으로 보이는 점, 위와 같은 차임증감청구권 약정의 경위 등을 고려하면 위 차임증감청구권에 관한 약정이 임차인에게만 현저히 불리하여 민법 제652조에 반하는 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면, 원고의 차임증액청구권 행사로서 이 사건 임대차계약에 기한 차임은 그 당시 객관적으로 상당한 차임으로 증액되었다 할 것이다.

나아가 2013. 10. 20. 당시 이 사건 건물의 차임에 관하여 살피건대, 당시 감정인 주식회사 가온감정평가법인의 임료감정결과, 당시에서의 주식회사 가온감정평가법인에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2013. 10. 20. 기준으로 보증

금이 5,000만 원일 때 이 사건 건물의 월 차임은 1,647,000원임을 인정할 수 있다.

따라서 원고의 이 부분 청구는 이유 있다.

3. 판례해설

통상 차임증감청구권은 법에 의해 주어지는 형성권(민법, 상가건물임대차보호법)인데 이 사건에서는 약정상 차임증액청구권이 문제되었다. 이때 약정 차임증액청구권이 상가건물임대차보호법 등 강행규정에 위반된다면, 다시 말해 약정상 차임증액청구권이 임차인에게 불리하다고 인정된다면 그러한 약정은 무효가 된다.

이 사건에서 법원은 임대차계약 체결 후 3년이 경과하여 그 시점을 기준으로 주변 시세에 따라 차임을 증액하는 것은 임차인에게 불리한 것이 아니므로 무효가 아니라고 판단하였다. 이 사건 임대차계약 체결경위를 살펴보면, 최초 임대차계약 체결 당시 원고는 차임을 월 170만원으로 제시하였고 피고는 월 150만원을 희망하였는데 이에 대한 조정안으로 임대차계약 체결 후 3년 경과시 주변시세에 따른 차임증액을 약정한 것이므로 임차인에게 일방적으로 불리한 것은 아니라고 본 것이다.

원고는 위와 같은 약정권 행사에 따라 본래 월 150만원이던 차임을 3년 경과 후 2배인 300만원으로 증액한다는 의사를 표시하였는데 이때 임료는 원고가 행사한 금액으로 결정되는 것이 아니라 차임증액청구권의 행사에 의하여 객관적으로 상당한 범위 내에서 결정된다. 이때 주변시세에 따른 적정한 차임이 얼마인지, 다시 말해 객관적으로 상당한 범위 내에서 인정되는 증액차임이 얼마인지는 결국 법원 감정결과에 기초하게 된다.

이 사건 법원 감정결과에 의하면 적정 차임은 약 164만원으로 회신되었고 이러한 적정 차임은 감정회신시가 아니라 원고의 차임증액청구권 행사시를 기준으로 결정된다. 따라서 피고가 약 164만원의 증액된 월 차임이 아닌 중전의 월 차임 150만원만 지급한 것은 매월 14만원의 월차임을 지급하지 않은 것과 같으므로 임대차기간 종료시까지의 차액분을 추가로 지급하여야 한다.

다만, 이 사건에서 임대차계약은 4기의 차임 연체로 해지되었는데 이때 차임 연체는 중전의 차임 월 150만원을 기준으로 하여 판단된 것이고, 증액된 차임인 월 164만원을 기준으로 판단된 것은 아니다. 법정 형성권을 행사한 경우 증액된 차임액을 기준으로 3기의 연체차임 여부를 판단하게 될 것이나(대법원 2015. 11. 18. 선고 2013다42236 전원합의체 판결 참조), 약정 증액청구권을 행사한 경우에는 어떻게 볼 것인지에 관해서는 아직까지 확립된 견해가 없는 것으로 보인다.

7. 서울남부지방법원 2021. 8. 12. 선고 2021가단225863 임대차보증금

1. 사실관계

원고는 2019. 4. 30. 피고와 서울 영등포구 C건물, D호(이하 ‘이 사건 부동산’이라 한다)에 관하여 임대차보증금 2억 4,000만 원, 임대차기간 2019. 4. 30.부터 2021. 4. 29.까지로 정하여 임대차계약(이하 ‘이 사건 임대차계약’이라 한다)을 체결하였다. 피고는 2021. 2. 18. 원고에게 이 사건 임대차계약의 갱신을 요구하였고, 원고는 피고의 계약갱신청구권 사용에 동의하였다.

2. 판시사항

가. 원고의 주장

2021. 5.경의 서울의 주거비 물가지수는 2019. 5.경 물가지수에 비하여 3.29%가 상승하였다. 그리고 이 사건 부동산이 있는 건물의 다른 세대들은 임대차계약 갱신시 보증금을 5%씩 증액하여 2억 5,200만 원 내지 2억 5,725만 원으로 증액하였다. 위 건물 인근 부동산의 보증금도 2019년 대비 현재 약 5% 정도 증액하였다. 이 사건 부동산의 개별공시지가도 2019년 대비 28.8% 인상되어 재산세 등 조세도 인상되었다.

따라서 이 사건 임대차계약 중 현재의 임대차보증금은 현저히 부당하고, 원고는

2021. 2. 18. 민간임대주택에 관한 특별법 제44조 및 주택임대차보호법 제7조에 의하여 피고에게 차임증액청구권을 행사하였으므로, 이 사건 임대차보증금 2억 4,000만 원의 5%인 1,200만 원과 이에 대한 지연손해금을 구한다.

나. 판단

당사자는 약정한 차임이나 보증금이 입차주택에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 적절하지 아니하게 된 때에는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있고(주택임대차보호법 제7조), 임대사업자는 임대기간 동안 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 임대료의 5퍼센트의 범위에서 주거비 물가지 수, 인근 지역의 임대료 변동률, 임대주택 세대 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 증액 비율을 초과하여 청구해서는 아니 된다(민간임대주택에 관한 특별법 제44조 제2항). 이러한 차임증감청구권은 계약 당시 그 기초가 되었던 사정이 현저히 변경되고, 그 사정변경을 당사자가 예견할 수 없었으며, 당사자 사이에 책임 없는 사유로 사정변경이 있었고, 처음 맺은 계약에 당사자를 구속시키는 것이 공평의 원칙 또는 신의성실의 원칙상 현저히 부당하다고 인정될 때 당사자 사이의 이해를 조 절하기 위하여 처음 계약의 내용을 바꿀 수 있도록 해 주는 것이다. 이는 이른바 사정변경의 원칙을 명문화한 규정으로서 구체적 타당성을 위하여 법적 안정성을 일 부 훼손하는 것이므로 그 해석과 적용을 엄격하게 할 필요가 있다.

이 사건에 관하여 보건대, 갑 제7 내지 17호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 부동산이 있는 건물의 공시지가가 2019년에 4,346,600원/㎡이었다 가 2021년 5,598,000원/㎡로 상승한 사실, 이 사건 부동산과 같은 건물에 있는 다른 부동산에 관하여 원고와 임차인의 협의를 통해 임대차보증금을 5% 인상한 사실 등 이 인정되나, 앞서 본 바와 같이 차임증감청구권은 계약체결 이후 경제사정이 급격 하게 변동되어 원래의 보증금 및 차임에 관한 약정을 준수하도록 하는 것이 심히 형평성을 상실하여 부당한 경우 인정되는 것으로, 이 사건 건물의 공시지가가 상승 하고, 주변 지역의 보증금이나 차임이 다소 상승되었다고 하더라도 그러한 사정만 으로는 약정된 보증금이나 차임의 준수가 형평에 반할 정도로 경제사정이 현저하게 변동되어 이 사건 임대차계약상의 임대차보증금으로 당사자를 구속하는 것이 정의

와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 해당한다고 인정하기에 부족하다.

3. 판례해설

주택에 대해서도 대통령이 정하는 범위내에서 차임증감청구가 가능하고 이때의 고려요소도 상가건물임대차보호법과 동일하다. 이 사건에서 법원은 주변상가들이 약 5% 증액된 차임으로 협의하였고, 공시지가가 약 30% 상승했음이 인정되더라도 그것만으로 증액청구를 인정할만큼의 경제사정의 변동이 있다고 보기는 어렵다고 하였다. 상가의 경우와 마찬가지로 계약의 기초내용을 이루는 경제사정 변동으로 당사자에게 당초의 계약내용을 강요하는 것이 정의와 형평에 현저하게 반한다고 볼 수 없다고 판단하였다.

8. 대전지방법원 천안지원 2019. 2. 12. 선고 2017가단112160 건물명도(인도)

1. 사실관계

원고는 별지 목록 기재 각 건물(이하 '이 사건 각 건물'이라 한다)을 2014. 10. 14. 임의경매절차에서 매수하여 그 소유권을 취득하였고, 2014. 12. 16. D와 사이에 이 사건 각 건물에 관하여 임대보증금 3,000만원, 월 차임 320만원(부가가치세 별도), 임대기간 2014. 12. 14.부터 2015. 12. 13.까지로 정하여 임대차계약을 체결하였으며, D는 이 사건 건물에서 'E'라는 상호로 음식점을 운영하였다.

피고는 2015. 9. 25. D로부터 위 음식점의 영업 및 시설에 관한 권리를 권리금 4,500만원에 양수하기로 하는 내용의 부동산권리양도계약을 체결하였고, D에게 2015. 9. 25. 450만원, 2015. 10. 13. 4,050만원 합계 4,500만원을 지급하였다.

원고는 2015. 10. 13. 피고와 사이에 이 사건 각 건물에 관하여 임대보증금 3,000만 원, 월 차임 340만원(부가가치세 별도), 임대기간 2015. 11. 1.부터 2016. 10. 31.까지로 정하여 임대차계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다)을 체결하였고, 그 무렵 피고는 원고로부터 이 사건 각 건물을 인도받아 'F'이라는 상호로 음식점을 운영하

었다.

원고는 2016. 8. 17. 피고와 사이에 이 사건 임대차계약의 월 차임을 500만원(부가가치세 별도)으로 증액하고 임대기간을 2016. 11. 1.부터 2017. 10. 31.로 정하여 갱신하기로 하는 내용의 임대차계약을 체결하였다.

원고는 2017. 8. 16. 피고에게, 2017. 10. 31. 임대차기간이 만료됨에 따라 월 차임을 600만원(부가가치세 별도)으로 증액하는 조건으로 임대차계약의 갱신이 가능하다는 취지의 내용증명을 발송하였고, 이에 피고는 2017. 8. 21. 원고에게 재계약을 조건으로 월 차임을 600만원(부가가치세 별도)으로 증액하는 것은 지나치므로 이를 400만원으로 감액하여 줄 것을 요청하는 내용의 내용증명을 발송하였다. 이에 원고는 2017. 8. 22., 2017. 9. 27., 2017. 11. 1. 피고에게 임대차기간의 만료에 따라 이 사건 각 건물의 인도를 요청하는 내용의 각 내용증명을 발송하였다.

피고는 원고에게 이 사건 임대차계약에 따른 월 차임으로 2015. 11. 1.부터 2016. 10. 31.까지는 월 374만원(부가가치세 포함), 2016. 11. 1.부터 2018. 12. 31.까지는 월 550만원(부가가치세 포함)을 각 지급하였다.

2. 판시사항

가. 원고의 주장

원고는 2017. 8. 16.자 내용증명으로 갱신되는 임대차의 월 차임의 증액을 청구한 바 있고, 이 사건 각 건물의 적정한 차임은 월 660만원(부가가치세 포함, 이하 같다)인바, 피고는 원고에게 2017. 11. 1.부터 2018. 12. 31.까지 지급한 월 차임 550만원과의 차액인 월 110만원의 14개월분인 1,540만원과 2019. 1. 1.부터 이 사건 각 건물의 인도완료일까지 월 660만원의 비율에 의한 차임 또는 차임 상당의 부당이득을 지급할 의무가 있다.

나. 피고의 주장

피고는 2017. 8. 21.자 내용증명에 의하여 차임의 감액을 청구한 바 있으므로 2017. 11. 1. 이후 이 사건 임대차계약의 월 차임은 감액되어야 한다.

대전지방법원 천안지원 2019. 2. 12. 선고 2017가단112160 건물명도(인도)

다. 판단

상가건물 임대차보호법 제10조의2는 '제2조 제1항 단서에 따른 보증금액을 초과하는 임대차의 계약갱신의 경우에는 당사자는 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등을 고려하여 차임과 보증금의 증감을 청구할 수 있다'고 정하여 차임과 보증금의 증감청구권을 규정하고 있다.

그런데 상가건물 임대차보호법 제11조에 따른 차임증감청구권은 임대물에 대한 공과부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 약정 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 비로소 인정된다(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다50113 판결 등 참조). 비록 상가건물 임대차보호법 제10조의2가 같은 법 제11조와 그 문언에서 약간의 차이가 있기는 하나, 상가건물 임대차보호법 제11조의 차임증감청구에 관한 해석과의 균형상 당사자가 차임증감청구를 하였다는 사실만으로 그 차임증감청구권이 인정될 수는 없고, 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등으로 인하여 기존의 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 인정될 수 있다고 봄이 타당하다.

이 사건에 관하여 보건대, 이 법원의 G에 대한 감정축타결과에 의하여 이 사건 각 건물의 월 차임이 임대차보증금 3,000만원을 기준으로 하여 월 5,096,000원(부가가치세 별도)으로 감정된 점[원고는 임대사례비교법이 아닌 적산법으로 월 차임을 산정한 감정결과가 부당하다는 취지로 주장하나, 감정인의 감정결과는 감정 방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 존중하여야 하는 것으로(대법원 2012. 11. 29. 선고 2010다93790 판결 등 참조), 월 차임을 적산법으로

산정하였다고 하여 그 감정방법에 현저한 잘못이 있다고 인정하기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다]에 비추어, 갑 제5 내지 9호증, 을 제12호증의 각 기재, 이 법원의 G에 대한 감정축타결과만으로는 이 사건 각 건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등으로 인하여 이 사건 임대차계약에 의한 차임으로 원고와 피고를 구속하는 것이 현저히 부당하다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 차임 증감청구에 관한 원고와 피고의 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

3. 판례해설

이 사건에서 원고와 피고는 각각 차임의 증액과 감액을 청구하는 의사표시를 하였다. 이에 법원은 먼저 적절한 임료를 법원 감정으로 결정하고 기타 제반사정의 변동 여부를 기초로 기존의 차임이 현저히 부당한 것인지 판단하고 있다.

특히 구체적 감정방법으로 적산법에 의할 것인지, 임대사례비교법에 의할 것인지도 다투어졌으나 감정인이 어떠한 감정방법을 취사선택할 것인지에 관해 재량이 있으므로 그러한 재량이 현저하게 잘못되지 않는 한 감정결과가 존중되어야 한다고 판시하였다. 즉, 상가건물임대차보호법 법문상 “주변 상가건물의 차임 및 보증금”이 차임증감청구의 행사요건이나 구체적 감정과정에서 임대사례 비교법에 의한 주변 상가건물의 차임 및 보증금이 고려되지 않았다 하더라도 그것만으로 감정결과를 배척할 수 없다고 판단한 것이다.

나아가 법원 감정결과와 현재의 차임이 다소간의 차이를 보이더라도 그러한 차이가 현저하지 않은 이상 차임증감 청구를 배척하는 것이 법원의 기본적인 태도이다. 이 사건에서는 감정결과 적정차임이 현 차임과 거의 일치하고 있어 차임증감의 필요성을 원칙적으로 부정하였다.

9. 서울서부지방법원 2020. 5. 7. 선고 2019가합33982 차임증액 등 청구의 소

1. 사실관계

피고는 2016. 4. 7. C와 C 소유의 별지 목록 기재 부동산(이하 '이 사건 부동산'이라 한다)에 관하여 보증금 1억 원, 차임 월 1,000만 원, 임대기간 인도일(인도에정일 2016. 4. 15.)부터 2018. 4. 14.까지로 하는 임대차계약(이하 '이 사건 임대차계약'이라 한다)을 체결하였고, 그 무렵부터 위 부동산에서 'D'라는 음식점을 운영하고 있다.

이 사건 부동산에 관하여, C는 2016. 10. 31. E, F에게 소유권이전등기를, E, F은 2017. 11. 15. 원고에게 소유권이전등기를 각 마쳐주었다.

피고는 원고에게 2018. 1. 5. 이전부터 계속하여 이 사건 임대차계약의 갱신을 요구하였으나, 원고는 이 사건 임대차계약이 2018. 4. 14.경 임대기간 만료로 종료되었다고 주장하면서 2018. 6. 4. 피고를 상대로 이 사건 부동산의 인도를 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 2019. 1. 17. 이 사건 임대차계약은 피고의 갱신 요구로 상가건물 임대차보호법 제10조 제3항에 따라 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 보아야 한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결(서울서부지방법원 2019. 1. 17. 선고 2018가단218864 판결)이 선고되어 이후 확정되었다.

피고는 이 사건 소송 계속 중 2019. 11. 18.자 준비서면을 통하여 상가건물 임대차보호법 제10조 제1항 규정에 근거하여 위 준비서면의 송달로써 이 사건 임대차계약의 계약갱신요구의 의사표시를 하였고, 위 준비서면은 2019. 11. 20. 원고 소송대리인에게 송달되었다.

원고는 2018. 11. 29. 피고에게 상가건물 임대차보호법 제10조의2를 근거로 이 사건 임대차계약의 보증금을 1억 원에서 3억 원으로, 월차임을 1천만 원(부가가치세 별도)에서 3천만 원(부가가치세 별도)으로 증액할 것을 청구하는 내용의 내용증명우편 (갑 제4호증)을 발송하였으나 수취인 불명으로 반송되었다. 원고는 2018. 12. 12. 앞서 살펴본 서울서부지방법원 2018가단218864호 사건의 소송절차에서 위와 같은 임대차보증금 및 월차임의 증액에 관하여 조정절차를 진행하고 싶다는 의견서(갑 제6호증)를 제출하였다. 위 의견서는 2018. 12. 12. 피고에게 도달하였으나 위 소송절차에

서 임차보증금 및 월차임의 증액에 관한 원, 피고 사이의 합의는 이루어지지 못하였다.

원고는 2019. 5. 7. 피고를 상대로 이 사건 임대차계약에 관하여 2018. 12. 12.부터 2020. 4. 14.까지 임차보증금을 3억 원, 월차임을 3천 3백만 원으로 각 증액할 것을 구하는 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 이 사건 소송 계속 중인 2019. 11. 18. 피고에게 내용증명우편(을 제27호증)을 보내어 이 사건 임대차계약의 임차보증금을 2019. 12. 14.까지 4억 원으로, 월차임을 2019. 12.분부터 4천만 원(부가가치세 별도)으로 증액할 것을 청구하였고, 그 무렵 위 내용증명우편은 피고에게 도달하였다.

2. 판시사항

가. 원고의 주장

이 사건 임대차계약 이후 이 사건 부동산 주변의 상가 임대료 시세가 크게 오르는 등 경제사정의 변동이 있었다. 원고가 피고에게 보증금과 월차임의 증액을 청구하였고, 그 증액청구의 의사표시가 2018. 12. 12. 피고에게 도달하였으므로, 이 사건 임대차계약에 관하여 2018. 12. 12.부터 2020. 4. 14.까지 임차보증금은 300,000,000 원, 월차임은 33,000,000원으로 각 증액되어야 한다.

나. 판단

상가건물 임대차보호법 제11조 제1항에서는 '차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제 사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있다'고 규정하고 있는데, 이에 따른 차임증감청구권은 임대물에 대한 공과부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 약정 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 비로소 인정된다고 할 것이다(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다50113 판결 등 참조). 비록 상가임대차법 제10조의2에서는 '제2조 제1항 단서에 따른 보증금액을 초과하는 임대차의 계약갱신의 경우에는 당사자

는 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등을 고려하여 차임과 보증금의 증감을 청구할 수 있다'라고 규정함으로써 그 문언에서 약간의 차이가 있기는 하나, 상가임대차법 제11조의 차임증감청구에 관한 해석과의 균형상 임대인이 차임증액청구를 하였다는 사정만으로 그 차임증액 청구권이 인정될 수는 없고, 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등으로 인하여 기존의 차임으로 당사자를 구속하는 것이 정의와 형평에 어긋나 현저히 부당한 경우에 인정될 수 있다고 봄이 타당하다.

살피건대, 앞선 증거, 갑 제8 내지 15호증, 을 제7 내지 26호증의 각 기재, 감정인 G에 대한 임료감정축탁결과, 감정 보완축탁결과, 마포구청장의 2020. 4. 2.자 과세자료제출명령에 대한 회신결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 임차보증금을 1억 원으로 하는 경우 2018. 12. 12.을 기준으로 한 이 사건 부동산의 차임이 월 14,040,000원으로 감정되었던 사실, ② 이 사건 부동산이 포함된 서울 마포구 H 지상 건물 전체에 관한 재산세는 2018. 7. 정기분의 경우 2,218,030원에서 2019. 7. 정기분의 경우 2,160,720원으로 57,310원(2.5%, 소숫점 둘째자리 이하 버림, 이하 같다)이, 이에 대응하는 각 결정 과세표준은 334,330,179원에서 325,900,957원으로 8,429,222원(2.5%)이 각 감소되었으나, 이 사건 부동산의 부지인 서울 마포구 H 토지에 관한 재산세는 2018. 9. 정기분의 경우 20,614,410원에서 2019. 9. 정기분의 경우 21,505,700원으로 891,290원(4.3%)이, 이에 대응하는 각 결정과세표준은 3,557,164,800원에서 3,700,922,400원으로 143,757,600원(4.0%)이 각 증가된 사실을 인정할 수 있다.

그러나 앞서 인정한 사실에다가 앞서 든 각 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 위 인정사실 및 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등으로 인하여 이 사건 임대차계약에 의한 차임으로 원고와 피고를 구속하는 것이 현저히 부당하다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

첫째, 원고가 법에 따른 임차보증금과 월차임 증액 청구권을 갖는지 여부는 객관적인 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동에 의하여 판단되어야 할 것이다. 그러나 원고가 최초 증액을 요구한 동기와 배경, 숨은 의도가 무엇인지는 기존의 임차보증금과 월차임에 원고가 구속되는 것이 현저히 부당했는지 여부를 판단함에 있어 일정한 고려요소가 될 수 있다.

원고는 2017. 11. 15. 이 사건 부동산의 소유권을 취득한 직후부터 이 사건 부동산을 철거하고 그 자리에 자신과 남편이 운영하는 회사의 사무실을 신축한다는 명목으로 원고에게 2018. 4. 14. 임대기간 만료일에 갱신 없이 이 사건 부동산을 인도하여 줄 것을 요구하였다. 임대기간 만료 후에는 앞서 본 바와 같이 피고를 상대로 이 사건 부동산의 인도를 구하는 소를 제기하였다가 갱신이 인정될 여지가 커지자 위 소송계속 중 임차보증금과 월차임의 증액을 요구하기 시작하였다. 더구나 원고는 무려 3배나 되는 임차보증금과 월차임의 증액을 청구하였는데, 그 시점을 보면 2018. 11.~12.경으로서 이 사건 임대차계약 최초 체결 시점으로부터 2년 7개월 정도 밖에 지나지 않은 시점이었다.

위와 같은 사정들을 고려하면, 원고는 최초 임차보증금과 월차임에 원고가 구속되는 것이 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동으로 현저히 부당하다는 인식에서 증액청구를 하기 시작한 것이 아니라, 갱신 없이 이 사건 부동산을 조기에 인도받기 위하여 피고를 압박하기 위한 수단으로 증액청구를 활용한 면이 커 보인다.

둘째, 감정인 G에 대한 임료감정축택결과에 따르면 2018. 12. 12.을 기준으로 임차보증금 1억 원을 기준으로 한 이 사건 부동산의 임대료가 최초 월차임 1천만 원보다 40%가량 높은 월 14,040,000원으로 감정된 것은 이 사건 증액청구에 유리한 사정인 것은 사실이다(원고는 감정인 G에 대한 임료감정축택결과상 월차임과 임차보증금이 과소하게 평가되었고, 적절한 임차보증금은 3억 원, 월차임은 3천만 원(부가가치세 별도)이라고 주장한다. 살피건대, 원고가 주장하는 사정만으로는 감정인 G의 임대사례의 선정이나 임차보증금을 1억 원으로 하여 월차임을 감정한 것이 자의적이었다고 보기 어렵다. 원고가 들고 있는 국토교통부의 상업용부동산 임대동향조사

에 의한 통계(갑 제12, 13호증)는 홍대합정 지역의 전체 평균에 불과하여 구체적인 개별 부동산의 임대료감정에 참고할 만한 자료가 아니다. 원고가 든 임대사례들 또한 사적 부동산 거래 사이트의 매물에서 임대인이 일방적으로 제시한 임대 조건 몇 개를 임의로 고른 것에 불과하여 이를 근거로 앞서 본 감정축택결과를 부정하기는 어렵다.

그러나 이 사건 부동산 자체의 거래가와 일정한 관련성을 가지는 2018년, 2019년의 이 사건 부동산이 포함된 서울 마포구 H 토지 및 그 지상건물의 재산세 결정 과세표준 금액(건물과 토지 합계)의 변동 폭은 3,891,494,979원<각주1>에서 4,026,823,357원<각주2>으로 **3.4%**<각주3>에 불과하고, 이러한 증가추세는 2016년, 2017년에도 큰 차이가 없었을 가능성이 커 보인다. 부동산 임대료의 급격한 상승은 약간의 시간적 간격은 있을 수 있으나 2~4년의 기간이라면 부동산의 공시지가나 시가에도 영향을 미칠 개연성이 크다는 점에서, 이러한 과세표준 금액의 낮은 변화폭은 부동산 임대료에 큰 폭의 변화가 있었다는 주장과 부합하지 않는 면이 있다.

을 제24, 25호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 고려하면 피고가 이 사건 부동산에서 D를 운영하면서 얻은 2018. 7.부터 2019. 6.까지의 매출액이 2017. 7.부터 2018. 6.까지의 매출액보다 13%가량 감소하는 경향을 보인 사실을 인정할 수 있다. 그리고 이러한 감소세는 최근의 코로나 사태로 더 심해졌을 가능성이 존재한다. 다만 그 원인을 피고는 원고가 이 사건 부동산 내 통로 일부에 펜스를 설치하여 일부 주차장 사용을 어렵게 만든 것에서 찾고 있다. 반면 원고는 피고의 전년도 매출 대비 약 13%의 매출감소는 2018년 이후 심화된 경기침체로 인한 것이라고 보는 것이 타당하다고 주장한다(2019. 11. 27.자 원고 준비서면). 그러나 원인이 무엇이든 간에 이 사건 임대차계약의 월차임을 마련하는 자금 원천이 되는 이 사건 부동산을 이용한 피고의 D 영업의 매출액이 적지 않게 감소하는 경제상황의 변동이 발생한 것은 부인하기 어렵다. 이런 사정은 사건 임대차계약과 관련하여 임차보증금, 월차임의 증액청구를 인정하는데 방해가 되는 요소이고 오히려 감액청구에 유리하게 고려될 만한 요소일 수 있다.

셋째, 앞서 본 사정들을 제외하면 이 사건 부동산에 관한 조세 부담, 주변 상가건물

의 차임 및 보증금 등이 증가하거나 이 사건 부동산에 관한 원고의 관리비용이 증가하는 등 경제사정이 변동되었다고 볼 만한 다른 객관적인 자료는 보이지 않는다. 특히 임차보증금과 월차임의 증액을 청구하려면 임대차계약 시점과 그 이후의 기준 시점 사이의 여러 경제 사정의 변화가 중요한 요소인데, 이 사건 임대차계약이 체결된 2016년 4월경의 시점과 증액청구의 기산점인 2018년 12월경의 두 시점을 비교하여 객관적인 경제사정의 변화를 확인할 만한 자료는 이 사건에서 더욱 찾아보기 어렵다.

3. 판례해설

상가건물 임대차보호법상 차임 증감청구권은 경제 사정의 변동으로 기존 계약내용을 관철하는 것이 당사자에게 현저히 부담한지를 기준으로 판단하게 되는데 이 때 판단근거는 객관적인 경제사정의 변화를 확인할만한 자료이다. 이 사건에서는 법원 감정결과, 과세표준금액, 매출액 감소자료 등이 경제사정의 변화를 확인할 만한 주요한 자료로 제시되었다.

법원감정결과에 의하면 약 40% 가량 증액될 수 있다는 판단이 가능하나, 과세표준금액 변동폭은 3.4%에 불과하였고 임차인이 약 13%의 매출액 감소폭을 보였는데 이러한 감소폭은 최근 코로나 사태로 더 심해졌을 가능성이 존재한다는 이유로 위의 사정만으로 임대인의 차임 증액 청구는 인정되기 어렵다고 판단하였다.

이 사건에서는 위와 같은 객관적인 자료 이외에도 임대인의 주관적인 사정을 차임 증액 청구권의 고려요소로 판시하였다는 점에서 주목된다. 기존 판례들은 차임증감청구권이 사정변경의 원칙의 구체화로서 변화된 경제사정에 불구하고 현재의 계약내용에 당사자를 구속시키는 것이 법적 안정성을 양보할 정도로 현저하게 부당한 경우에만 제한적으로 인정이 되어야 한다며 그러한 부당성을 객관적 자료에 기초한 현저성으로 판단해왔다.

그런데 이 사건에서는 여기서 나아가 임대인의 목적이 경제사정의 변동에 따른 차임 증액이 아니라 임대차 계약을 갱신하지 않고 조기에 부동산을 인도받기 위해 임

차임을 압박하는 수단으로 사용된 경우 이러한 사정이 차임 증액 청구의 정당성을 판단하는 하나의 요소가 되어야 한다며 원고의 청구를 기각하는 첫 번째 사유로 판시하고 있다. 차임증감청구권은 그것이 사정변경에 원칙에 기초하고 있기는 하지만 정의와 형평의 관념에서 출발한다. 기존 보증금과 차임을 3배나 올려달라고 한 이 유가 조기에 계약을 종료함으로써 임차인을 내쫓기 위해서라면 그러한 차임 증액 청구는 정의와 형평의 관념에 비추어 허용될 수 없다(물론 이 사건에서도 종전의 다른 판결과 마찬가지로 경제사정의 변동이 극심하여 종전의 계약내용을 관철시키는 것이 당사자에게 현저하게 부담하다고 볼 객관적 사정은 없다고 판시하였다).